

2027 대비 스터디파이터 감정평가사 감관법 9개년 기출문제집

2018년 ~ 2026년

제2판

네이버카페 | 스터디파이터 (<https://cafe.naver.com/studyfighter>)

동영상강의 | 스터디파이터넷 (<https://www.studyfighter.net>)

감정평가사
1차 합격을
위한
감관법
기출문제집

감정평가사 감관법 9개년 기출문제

Chapter 01	2018년	제29회	기출문제		4
Chapter 02	2019년	제30회	기출문제		24
Chapter 03	2020년	제31회	기출문제		44
Chapter 04	2021년	제32회	기출문제		64
Chapter 05	2022년	제33회	기출문제		84
Chapter 06	2023년	제34회	기출문제		104
Chapter 07	2024년	제35회	기출문제		124
Chapter 08	2025년	제36회	기출문제		144
Chapter 09	2026년	제37회	기출문제		164

해설

Chapter 01	2018년	제29회	기출문제		184
Chapter 02	2019년	제30회	기출문제		198
Chapter 03	2020년	제31회	기출문제		212
Chapter 04	2021년	제32회	기출문제		224
Chapter 05	2022년	제33회	기출문제		234
Chapter 06	2023년	제34회	기출문제		247
Chapter 07	2024년	제35회	기출문제		257
Chapter 08	2025년	제36회	기출문제		271
Chapter 09	2026년	제37회	기출문제		-

01

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군기본계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시장 또는 군수는 도시·군기본계획의 수립을 위한 공청회 개최와 관련한 사항을 일간신문에 공청회 개최예정일 7일 전까지 2회 이상 공고하여야 한다.
- ② 도시·군기본계획에는 기후변화 대응 및 에너지절약에 관한 사항에 대한 정책 방향이 포함되어야 한다.
- ③ 시장 또는 군수는 3년마다 관할 구역의 도시·군기본계획에 대하여 그 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.
- ④ 시장 또는 군수가 도시·군기본계획을 변경하려면 지방의회의 승인을 받아야 한다.
- ⑤ 시장 또는 군수는 대통령령이 정하는 바에 따라 도시·군기본계획의 수립기준을 정한다.

02

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날의 다음날부터 발생한다.
- ② 주민은 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 사항에 대하여 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.
- ③ 도시·군관리계획의 입안 시 주민의 의견을 청취하여야 하는 경우 그에 필요한 사항은 대통령령이 정하는 기준에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.
- ④ 국가계획과 관련되어 국토교통부장관이 입안한 도시·군관리계획은 국토교통부장관이 결정한다.
- ⑤ 도시·군관리계획을 조속히 입안하여야 할 필요가 있다고 인정되면 광역도시계획이나 도시·군기본계획을 수립할 때에 도시·군관리계획을 함께 입안할 수 있다.

03

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설 중 환경기초시설에 해당하지 않는 것은?

- ① 하수도 ② 폐차장 ③ 유류저장설비
④ 폐기물처리시설 ⑤ 수질오염방지시설

04

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시설보호지구에 해당하지 않는 것은?

- ① 학교시설보호지구 ② 항만시설보호지구 ③ 군사시설보호지구
④ 공용시설보호지구 ⑤ 공항시설보호지구

05

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 ()에 들어갈 용도지역을 옳게 연결한 것은?

- 환경을 저해하지 아니하는 공업의 배치를 위하여 필요한 지역은 (ㄱ)으로 지정할 수 있다.
- 관리지역이 세부 용도지역으로 지정되지 아니한 경우에는 용도지역에서의 용적률 규정을 적용할 때에 (ㄴ)에 관한 규정을 적용한다.

- ① ㄱ: 일반공업지역, ㄴ: 보전관리지역 ② ㄱ: 일반공업지역, ㄴ: 계획관리지역
③ ㄱ: 일반공업지역, ㄴ: 생산관리지역 ④ ㄱ: 준공업지역, ㄴ: 보전관리지역
⑤ ㄱ: 준공업지역, ㄴ: 계획관리지역

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 공동구에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 「도시개발법」에 따른 도시개발구역이 100만㎡를 초과하는 경우에는 해당 구역에서 개발사업을 시행하는 자는 공동구를 설치하여야 한다.
- ② 공동구가 설치된 경우에 전선로, 통신선로 및 수도관은 공동구에 수용하지 아니할 수 있다.
- ③ 공동구 설치에 필요한 비용은「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 사업시행자가 단독으로 부담한다.
- ④ 공동구의 관리에 소요되는 비용은 그 공동구를 점용하는 자가 함께 부담하되, 부담비율은 점용면적을 고려하여 공동구관리자가 정한다.
- ⑤ 공동구관리자는 3년마다 해당 공동구의 안전 및 유지관리계획을 수립·시행하여야 한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 매수의무자가 도시·군계획시설 부지의 매수 결정을 알린 날
부터 2년이 지날 때까지 해당 토지를 매수하지 아니하는 경우 매수청구를 한 토지소유자가 개발행위
허가를 받아 건축할 수 있는 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 5층의 치과의원 ② 4층의 다가구주택 ③ 3층의 동물병원
④ 2층의 노래연습장 ⑤ 3층의 생활숙박시설

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획의 수립 시 고려사항으로 명시하고 있지 않은 것은?

- ① 지역공동체의 활성화
- ② 해당 용도지역의 특성
- ③ 안전하고 지속가능한 생활권의 조성
- ④ 도시의 자연환경 및 경관보호와 도시민에게 건전한 여가·휴식공간의 제공
- ⑤ 해당 지역 및 인근 지역의 토지 이용을 고려한 토지이용계획과 건축계획의 조화

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 중앙도시계획위원회에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 중앙도시계획위원회의 회의를 소집할 수 있다.
- ② 중앙도시계획위원회는 도시·군계획에 관한 조사·연구 업무를 수행할 수 있다.
- ③ 중앙도시계획위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석 위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ④ 중앙도시계획위원회의 위원장과 부위원장이 모두 부득이한 사유로 그 직무를 수행하지 못할 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.
- ⑤ 중앙도시계획위원회의 회의록은 심의 종결 후 3개월이 지난 후에는 공개요청이 있는 경우 이를 공개하여야 한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위의 허가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 허가권자는 개발행위허가의 신청 내용이 도시·군계획사업의 시행에 지장이 있는 경우에는 개발행위허가를 하여서는 아니된다.
- ② 개발행위허가를 받은 부지면적을 3퍼센트 확대하는 경우에는 별도의 변경허가를 받지 않아도 된다.
- ③ 성장관리방안을 수립한 지역에서 개발행위허가를 하는 경우에는 중앙도시계획위원회와 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니한다.
- ④ 특별시장, 광역시장, 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장 또는 군수는 개발행위 허가내용과 다르게 개발행위를 하는 자에게 그 토지의 원상회복을 명할 수 있다.
- ⑤ 지구단위계획구역으로 지정된 지역에 대해서는 중앙도시계획위원회나 지방 도시계획위원회의 심의를 거치지 아니하고 한 차례만 2년 이내의 기간 동안 개발행위허가의 제한을 연장할 수 있다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역별 건폐율의 최대한도가 옳은 것을 모두 고른 것은?
(단, 조례와 건축법령상의 예외는 고려하지 않음)

ㄱ 제1종일반주거지역	: 60퍼센트 이하
ㄴ 준주거지역	: 70퍼센트 이하
ㄷ 중심상업지역	: 80퍼센트 이하
ㄹ 준공업지역	: 80퍼센트 이하
ㅁ 계획관리지역	: 20퍼센트 이하

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
- ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시범도시에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국토교통부장관과 시·도지사는 시장·군수·구청장의 신청을 받아 시범도시를 지정할 수 있다.
- ② 시범도시사업의 시행을 위하여 필요한 경우에는 시범도시사업의 예산집행에 관한 사항을 도시·군계획조례로 정할 수 있다.
- ③ 시범도시를 공모할 경우 이에 응모할 수 있는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 또는 주민자치회이다.
- ④ 국토교통부장관은 시범도시를 지정하려면 설문조사·열람 등을 통하여 주민의 의견을 들은 후 관계 지방자치단체장의 의견을 들어야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 시범도시사업계획의 수립에 소요되는 비용의 전부에 대하여 보조 또는 융자할 수 있다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설사업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도시·군계획시설사업의 시행자는 사업시행대상지역 또는 대상시설을 둘 이상으로 분할하여 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.
- ② 한국토지주택공사가 도시·군계획시설사업시행자로 지정을 받으려면 토지소유자 총수의 2분의 1 이상에 해당하는 자의 동의를 얻어야 한다.
- ③ 도지사는 광역도시계획과 관련되거나 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 관계 시장 또는 군수의 의견을 들어 직접 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.
- ④ 도시·군계획시설에 대한 단계별 집행계획은 제1단계 집행계획과 제2단계 집행계획으로 구분하여 수립하되, 3년 이내에 시행하는 도시·군계획시설 사업은 제1단계 집행계획에 포함되도록 하여야 한다.
- ⑤ 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정받은 「지방공기업법」에 의한 지방공사는 기반시설의 설치가 필요한 경우에 그 이행을 담보하기 위한 이행보증금을 예치하지 않아도 된다.

16

감정평가사

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가의 대상에 해당하지 않는 것은?

- ① 어업권
- ② 유가증권
- ③ 도로점용허가권한
- ④ 「입목에 관한 법률」에 따른 입목
- ⑤ 「공장 및 광업재단 저당법」에 따른 공장재단

17

감정평가사

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지에 관한 사항으로 표준지공시지가의 공시에 포함되어야 하는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 지목	ㄴ. 지번
ㄷ. 용도지역	ㄹ. 도로 상황
ㅁ. 주변토지의 이용상황	

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄹ, ㅁ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지공시지가의 공시방법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국토교통부장관은 매년 표준지공시지가를 중앙부동산가격공시위원회의의 심의를 거쳐 공시하여야 한다.
- ② 표준지공시지가를 공시할 때에는 표준지공시지가의 열람방법을 부동산공시가격시스템에 게시하여야 한다.
- ③ 표준지공시지가를 공시할 때에는 표준지공시지가에 대한 이의신청의 기간·절차 및 방법을 부동산공시가격시스템에 게시하여야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 표준지공시지가와 표준지공시지가의 열람방법을 표준지 소유자에게 개별 통지하여야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 표준지공시지가를 관보에 공고하고, 그 공고사실을 방송·신문 등을 통하여 알려야 한다.

부동산 가격공시에 관한 법령상 지가의 공시 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표준지로 선정되어 개별공시지가를 결정·공시하지 아니하는 토지의 경우 해당 토지의 표준지공시지가를 개별공시지가로 본다.
- ② 개별공시지가 조사·산정의 기준에는 지가형성에 영향을 미치는 토지 특성조사에 관한 사항이 포함되어야 한다.
- ③ 관계공무원등이 표준지가격의 조사·평가를 위해 택지에 출입하고자 할 때에는 점유자를 알 수 없거나 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고는 출입할 날의 3일 전에 그 점유자에게 일시와 장소를 통지하여야 한다.
- ④ 표준지공시지가의 공시기준일은 1월 1일이며, 일부 지역을 지정하여 해당 지역에 대한 공시기준일을 따로 정할 수는 없다.
- ⑤ 개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 국고에서 보조할 수 있다.

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대통령 관저와 국무총리 공관은 공용재산이다.
- ② 행정재산 외의 모든 국유재산은 일반재산이다.
- ③ 행정재산의 사용 여부는 「국가재정법」 제6조에 따른 중앙관서의 장의 의견을 들어 기획재정부장관이 결정한다.
- ④ 국가가 보존할 필요가 있다고 국토교통부장관이 결정한 재산은 보존용재산이다.
- ⑤ 정부기업이 비상근무에 종사하는 직원에게 제공하는 해당 근무지의 구내 또는 이와 인접한 장소에 설치된 주거용 시설은 기업용재산이다.

국유재산법령상 일반재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반재산은 대부 또는 처분할 수 있다.
- ② 중앙관서의 장은 국가의 활용계획이 없는 건물이 재산가액에 비하여 유지·보수 비용이 과다한 경우 이를 철거할 수 있다.
- ③ 일반재산은 매립사업을 시행하기 위하여 그 사업의 완성을 조건으로 총괄청과 협의하여 매각을 예약할 수 있다.
- ④ 일반재산을 매각하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 매수자에게 그재산의 용도와 그 용도에 사용하여야 할 기간을 정하여 매각할 수 있다.
- ⑤ 총괄청은 일반재산을 보존용재산으로 전환하여 관리할 수 없다.

국유재산법상 행정재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 행정재산의 사용허가를 철회하려는 경우에는 청문을 하여야 한다.
- ② 행정재산의 사용허가에 관하여는 「국유재산법」에서 정한 것을 제외하고는 「민법」의 규정을 준용한다.
- ③ 행정재산으로 할 목적으로 기부를 받은 재산에 대하여 중앙관서의 장이 기부자에게 사용허가 하는 경우 그 사용료를 면제할 수 있다.
- ④ 행정재산의 사용허가를 받은 자가 해당 재산의 보존을 게을리 한 경우 그 허가를 철회할 수 있다.
- ⑤ 행정재산으로 사용하기로 결정한 날부터 5년이 지난 날까지 해당 재산이 행정재산으로 사용되지 아니한 경우 지체 없이 행정재산의 용도를 폐지하여야 한다.

국유재산법상 국유재산 관리·처분의 기본원칙으로 명시되어 있는 것은?

- ① 수익과 손실이 균형을 이룰 것
- ② 보존가치와 활용가치를 고려할 것
- ③ 투명하고 효율적인 절차를 따를 것
- ④ 지속가능한 미래의 가치와 비용을 고려할 것
- ⑤ 국유재산이 소재한 지방자치단체의 이익에 부합되도록 할 것

건축법령상 건축 관련 입지와 규모의 사전결정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 건축허가 대상 건축물을 건축하려는 자는 건축허가를 신청하기 전에 허가권자에게 해당 대지에 건축 가능한 건축물의 규모에 대한 사전결정을 신청할 수 있다.
- ② 사전결정신청자는 건축위원회 심의와 「도시교통정비 촉진법」에 따른 교통영향평가서의 검토를 동시에 신청할 수 있다.
- ③ 허가권자는 사전결정이 신청된 건축물의 대지면적이 「환경영향평가법」에 따른 소규모 환경영향평가 대상사업인 경우 기후에너지환경부장관이나 지방환경관서의 장과 소규모 환경영향평가에 관한 협의를 하여야 한다.
- ④ 사전결정신청자가 사전결정 통지를 받은 경우에는 「하천법」에 따른 하천점용 허가를 받은 것으로 본다.
- ⑤ 사전결정신청자는 사전결정을 통지받은 날부터 2년 이내에 건축허가를 받아야 하며, 이 기간에 건축허가를 받지 아니하면 사전결정의 효력은 상실된다.

건축법령상 국토교통부장관이 특별건축구역으로 지정할 수 있는 것은?

- ① 국가가 국제행사를 개최하는 도시의 사업구역
- ② 「자연공원법」에 따른 자연공원
- ③ 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따른 개발제한구역
- ④ 「산지관리법」에 따른 보전산지
- ⑤ 「도로법」에 따른 접도구역

건축법령상 건축허가 전에 건축물 안전영향평가를 받아야 하는 주요 건축물에 해당하지 않는 것은?
(단, 하나의 대지 위에 하나의 건축물이 있는 경우를 전제로 함)

- ① 층수가 70층인 건축물
- ② 높이가 250미터인 건축물
- ③ 연면적 10만 제곱미터인 20층의 건축물
- ④ 연면적 20만 제곱미터인 30층의 건축물
- ⑤ 층수가 15층이고 높이가 150미터인 연면적 10만 제곱미터의 건축물

건축법령상 건축물의 용도와 그에 부합하는 시설군의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 묘지 관련 시설 - 교육 및 복지시설군
- ② 발전시설 - 전기통신시설군
- ③ 관광휴게시설 - 문화 및 집회시설군
- ④ 숙박시설 - 영업시설군
- ⑤ 교정 및 군사시설 - 주거업무시설군

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지번의 부여 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지번은 지적소관청이 지번부여지역별로 차례대로 부여한다.
- ② 지번은 북서에서 남동으로 순차적으로 부여한다.
- ③ 지번변경 승인신청을 받은 승인권자는 지번변경 사유 등을 심사한 후 그 결과를 지적소관청에 통지하여야 한다.
- ④ 지번은 아라비아숫자로 표기하되, 임야대장 및 임야도에 등록하는 토지의 지번은 숫자 앞에 “산”자를 붙인다.
- ⑤ 지적소관청이 지적공부에 등록된 지번을 변경하려면 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목의 구분기준과 종류가 옳게 연결된 것은?

- ① 자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 토지 - 하천
- ② 축산업 및 낙농업을 하기 위하여 초지를 조성한 토지 내의 주거용 건축물의 부지 - 목장용지
- ③ 지하에서 용출되는 온수를 일정한 장소로 운송하는 송수관 및 저장시설의 부지 - 광천지
- ④ 자동차 등의 판매 목적으로 설치된 물류장 - 주차장
- ⑤ 아파트 · 공장 등 단일 용도의 일정한 단지 안에 설치된 통로 - 도로

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적공부에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지적공부를 정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 경우 그 지적공부는 지적정보관리체계에 영구히 보존되어야 한다.
- ② 정보처리시스템을 통하여 기록·저장된 공유지연명부를 열람하려는 경우에는 특별자치시장, 시장·군수 또는 구청장이나 읍·면·동의 장에게 신청할 수 있다.
- ③ 지방자치단체장이 지적전산자료를 신청하는 경우에는 지적전산자료의 이용에 관하여 미리 관계 중앙행정기관의 심사를 받아야 한다.
- ④ 정보처리시스템을 통하여 기록·저장된 지적공부 사항 중 소유자에 관한 사항을 복구할 때에는 부동산등기부나 법원의 확정판결에 따라야 한다.
- ⑤ 시·군·구 단위의 지적전산자료를 이용하거나 활용하려는 자는 지적소관청에 지적전산자료를 신청하여야 한다.

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 공유지연명부에 등록하여야 하는 사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 토지의 소재
- ② 지번
- ③ 지목
- ④ 소유권 지분
- ⑤ 소유자의 성명 또는 명칭, 주소 및 주민등록번호

부동산등기법상 등기신청인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소유권보존등기 또는 소유권보존등기의 말소등기는 등기명의인으로 될 자 또는 등기명의인이 단독으로 신청한다.
- ② 상속, 법인의 합병, 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 포괄승계에 따른 등기는 등기권리자가 단독으로 신청한다.
- ③ 판결에 의한 등기는 승소한 등기권리자 또는 등기의무자가 단독으로 신청한다.
- ④ 신탁재산에 속하는 부동산의 신탁등기는 위탁자가 단독으로 신청한다.
- ⑤ 등기명의인 표시의 변경이나 경정의 등기는 해당 권리의 등기명의인이 단독으로 신청한다.

부동산등기법상 등기부 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등기부는 토지등기부와 건물등기부로 구분한다.
- ② 법원의 명령 또는 축탁이 있는 경우에는 신청서나 그 밖의 부속서류를 등기소 밖으로 옮길 수 있다.
- ③ 등기관이 등기를 마쳤을 때에는 등기부부분자료를 작성하여야 한다.
- ④ 폐쇄한 등기기록의 열람 및 등기사항증명서의 발급은 관할 등기소가 아닌 등기소에 청구할 수 없다.
- ⑤ 등기부의 부속서류가 손상·멸실의 염려가 있을 때에는 대법원장은 그 방지를 위하여 필요한 처분을 명령할 수 있다.

부동산등기법상 등기절차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대표자나 관리인이 있는 법인 아닌 사단이나 재단에 속하는 부동산의 등기에 관하여는 그 대표자나 관리인을 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.
- ② 등기기록에 기록된 사항이 많아 취급하기에 불편하게 되는 등 합리적 사유로 등기기록을 옮겨 기록할 필요가 있는 경우에 등기관은 현재 효력이 있는 등기 만을 새로운 등기기록에 옮겨 기록할 수 있다.
- ③ 채권자는 「민법」의 채권자대위권 규정에 따라 채무자를 대위하여 등기를 신청할 수 있다.
- ④ 행정구역이 변경되었을 때에는 등기기록에 기록된 행정구역에 대하여 변경등기가 있는 것으로 본다.
- ⑤ 등기는 법률에 다른 규정이 없는 한 당사자의 신청 또는 관공서의 촉탁에 따라 한다.

부동산등기법상 건물의 표시에 관한 등기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등기관이 대지권등기를 하였을 때에는 직권으로 대지권의 목적인 토지의 등기기록에 소유권, 지상권, 전세권 또는 임차권이 대지권이라는 뜻을 기록하여야 한다.
- ② 건물이 멸실된 경우에는 그 건물 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 2개월 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.
- ③ 존재하지 아니하는 건물에 대한 등기가 있을 때에는 그 소유권의 등기명의인은 지체 없이 그 건물의 멸실등기를 신청하여야 한다.
- ④ 구분건물로서 그 대지권의 변경이나 소멸이 있는 경우에는 구분건물의 소유권의 등기명의인은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물의 소유권의 등기명의인을 대위하여 그 등기를 신청할 수 있다.
- ⑤ 1동의 건물에 속하는 구분건물 중 일부만에 관하여 소유권보존등기를 신청하는 경우에는 나머지 구분건물의 표시에 관한 등기를 동시에 신청하여야 한다.

동산·채권 등의 담보에 관한 법률상 담보등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 담보등기는 법률에 다른 규정이 없으면 등기권리자와 등기의무자가 공동으로 신청한다.
- ② 등기관이 등기를 마친 경우 그 등기는 접수한 때부터 효력을 발생한다.
- ③ 「동산·채권 등의 담보에 관한 법률」에 따른 담보권의 존속기간은 5년을 초과할 수 없으나, 5년을 초과하지 않는 기간으로 이를 갱신할 수 있다.
- ④ 등기관의 결정 또는 처분에 대한 이의신청은 집행정지의 효력이 없다.
- ⑤ 등기관의 결정 또는 처분에 이의가 있는 자는 새로운 사실이나 새로운 증거방법을 근거로 관할 지방법원에 이의신청을 할 수 있다.

도시 및 주거환경정비법령상 관리처분계획에 포함되어야 하는 사항으로 명시되지 않은 것은?

- ① 분양설계
- ② 분양대상자의 주소 및 성명
- ③ 세입자의 주거 및 이주대책
- ④ 기존 건축물의 철거 예정시기
- ⑤ 세입자별 손실보상을 위한 권리명세 및 그 평가액

법령 개정으로 삭제

도시 및 주거환경정비법령상 비용부담 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정비사업비는 「도시 및 주거환경정비법」 또는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 사업시행자가 부담한다.
- ② 사업시행자는 토지등소유자로부터 정비사업비용과 정비사업의 시행과정에서 발생한 수입의 차액을 부과금으로 부과·징수할 수 있다.
- ③ 시장·군수가 아닌 사업시행자는 부과금 또는 연체료를 체납하는 자가 있는 때에는 시장·군수에게 그 부과·징수를 위탁할 수 있다.
- ④ 국가는 시장·군수가 아닌 사업시행자가 시행하는 정비사업에 소요되는 비용의 일부에 대해 용자를 알선할 수 없다.
- ⑤ 정비구역안의 국·공유재산은 정비사업외의 목적으로 매각하거나 양도할 수 없다.

도시 및 주거환경정비법령상 조합설립추진위원회가 수행할 수 있는 업무에 해당하지 않는 것은?
(단, 조합설립추진위원회 운영규정은 고려하지 않음)

- ① 정비사업전문관리업자의 선정
- ② 조합정관의 변경
- ③ 설계자의 변경
- ④ 개략적인 정비사업 시행계획서의 작성
- ⑤ 토지등소유자의 동의서 징구

01

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도시·군관리계획 결정의 효력은 그 결정이 있는 때부터 발생한다.
- ② 도시·군관리계획은 광역도시계획과 도시·군기본계획에 부합되어야 한다.
- ③ 수산자원보호구역의 지정에 관한 도시·군관리계획은 해양수산부 장관이 결정할 수 있다.
- ④ 주민은 도시·군관리계획을 입안할 수 있는 자에게 기반시설의 개량에 관한 사항에 대하여 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.
- ⑤ 국토교통부 장관이 직접 지형도면을 작성한 경우에는 이를 고시하여야 한다.

02

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 광역계획권이 둘 이상의 인접한 시·도의 관할구역에 걸쳐 있는 경우 국토교통부 장관이 광역계획권을 지정한다.
- ② 광역도시계획에는 광역계획권의 지정목적을 이루는 데 필요한 경관계획에 관한 사항이 포함되어야 한다.
- ③ 국토교통부 장관은 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 미리 공청회를 열어야 한다.
- ④ 광역도시계획을 공동으로 수립하는 시·도지사는 그 내용에 관하여 서로 협의가 되지 아니하면 공동으로 조정을 신청하여야 한다.
- ⑤ 광역도시계획 협의회에서 광역도시계획의 수립에 관하여 조정을 한 경우에는 그 조정내용을 광역도시계획에 반영하여야 한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지구단위계획구역의 지정에 관한 고시일부터 5년 이내에 지구단위계획이 결정·고시되지 아니하면 그 5년이 되는 날에 지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정은 효력을 잃는다.
- ② 지구단위계획에는 건축물의 건축선에 관한 계획이 포함될 수 있다.
- ③ 지구단위계획구역 및 지구단위계획은 도시·군관리계획으로 결정한다.
- ④ 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 지구단위계획구역 지정이 효력을 잃으면 지체없이 그 사실을 고시하여야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 용도지구의 전부 또는 일부에 대하여 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 ‘도시지역, 관리지역, 농림지역 또는 자연환경 보전지역으로 용도가 지정되지 아니한 지역’의 용적률의 최대한도는? (단, 조례 및 기타 강화·완화조건은 고려하지 않음)

- ① 20퍼센트 ② 50퍼센트 ③ 80퍼센트
④ 100퍼센트 ⑤ 125퍼센트

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 공동구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 「택지개발촉진법」에 따른 100만 제곱미터의 택지개발지구에서 개발사업을 시행하는 자는 공동구를 설치하여야 한다.
- ② 공동구관리자는 5년마다 해당 공동구의 안전 및 유지관리계획을 수립·시행하여야 한다.
- ③ 공동구의 관리에 소요되는 비용은 그 공동구를 점용하는 자가 함께 부담하되, 부담비율은 점용면적을 고려하여 공동구관리자가 정한다.
- ④ 공동구 설치비용 부담액을 완납하지 않은 자가 공동구를 점용하려면 그 공동구를 관리하는 공동구관리자의 허가를 받아야 한다.
- ⑤ 공동구관리자는 1년에 1회 이상 공동구의 안전점검을 실시하여야 한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 다른 법률에 따라 지정·고시된 지역이 이 법에 따른 도시지역으로 결정·고시된 것으로 보는 경우를 모두 고른 것은?

- | |
|--|
| ㄱ 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발지구 |
| ㄴ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 국가산업단지 |
| ㄷ 「어촌·어항법」에 따른 어항구역으로서 도시지역에 연접한 공유수면 |
| ㄹ 관리지역의 산림 중 「산지관리법」에 따라 보전산지로 지정·고시된 지역 |

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| ① ㄱ, ㄴ | ② ㄷ, ㄹ | ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ |
| ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ | ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ | |

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 감정평가법인의 주사무소 및 분사무소에 주재하는 감정평가사가 각각 3명이면 설립 기준을 충족하지 못한다.
- ② 감정평가법인을 해산하려는 경우에는 국토교통부장관의 인가를 받아야 한다.
- ③ 감정평가법인은 사원 전원의 동의 또는 주주총회의 의결이 있는 때에는 국토교통부장관의 인가를 받아 다른 감정평가법인과 합병할 수 있다.
- ④ 자본금 미달은 감정평가법인의 해산 사유에 해당한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 감정평가법인등이 업무정지처분 기간 중에 법원에 계속 중인 소송 또는 경매를 위한 토지등의 감정평가업무를 한 경우 가중하여 업무의 정지를 명할 수 있다.

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감정평가사 자격이 취소된 후 3년이 경과되지 아니한 사람은 감정평가사가 될 수 없다.
- ② 감정평가사 결격사유는 감정평가사 등록 및 갱신등록의 거부사유가 된다.
- ③ 감정평가사는 둘 이상의 감정평가법인 또는 감정평가사사무소에 소속될 수 없다.
- ④ 감정평가사 자격이 있는 사람이 국토교통부장관에게 등록하기 위해서는 1년 이상의 실무수습을 마쳐야 한다.
- ⑤ 감정평가사시험에 합격한 사람은 별도의 연수과정을 마치지 않더라도 감정평가사의 자격이 있다.

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 토지의 적정한 실거래가를 기준으로 하여야 한다.
- ② 감정평가법인등은 감정평가서의 원본을 발급일부터 2년 동안 보존하여야 한다.
- ③ 감정평가법인등은 토지의 매매업을 직접 할 수 있다.
- ④ 감정평가법인등의 업무수행에 따른 수수료의 요율은 국토교통부장관이 감정평가관리·징계위원회의 심의를 거치지 아니하고 결정할 수 있다.
- ⑤ 감정평가법인등이 감정평가서 관련 서류를 보관하는 기간과 국토교통부장관이 감정평가법인등의 해산이나 폐업시 제출받은 감정평가서 관련 서류를 보관하는 기간은 동일하다.

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다.
- ② 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 표준지 선정의 착오가 있음을 발견한 때에는 지체없이 이를 정정하여야 한다.
- ③ 관계 공무원이 표준지가격의 조사·평가를 위하여 택지에 출입하고자 할 때에는 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아 출입할 날의 3일 전에 그 점유자에게 일시와 장소를 통지하여야 한다.
- ④ 일출 전·일몰 후에는 그 토지의 점유자의 승인 없이 택지 또는 담장이나 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없다.
- ⑤ 개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용은 그 비용의 50퍼센트 이내에서 국고에서 보조할 수 있다.

부동산 가격공시에 관한 법령상 공동주택가격의 조사·산정 및 공시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관이 공동주택가격을 조사·산정하고자 할 때에는 한국부동산원에 의뢰한다.
- ② 국토교통부장관은 3월 31일에 대지가 합병된 공동주택의 공동주택가격을 그 해 6월 1일까지 산정·공시하여야 한다.
- ③ 공시기준일 이후 「건축법」에 따른 용도변경이 된 공동주택은 공동주택가격의 공시기준일을 다르게 할 수 있는 공동주택에 해당한다.
- ④ 공동주택가격의 공시에는 공동주택의 면적이 포함되어야 한다.
- ⑤ 아파트에 해당하는 공동주택은 국세청장이 국토교통부장관과 협의하여 그 공동주택가격을 별도로 결정·고시할 수 있다.

부동산 가격공시에 관한 법령상 지가의 공시에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 개별공시지가의 단위면적은 3.3제곱미터로 한다.
- ② 시장·군수 또는 구청장은 농지보전부담금 부과대상인 토지에 대해서는 개별공시지가를 결정·공시하지 아니할 수 있다.
- ③ 개별공시지가는 토지시장에 지가정보를 제공하고 일반적인 토지거래의 지표가 되며, 감정평가법인등이 개별적으로 토지를 감정평가하는 경우에 기준이 된다.
- ④ 표준지에 지상권이 설정되어 있을 때에는 그 지상권이 존재하지 아니하는 것으로 보고 표준지공시지가를 평가하여야 한다.
- ⑤ 표준지에 대한 용도지역은 표준지공시지가의 공시사항에 포함되지 않는다.

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사권이 설정된 재산을 판결에 따라 취득하는 경우 그 사권이 소멸된 후가 아니면 국유재산으로 취득하지 못한다.
- ② 국유재산의 범위에는 선박, 지상권, 광업권, 특허권, 저작권이 포함된다.
- ③ 총괄청은 다음 연도의 국유재산의 관리·처분에 관한 계획의 작성을 위한 지침을 매년 4월 30일까지 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다.
- ④ 총괄청은 일반재산을 보존용재산으로 전환하여 관리할 수 있다.
- ⑤ 확정판결에 따라 일반재산에 사권을 설정할 수 있다.

국유재산법령상 무단점유자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 행정재산에 대한 사용허가 기간이 끝난 후 다시 사용허가 없이 행정재산을 계속 사용한 자는 무단점유자에 해당한다.
- ② 정당한 사유없이 국유재산에 시설물을 설치한 경우 중앙관서의 장등의 「행정대집행법」을 준용하여 철거할 수 있다.
- ③ 무단점유자가 재해로 재산에 심한 손실을 입은 경우는 중앙관서의 장등이 변상금 징수를 미룰 수 있는 사유에 해당한다.
- ④ 변상금의 연체료 부과대상이 되는 연체기간은 납기일부터 60개월을 초과할 수 없다.
- ⑤ 중앙관서의 장등은 행정재산의 무단점유자에 대하여 그 재산에 대한 사용료의 100분의 150에 상당하는 변상금을 징수한다.

국유재산법령상 총괄청의 권한에 해당하지 않는 것은?

- ① 중앙관서의 장에게 해당 국유재산의 관리상황에 관한 보고의 요구
- ② 중앙관서의 장에게 그 소관 국유재산 용도폐지의 요구
- ③ 국유재산의 관리·처분에 관한 소관 중앙관서의 장이 분명하지 아니한 국유재산에 대한 그 소관 중앙관서 장의 지정
- ④ 중앙관서 소관 국유재산의 관리·처분 업무를 효율적으로 수행하기 위한 국유재산 책임관의 임명
- ⑤ 국유재산관리기금의 관리·운용을 위하여 필요한 자금의 차입

국유재산법령상 일반재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반재산은 대부 또는 처분할 수 있다.
- ② 총괄청은 3년 이상 활용되지 아니한 일반재산을 민간사업자와 공동으로 개발할 수 있다.
- ③ 정부출자기업체의 주주 등 출자자에게 해당 기업체의 지분증권을 매각하는 경우에는 일반재산을 수의계약으로 처분할 수 있다.
- ④ 정부는 정부출자기업체의 운영체제와 경영구조의 개편을 위하여 필요한 경우에는 일반재산을 현물출자할 수 있다.
- ⑤ 일반재산인 토지와 사유재산인 토지를 교환할 때 쌍방의 가격이 같지 아니하면 그 차액을 금전으로 대납하여야 한다.

건축법령상 특별건축구역에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시장·군수·구청장은 특별건축구역의 지정을 신청할 수 없다.
- ② 「군사기지 및 군사시설 보호법」에 따른 군사기지 및 군사시설 보호구역은 특례 적용이 필요하다고 인정하는 경우에도 특별건축구역으로 지정될 수 없다.
- ③ 시·도지사는 「도시개발법」에 따른 도시개발구역에 대하여 특별건축구역을 지정할 수 있다.
- ④ 「주택도시보증법」에 따른 주택도시보증공사가 건축하는 건축물은 특별건축구역에서 특례사항을 적용하여 건축할 수 있는 건축물에 해당된다.
- ⑤ 지정신청기관은 특별건축구역 지정 이후 특별건축구역의 도시·군관리계획에 관한 사항이 변경되는 경우에는 변경지정을 받지 않아도 된다.

건축법령상 건축허가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 50층의 공동주택을 광역시에 건축하려면 광역시장의 허가를 받아야 한다.
- ② 자연환경을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층의 숙박시설에 대하여 시장·군수가 건축허가를 하려면 도지사의 승인을 받아야 한다.
- ③ 건축허가를 받으면 「자연공원법」에 따른 행위허가를 받은 것으로 본다.
- ④ 건축허가시 실시하는 건축물 안전영향평가는 건축물이 연면적 10만 제곱미터 이상이고 21층 이상일 것을 요건으로 한다.
- ⑤ 2층 건축물이 건축허가 대상이라도 증축하려는 부분의 바닥면적의 합계가 80제곱미터인 경우에는 증축에 대한 건축신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 창고용지 ② 공장용지 ③ 수도용지
④ 주택용지 ⑤ 철도용지

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적공부에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 지적공부의 전부가 멸실된 경우에는 국토교통부장관은 지체없이 이를 복구하여야 한다.
- ② 국토교통부장관은 정보처리시스템을 통하여 지적정보관리체계에 기록·저장한 지적공부가 멸실될 경우를 대비하여 지적공부를 복제하여 관리하는 정보관리체계를 구축하여야 한다.
- ③ 지적공부를 정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 경우 관할 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 그 지적공부를 지적정보관리체계에 영구히 보존하여야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 지적공부의 효율적인 관리 및 활용을 위하여 지적정보 전담 관리기구를 설치·운영한다.
- ⑤ 지방자치단체의 장이 지적전산자료를 신청하는 경우에는 지적전산자료의 이용 목적등에 관하여 미리 관계 중앙행정기관의 심사를 받지 않아도 된다.

감정평가사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 대지권등록부에 등록하여야 하는 사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 토지의 소재 ② 지번
- ③ 대지권 비율 ④ 소유자의 성명 또는 명칭
- ⑤ 개별공시지가와 그 기준일

감정평가사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적소관청이 토지의 이동에 따라 지상경계를 새로
정한 경우 지상경계점등록부에 등록할 사항에 해당하지 않는 것은?

- | | |
|--------------------|-------------|
| ① 토지의 소재 | ② 지번 |
| ③ 경계점 위치 설명도 | ④ 경계점의 사진파일 |
| ⑤ 경계점 위치의 토지소유자 성명 | |

부동산등기법령상 '이의'에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등기관이 결정 또는 처분에 이의가 있는 자는 관할 지방법원에 이의신청을 할 수 있다.
- ② 이의의 신청은 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 등기소에 이의신청서를 제출하는 방법으로 한다.
- ③ 관할 지방법원은 이의신청에 대하여 결정하기 전에 등기관에게 가등기 또는 이의가 있다는 뜻의 부기등기를 명령할 수 없다.
- ④ 이의의 비용에 대하여는 「비송사건절차법」을 준용한다.
- ⑤ 이의에 대한 관할 지방법원의 결정에 대하여는 「비송사건절차법」에 따라 항고할 수 있다.

부동산등기법령상 수용으로 인한 등기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수용으로 인한 소유권이전등기는 등기관이 단독으로 신청할 수 없다.
- ② 등기관이 수용으로 인한 소유권이전등기를 하는 경우 그 부동산의 등기기록 중 소유권 외의 권리에 관한 등기가 있으면 그 등기를 당사자의 신청에 따라 말소하여야 한다.
- ③ 부동산에 관한 소유권 외의 권리의 수용으로 인한 권리에이전등기에 관하여는 수용으로 인한 소유권이전등기 규정이 적용되지 않는다.
- ④ 등기관이 수용으로 인한 소유권이전등기를 하는 경우 그 부동산의 등기기록 중 그 부동산을 위하여 존재하는 지역권의 등기는 직권으로 말소할 수 없다.
- ⑤ 수용으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에 등기관은 포괄승계인을 갈음하여 포괄승계로 인한 소유권이전의 등기를 신청할 수 없다.

동산·채권 등의 담보에 관한 법령상 동산담보권의 목적물에 해당하지 않는 것을 모두 고른 것은?

- ㉠. 무기명채권증서
- ㉡. 화물상환증이 작성된 동산
- ㉢. 「선박등기법」에 따라 등기된 선박
- ㉣. 「자산유동화에 관한 법률」에 따른 유동화증권

- ① $\neg$
② L, C
③ L, R
④ $\neg$, C, R
⑤ $\neg$, L, C, R

도시 및 주거환경정비법령상 조합임원에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 조합임원이 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 경우에는 총회의 의결을 거쳐 해임된다.
- ② 조합임원은 조합원 10분의 1 이상의 요구로 소집된 총회에서 조합원 과반수의 출석과 출석 조합원 과반수의 동의를 받아 해임할 수 있다.
- ③ 조합장 또는 이사가 자기를 위하여 조합과 계약이나 소송을 할 때에는 대의원회의 의장이 조합을 대표한다.
- ④ 조합임원의 임기는 정관으로 정하되, 연임할 수 없다.
- ⑤ 조합의 정관에는 조합임원 업무의 분담 및 대행 등에 관한 사항은 포함되지 아니한다.

도시 및 주거환경정비법령상 도시·주거환경정비기본계획(이하 ‘기본계획’)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도지사가 대도시가 아닌 시로서 기본계획을 수립할 필요가 없다고 인정하는 시에 대하여는 기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.
- ② 정비사업의 계획기간을 단축하는 경우 기본계획의 수립권자는 주민공람과 지방의회의 의견청취 절차를 거쳐야 한다.
- ③ 기본계획에는 세입자에 대한 주거안정대책도 포함되어야 한다.
- ④ 대도시의 시장이 아닌 시장은 기본계획을 수립하려면 도지사의 승인을 받아야 한다.
- ⑤ 기본계획의 수립권자는 기본계획을 수립하는 경우에 14일 이상 주민에게 공람하여 의견을 들어야 한다.

도시 및 주거환경정비법령상 정비구역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 정비구역의 지정권자는 정비구역에서의 건축물의 최고 높이를 변경하는 경우에는 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.
- ② 정비구역의 지정권자는 정비사업의 효율적인 추진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 하나의 정비구역을 둘 이상의 정비구역으로 분할하는 방법으로 정비구역을 지정할 수 있다.
- ③ 정비사업의 시행으로 토지등소유자에게 과도한 부담이 발생할 것으로 예상되는 경우 정비구역의 지정권자는 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니하고 정비구역등을 해제할 수 있다.
- ④ 주거환경개선사업은 사업시행자가 정비구역에서 정비기반시설 및 공동이용시설을 새로 설치 하거나 확대하고 토지등소유자가 스스로 주택을 보전·정비하거나 개량하는 방법으로 할 수 있다.
- ⑤ 정비구역등의 추진 상황으로 보아 지정 목적을 달성할 수 없다고 인정되어 정비구역등이 해제된 경우 정비계획으로 변경된 용도지역은 정비구역 지정 이전의 상태로 환원된 것으로 본다.

도시 및 주거환경정비법령상 정비사업의 시행에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재건축사업은 조합이 조합원의 과반수의 동의를 받아 시장·군수등과 공동으로 시행할 수 있다.
- ② 토지등소유자가 20인 미만인 경우에는 토지등소유자가 직접 재개발사업을 시행할 수 없다.
- ③ 조합설립추진위원회도 개략적인 정비사업 시행계획서를 작성할 수 있다.
- ④ 재개발사업은 정비구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 건축물을 건설하여 공급하거나 환지로 공급하는 방법으로 한다.
- ⑤ 조합이 사업시행자인 경우 시장·군수등은 특별한 사유가 없으면 사업시행계획서의 제출이 있는 날부터 60일 이내에 인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통보하여야 한다.

01

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날의 다음날부터 발생한다.
- ② 시·도지사는 국토교통부장관이 입안하여 결정한 도시·군관리계획을 변경하려면 미리 환경부장관과 협의하여야 한다.
- ③ 도시·군관리계획을 입안할 수 있는 자가 입안을 제안받은 경우 그 처리 결과를 제안자에게 알려야 한다.
- ④ 도시·군관리계획도서 및 계획설명서의 작성기준·작성방법 등은 조례로 정한다.
- ⑤ 도지사가 도시·군관리계획을 직접 입안하는 경우 지형도면을 작성할 수 없다.

02

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군기본계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 다른 법률에 따른 지역·지구 등의 지정으로 인하여 도시·군기본계획의 변경이 필요한 경우에는 토지적성평가를 하지 아니할 수 있다.
- ② 광역시장은 도시·군기본계획을 변경하려면 관계 행정기관의 장과 협의한 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ③ 시장 또는 군수는 도시·군기본계획을 변경하려면 도지사의 승인을 받아야 한다.
- ④ 시장 또는 군수는 10년마다 관할 구역의 도시·군기본계획에 대하여 그 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.
- ⑤ 수도권정비계획법에 의한 수도권에 속하지 아니하고 광역시와 경계를 같이하지 아니한 시로서 인구 10만명 이하인 시의 시장은 도시기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위의 허가 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 재난수습을 위한 응급조치인 경우에도 개발행위허가를 받고 하여야 한다.
- ② 시장 또는 군수가 개발행위허가에 경관에 관한 조치를 할 것을 조건으로 붙이는 경우 미리 개발행위허가를 신청한 자의 의견을 들어야 한다.
- ③ 성장관리방안을 수립한 지역에서 하는 개발행위는 중앙도시계획위원회와 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ④ 지방자치단체는 자신이 시행하는 개발행위의 이행을 보증하기 위하여 이행보증금을 예치하여야 한다.
- ⑤ 기반시설부담구역으로 지정된 지역은 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐 10년 이내의 기간 동안 개발행위허가를 제한할 수 있다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역·용도지구·용도구역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 녹지지역과 공업지역은 도시지역에 속한다.
- ② 용도지구 중 보호지구는 주거 및 교육 환경 보호나 청소년 보호 등의 목적으로 청소년 유해시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구이다.
- ③ 국토교통부장관은 국방부장관의 요청이 있어 보안상 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정되면 개발제한구역의 지정을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.
- ④ 해양수산부장관은 수산자원을 보호·육성하기 위하여 필요한 공유수면이나 그에 인접한 토지에 대한 수산자원보호구역의 지정을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다.
- ⑤ 공유수면매립구역이 둘 이상의 용도지역에 걸쳐 있거나 이웃하고 있는 경우 그 매립 구역이 속할 용도지역은 도시·군관리계획결정으로 지정하여야 한다.

법령 개정으로 삭제

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 광역도시계획은 광역계획권의 장기발전방향을 제시하는 계획을 말한다.
- ② 도시·군기본계획의 내용이 광역도시계획의 내용과 다를 때에는 도시·군기본계획의 내용이 우선한다.
- ③ 도시·군관리계획으로 결정하여야 할 사항은 국가계획에 포함될 수 없다.
- ④ 시장 또는 군수가 관할 구역에 대하여 다른 법률에 따른 환경에 관한 부문별 계획을 수립할 때에는 도시·군관리계획의 내용에 부합되게 하여야 한다.
- ⑤ 이해관계자가 도시·군관리계획의 입안을 제안한 경우, 그 입안 및 결정에 필요한 비용의 전부를 이해관계자가 부담하여야 한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 ‘법률 등의 위반자에 대한 처분’을 함에 있어서 청문을 실시해야 하는 경우로 명시된 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 개발행위허가의 취소
- ㉡ 개발행위의 변경허가
- ㉢ 토지거래계약 허가의 취소
- ㉣ 실시계획인가의 취소
- ㉤ 도시·군계획시설사업의 시행자 지정의 취소

① ㉠, ㉡

② ㉡, ㉣

③ ㉠, ㉢, ㉤

④ ㉢, ㉣, ㉤

⑤ ㉠, ㉡, ㉣, ㉤

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발밀도관리구역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개발밀도관리구역의 지정권자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수이다.
- ② 개발밀도관리구역은 기반시설의 설치가 용이한 지역을 대상으로 건폐율·용적률을 강화하여 적용하기 위해 지정한다.
- ③ 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 용적률 최대한도의 50퍼센트 범위에서 용적률을 강화하여 적용한다.
- ④ 지정권자가 개발밀도관리구역을 지정하려면 해당 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ⑤ 지정권자는 개발밀도관리구역을 지정·변경한 경우에는 그 사실을 당해 지방자치단체의 공보에 게재하는 방법으로 고시하여야 한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 광역도시계획에는 경관계획에 관한 사항 중 광역계획권의 지정목적에 이루는 데 필요한 사항에 대한 정책 방향이 포함되어야 한다.
- ② 도지사가 광역계획권을 지정하려면 관계 중앙행정기관의 장의 의견을 들은 후 지방의회의 동의를 얻어야 한다.
- ③ 광역도시계획을 공동으로 수립하는 시·도지사는 그 내용에 관하여 서로 협의가 되지 아니하는 경우 공동으로 국토교통부장관에게 조정을 신청하여야 한다.
- ④ 광역계획권이 둘 이상의 시·도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우에는 국토교통부장관이 당해 광역도시계획의 수립권자가 된다.
- ⑤ 도지사는 시장 또는 군수가 요청하는 경우에는 단독으로 광역도시계획을 수립할 수 있으며, 이 경우 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위 규모의 제한을 받는 경우 용도지역과 그 용도지역에서 허용되는 토지형질변경면적을 옳게 연결한 것은?

- ① 상업지역 - 3만제곱미터 미만 ② 공업지역 - 3만제곱미터 미만
③ 보전녹지지역 - 1만제곱미터 미만 ④ 관리지역 - 5만제곱미터 미만
⑤ 자연환경보전지역 - 1만제곱미터 미만

11

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설 중 유통·공급시설에 해당하는 것은?

- ① 재활용시설 ② 방수설비 ③ 공동구
④ 주차장 ⑤ 도축장

12

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역별 용적률의 범위로 옳지 않은 것은?
(단, 조례 및 기타 강화·완화조건은 고려하지 않음)

- ① 제2종일반주거지역: 100퍼센트 이상 250퍼센트 이하
- ② 유통상업지역: 200퍼센트 이상 1천100퍼센트 이하
- ③ 생산녹지지역: 50퍼센트 이상 100퍼센트 이하
- ④ 준공업지역: 150퍼센트 이상 500퍼센트 이하
- ⑤ 농림지역: 50퍼센트 이상 80퍼센트 이하

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시계획위원회에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시·도도시계획위원회는 위원장 및 부위원장 각 1명을 포함한 20명 이상 25명 이하의 위원으로 구성한다.
- ② 시·도도시계획위원회의 위원장과 부위원장은 위원 중에서 해당 시·도지사가 임명 또는 위촉한다.
- ③ 중앙도시계획위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ④ 시·군·구도시계획위원회에는 분과위원회를 둘 수 없다.
- ⑤ 중앙도시계획위원회 회의록은 심의 종결 후 3개월 이내에 공개 요청이 있는 경우 원본을 제공하여야 한다.

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우 적정한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있다.
- ② 감정평가법인등은 해산 또는 폐업하는 경우에도 감정평가서 관련 서류를 발급일부터 5년 이상 보존하여야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 감정평가 타당성조사를 할 경우 해당 감정평가를 의뢰한 자에게 의견진술 기회를 주어야 한다.
- ④ 감정평가법인은 감정평가서를 의뢰인에게 발급하기 전에 같은 법인 소속의 다른 감정평가사에게 감정평가서의 적정성을 심사하게 하여야 한다.
- ⑤ 토지 및 건물의 가격에 관한 정보 및 자료는 감정평가 정보체계의 관리대상에 해당한다.

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사의 권리와 의무 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감정평가사합동사무소에 두는 감정평가사의 수는 2명 이상으로 한다.
- ② 감정평가사사무소의 폐업신고와 관련하여 국토교통부장관은 폐업신고의 접수업무를 한국감정평가사협회에 위탁한다.
- ③ 감정평가법인등은 소속 감정평가사의 고용관계가 종료된 때에는 한국부동산원에 신고하여야 한다.
- ④ 감정평가법인등은 고의 또는 중대한 과실로 잘못된 평가를 하여서는 아니 된다.
- ⑤ 감정평가법인등이 감정평가를 하면서 고의 또는 과실로 감정평가 당시의 적정가격과 현저한 차이가 있게 감정평가를 함으로써 선의의 제3자에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사의 징계사유에 해당하지 않는 것은?

- ① 등록을 한 감정평가사가 감정평가사사무소의 개설신고를 하지 아니하고 감정평가업을 한 경우
- ② 수수료의 요율 및 실비에 관한 기준을 지키지 아니한 경우
- ③ 토지등의 매매업을 직접 한 경우
- ④ 친족 소유 토지등에 대해서 감정평가한 경우
- ⑤ 직무와 관련하여 과실범으로 금고 이상의 형을 선고받아 그 형이 확정된 경우

부동산 가격공시에 관한 법령상 비주거용 부동산가격의 공시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관이 비주거용 표준부동산을 선정할 경우 미리 해당 비주거용 표준부동산이 소재하는 시·도지사의 의견을 들어야 하나, 이를 시장·군수·구청장의 의견으로 대신할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 비주거용 표준부동산가격을 공시할 수 있다.
- ③ 비주거용 표준부동산가격의 공시에는 비주거용 표준부동산의 대지면적 및 형상이 포함되어야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 비주거용 개별부동산가격의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 비주거용 부동산가격비준표를 작성하여 시장·군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.
- ⑤ 공시기준일이 따로 정해지지 않은 경우, 비주거용 집합부동산가격의 공시기준일은 1월 1일로 한다.

부동산 가격공시에 관한 법령상 주택가격의 공시에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국토교통부장관은 표준주택을 선정할 때에는 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 공동주택 중에서 해당 일단의 공동주택을 대표할 수 있는 주택을 선정하여야 한다.
- ② 국토교통부장관은 표준주택가격을 조사·산정하고자 할 때에는 한국부동산원 또는 둘이상의 감정평가법인등에게 의뢰한다.
- ③ 표준주택가격은 국가·지방자치단체 등이 과세업무와 관련하여 주택의 가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 활용하여야 한다.
- ④ 표준주택가격의 공시사항에는 지목, 도로 상황이 포함되어야 한다.
- ⑤ 개별주택가격 결정·공시에 소요되는 비용은 75퍼센트 이내에서 지방자치단체가 보조할 수 있다.

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가의 검증을 의뢰받은 감정평가법인등이 검토·확인하여야 하는 사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 비교표준지 선정의 적정성에 관한 사항
- ② 산정한 개별토지가격과 표준지공시지가의 균형 유지에 관한 사항
- ③ 산정한 개별토지가격과 인근토지의 지가 및 전년도 지가와의 균형 유지에 관한 사항
- ④ 토지가격비준표 작성의 적정성에 관한 사항
- ⑤ 개별토지가격 산정의 적정성에 관한 사항

국유재산법령상 행정재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 행정재산은 사유재산과 교환할 수 없다.
- ② 행정재산을 경쟁입찰의 방법으로 사용허가하는 경우 1개 이상의 유효한 입찰이 있으면 최고가격으로 응찰한 자를 낙찰자로 한다.
- ③ 두 번에 걸쳐 유효한 입찰이 성립되지 아니한 행정재산의 경우 수의의 방법으로 사용허가를 받을 자를 결정할 수 있다.
- ④ 중앙관서의 장이 행정재산의 사용허가를 철회하려는 경우에는 청문을 하여야 한다.
- ⑤ 중앙관서의 장은 행정재산으로 사용하기로 결정한 날부터 5년이 지난 날까지 행정재산으로 사용되지 아니한 행정재산은 지체 없이 그 용도를 폐지하여야 한다.

국유재산법령상 중앙관서의 장이 행정재산의 사용료를 면제할 수 있는 경우에 해당하지 않는 것은?

- ① 행정재산으로 할 목적으로 기부를 받은 재산에 대하여 기부자의 상속인에게 사용허가 하는 경우
- ② 건물 등을 신축하여 기부채납을 하려는 자가 신축기간에 그 부지를 사용하는 경우
- ③ 행정재산을 직접 공공용으로 사용하려는 지방자치단체에 사용허가하는 경우
- ④ 사용허가를 받은 행정재산을 천재지변으로 사용하지 못하게 되었을 때 그 사용하지못한 기간에 대한 사용료의 경우
- ⑤ 법령에 따라 정부가 자본금의 50퍼센트 이상을 출자하는 법인이 행정재산을 직접 비영리공익 사업용으로 사용하고자 하여 사용허가하는 경우

국유재산법령상 일반재산에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 총괄청은 일반재산의 관리·처분에 관한 사무의 일부를 위탁받을 수 없다.
- ② 증권을 제외한 일반재산을 지방자치단체에 처분할 때 처분재산의 예정가격은 두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액으로 결정한다.
- ③ 조림을 목적으로 하는 토지의 대부기간은 25년 이상으로 한다.
- ④ 중앙관서의 장은 일반재산을 교환하려면 그 내용을 감사원에 보고하여야 한다.
- ⑤ 일반재산을 매각하면서 매각대금을 한꺼번에 납부하기로 한 경우 매각대금의 완납 이전에도 해당 매각재산의 소유권 이전이 가능하다.

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 행정재산은 민법 에 따른 시효취득의 대상이 된다.
- ② 판결에 따라 취득하는 경우에도 사권이 소멸되지 않은 재산은 국유재산으로 취득하지 못한다.
- ③ 총괄청은 일반재산을 보존용재산으로 전환하여 관리할 수 있다.
- ④ 직접 공공용으로 사용하기 위하여 국유재산을 관리전환하는 경우에는 유상으로 하여야 한다.
- ⑤ 중앙관서의 장이 국유재산으로 취득한 소유자 없는 부동산은 등기일부터 20년간은 처분할 수 없다.

건축법령상 건축허가권자로부터 건축 관련 입지와 규모의 사전결정 통지를 받은 경우 허가를 받은 것으로 보는 것이 아닌 것은?

- ① 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 개발행위허가
- ② 산지관리법에 따른 산지전용허가(보전산지가 아님)
- ③ 농지법에 따른 농지전용허가
- ④ 하천법에 따른 하천점용허가
- ⑤ 도로법에 따른 도로점용허가

건축법령상 시설군과 그에 속하는 건축물의 용도를 옳게 연결한 것은?

- ① 자동차 관련 시설군 - 운수시설 ② 산업 등 시설군 - 자원순환 관련 시설
- ③ 전기통신시설군 - 공장 ④ 문화집회시설군 - 수련시설
- ⑤ 교육 및 복지시설군 - 종교시설

건축법령상 면적이 200제곱미터 이상인 대지에 건축을 하는 건축주는 용도지역 및 건축물의 규모에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 기준에 따라 대지에 조경이나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 건축법령은 예외적으로 조경 등의 조치를 필요로 하지 않는 건축물을 허용하고 있다. 이러한 예외에 해당 하는 것을 모두 고른 것은? (단, 그 밖의 조례, 건축법 제73조에 따른 적용 특례, 건축협정은 고려하지 않음)

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| ㉠ 축사 | ㉡ 녹지지역에 건축하는 건축물 |
| ㉢ 건축법상 가설건축물 | ㉣ 면적 4천 제곱미터인 대지에 건축하는 공장 |
| ㉤ 상업지역에 건축하는 연면적 합계가 1천 500제곱미터인 물류시설 | |

- ① ㉠ ㉡ ㉢ ② ㉠ ㉡ ㉣ ③ ㉢ ㉣ ㉤ ㉡
- ④ ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ⑤ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉡

건축법령상 건축물의 구조 및 재료 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 건축물은 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍압, 지진, 그 밖의 진동 및 충격 등에 대하여 안전한 구조를 가져야 한다.
- ② 지방자치단체의 장은 구조 안전 확인 대상 건축물에 대하여 건축허가를 하는 경우 내진성능 확보 여부를 확인하여야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 지진으로부터 건축물의 구조 안전을 확보하기 위하여 건축물의 용도, 규모 및 설계구조의 중요도에 따라 내진등급을 설정하여야 한다.
- ④ 연면적이 200제곱미터인 목구조 건축물을 건축하고자 하는 자는 사용승인을 받는 즉시 내진능력을 공개하여야 한다.
- ⑤ 국가 또는 지방자치단체는 건축물의 소유자나 관리자에게 피난시설 등의 설치, 개량·보수 등 유지·관리에 대한 기술지원을 할 수 있다.

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목의 구분과 그에 속하는 내용의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 도로 - 고속도로의 휴게소 부지
- ② 하천 - 자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 토지
- ③ 제방 - 방조제의 부지
- ④ 대 - 묘지 관리를 위한 건축물의 부지
- ⑤ 전 - 물을 상시적으로 직접 이용하여 미나리를 주로 재배하는 토지

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적공부에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 지적소관청은 관할 시·도지사의 승인을 받은 경우 지적서고에 보존되어 있는 지적공부를 해당 청사 밖으로 반출할 수 있다.
- ② 지적공부를 정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 경우 관할 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 그 지적공부를 지적정보관리체계에 영구히 보존하여야 한다.
- ③ 지적소관청은 부동산의 효율적 이용과 부동산과 관련된 정보의 종합적 관리·운영을 위하여 부동산종합공부를 관리·운영한다.
- ④ 부동산종합공부를 열람하거나 부동산종합증명서를 발급받으려는 자는 지적소관청이나 읍·면·동의 장에게 신청할 수 있다.
- ⑤ 지적전산자료를 신청하려는 자는 지적전산자료의 이용 또는 활용 목적 등에 관하여 미리 중앙지적위원회의 심사를 받아야 한다.

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적도에 등록하여야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 토지의 소재
- ② 소유권 지분
- ③ 도곽선과 그 수치
- ④ 삼각점 및 지적기준점의 위치
- ⑤ 지목

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지소유자가 하여야 하는 신청을 대신할 수 있는 자에 해당하지 않는 것은? (단, 등록사항 정정 대상 토지는 제외함)

- ① 국가가 취득하는 토지인 경우: 해당 토지를 관리하는 행정기관의 장
- ② 지방자치단체가 취득하는 토지인 경우: 해당 지방지적위원회
- ③ 주택법에 따른 공동주택의 부지인 경우: 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률에 따른 관리인 또는 해당 사업의 시행자
- ④ 민법 제404조에 따른 채권자
- ⑤ 공공사업 등에 따라 지목이 학교용지로 되는 토지인 경우: 해당 사업의 시행자

부동산등기법령상 임차권 설정등기의 등기사항 중 등기원인에 그 사항이 없더라도 반드시 기록하여야 하는 사항을 모두 고른 것은?

㉠ 등기목적	㉡ 권리자	㉢ 차임
㉤ 차임지급시기	㉥ 임차보증금	㉦ 존속기간

- ① ㉠, ㉡, ㉢
- ② ㉠, ㉢, ㉤
- ③ ㉡, ㉢, ㉥
- ④ ㉠, ㉤, ㉥, ㉦
- ⑤ ㉡, ㉤, ㉥, ㉦

부동산등기법령상 ‘변경등기의 신청’에 관한 조문의 일부분이다.

()에 들어갈 내용으로 각각 옳은 것은?

- 토지의 분할, 합병이 있는 경우와 제34조의 등기사항에 변경이 있는 경우에는 그 토지 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 (㉟) 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.
- 건물의 분할, 구분, 합병이 있는 경우와 제40조의 등기사항에 변경이 있는 경우에는 그 건물 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 (㊱) 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.

- ① ㉠: 30일, ㉡: 30일
② ㉠: 3개월, ㉡: 3개월
③ ㉠: 3개월, ㉡: 1개월
④ ㉠: 1개월, ㉡: 3개월
⑤ ㉠: 1개월, ㉡: 1개월

부동산등기법령상 등기신청에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 법인의 합병에 따른 등기는 등기관리자가 단독으로 신청한다.
- ② 신탁재산에 속하는 부동산의 신탁등기는 수탁자가 단독으로 신청한다.
- ③ 수용으로 인한 소유권이전등기는 등기관리자가 단독으로 신청할 수 있다.
- ④ 채권자는 민법 제404조에 따라 채무자를 대위하여 등기를 신청할 수 있다.
- ⑤ 대표자가 있는 종중에 속하는 부동산의 등기는 대표자의 명의로 신청한다.

부동산등기법령상 '권리에 관한 등기'에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 권리자가 2인 이상인 경우에는 권리자별 지분을 기록하여야 하고 등기할 권리가 총유인 때에는 그 뜻을 기록하여야 한다.
- ② 등기원인에 권리의 소멸에 관한 약정이 있을 경우 신청인은 그 약정에 관한 등기를 신청할 수 있다.
- ③ 등기관이 소유권 외의 권리에 대한 처분제한 등기를 할 때 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙이 없으면 부기로 할 수 없다.
- ④ 등기관이 환매특약의 등기를 할 때 매매비용은 기록하지 아니한다.
- ⑤ 등기관이 소유권보존등기를 할 때 등기원인과 그 연월일을 기록하여야 한다.

동산·채권 등의 담보에 관한 법령상 동산담보권에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 동산담보권의 효력은 설정행위에 다른 약정이 있더라도 담보목적물에 부합된 물건과 종물에 미친다.
- ② 동산담보권은 피담보채권과 분리하여 타인에게 양도할 수 있다.
- ③ 담보권설정자가 담보목적물을 점유하는 경우에 경매절차는 압류에 의하여 개시한다.
- ④ 채무자의 변제를 원인으로 동산담보권의 실행을 중지함으로써 담보권자에게 손해가 발생하더라도 채무자가 그 손해를 배상하여야 하는 것은 아니다.
- ⑤ 담보권자는 자기의 채권을 변제받기 위하여 담보목적물의 경매를 청구할 수 없다.

도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설이 아닌 것은?

- ① 경찰서 ② 공용주차장 ③ 상수도
- ④ 하천 ⑤ 지역난방시설

도시 및 주거환경정비법령상 정비구역의 해제사유에 해당하는 것은?

- ① 조합의 재건축사업의 경우, 토지등소유자가 정비구역으로 지정·고시된 날부터 1년이 되는 날까지 조합설립추진위원회의 승인을 신청하지 않은 경우
- ② 조합의 재건축사업의 경우, 토지등소유자가 정비구역으로 지정·고시된 날부터 2년이 되는 날까지 조합설립인가를 신청하지 않은 경우
- ③ 조합의 재건축사업의 경우, 조합설립추진위원회가 추진위원회 승인일부터 1년이 되는날까지 조합설립인가를 신청하지 않은 경우
- ④ 토지등소유자가 재개발사업을 시행하는 경우로서 토지등소유자가 정비구역으로 지정·고시된 날부터 5년이 되는 날까지 사업시행계획인가를 신청하지 않은 경우
- ⑤ 조합설립추진위원회가 구성된 구역에서 토지등소유자의 100분의 20이 정비구역의 해제를 요청한 경우

도시 및 주거환경정비법령상 조합설립추진위원회와 조합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조합설립추진위원회는 설계자의 선정 및 변경의 업무를 수행할 수 있다.
- ② 조합설립추진위원회는 추진위원회를 대표하는 추진위원장 1명과 감사를 두어야 한다.
- ③ 조합장이 자기를 위하여 조합과 계약이나 소송을 할 때에는 이사가 조합을 대표한다.
- ④ 정비사업전문관리업자의 선정 및 변경의 사항은 조합 총회의 의결을 거쳐야 한다.
- ⑤ 조합장이 아닌 조합임원은 조합의 대의원이 될 수 없다.

도시 및 주거환경정비법령상 조합이 정관의 기재사항을 변경하려고 할 때, 조합원 3 분의 2이상의 찬성을 받아야 하는 것을 모두 고른 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ㉠ 조합의 명칭 및 사무소의 소재지
- ㉡ 조합원의 자격
- ㉢ 조합원의 제명 · 탈퇴 및 교체
- ㉣ 정비사업비의 부담 시기 및 절차
- ㉤ 조합의 비용부담 및 조합의 회계

① ㉠ ㉡ ㉢

② ㉠ ㉢ ㉤

③ ㉡ ㉢ ㉣

④ ㉠ ㉡ ㉢ ㉤

⑤ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

01

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설과 그 해당시설의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 공간시설 - 연구시설
- ② 방재시설 - 유수지
- ③ 유통·공급시설 - 시장
- ④ 보건위생시설 - 도축장
- ⑤ 교통시설 - 주차장

02

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 국토교통부장관이 단독으로 광역도시계획을 수립하는 경우는?

- ① 시·도지사가 협의를 거쳐 요청하는 경우
- ② 광역계획권을 지정한 날부터 3년이 지날 때까지 관할 시·도지사로부터 광역도시계획의 승인 신청이 없는 경우
- ③ 광역계획권이 둘 이상의 시·도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우
- ④ 광역계획권이 같은 도의 관할 구역에 속하여 있는 경우
- ⑤ 중앙행정기관의 장이 요청하는 경우

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군기본계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사는 관할 구역에 대하여 도시·군기본계획을 수립하여야 한다.
- ② 시장 또는 군수가 도시·군기본계획을 변경하려면 지방의회의 승인을 받아야 한다.
- ③ 도시·군기본계획을 변경하기 위하여 공청회를 개최한 경우, 공청회에서 제시된 의견이 타당하다고 인정하더라도 도시·군기본계획에 반영하지 않을 수 있다.
- ④ 도시·군기본계획 입안일부터 5년 이내에 토지적성평가를 실시한 경우에는 도시·군기본계획의 수립을 위한 기초조사의 내용에 포함되어야 하는 토지적성평가를 하지 아니할 수 있다.
- ⑤ 도지사는 시장 또는 군수가 수립한 도시·군기본계획에 대하여 관계 행정기관의 장과 협의하였다면, 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니하고 승인할 수 있다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위에 대한 도시계획위원회의 심의를 거쳐야 하는 사항에 관한 조문의 일부이다. ()에 들어갈 내용으로 각각 옳은 것은?

시·군·구도시계획위원회의 심의를 거쳐야 하는 사항

○ 면적이 (㉠)만제곱미터 미만인 토지의 형질 변경

○ 부피 (㉡)만제곱미터 이상 50만제곱미터 미만의 토석채취

- ① ㉠: 30, ㉡: 3 ② ㉠: 30, ㉡: 5 ③ ㉠: 30, ㉡: 7
- ④ ㉠: 50, ㉡: 3 ⑤ ㉠: 50, ㉡: 5

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역·용도지구·용도구역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 제2종일반주거지역은 중층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역을 말한다.
- ② 시·도지사는 대통령령으로 정하는 주거지역·공업지역·관리지역에 복합용도지구를 지정할 수 있다.
- ③ 경관지구는 자연경관지구, 시가지경관지구, 특화경관지구로 세분할 수 있다.
- ④ 관리지역에서 「농지법」에 따른 농업진흥지역으로 지정·고시된 지역은 농림지역으로 결정·고시된 것으로 본다.
- ⑤ 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획의 결정은 시가화 유보기간이 끝난 날부터 그 효력을 잃는다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설 부지의 매수 청구에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ㉠ 도시·군계획시설채권의 상환기간은 10년 이내로 한다.
- ㉡ 시장 또는 군수가 해당 도시·군계획시설사업의 시행자로 정하여진 경우에는 시장 또는 군수가 매수의무자이다.
- ㉢ 매수의무자는 매수하기로 결정한 토지를 매수 결정을 알린 날부터 3년 이내에 매수하여야 한다.
- ㉣ 매수 청구를 한 토지의 소유자는 매수의무자가 매수하지 아니하기로 결정한 경우 개발행위허가를 받아 대통령령으로 정하는 건축물을 설치할 수 있다.

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉢, ㉣

④ ㉠, ㉡, ㉣

⑤ ㉡, ㉢, ㉣

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 사업시행자가 공동구를 설치하여야 하는 지역등에 해당하지 않는 것은? (단, 지역 등의 규모는 200만제곱미터를 초과함)

- ① 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」에 따른 지역개발사업구역
- ② 「도시개발법」에 따른 도시개발구역
- ③ 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」에 따른 경제자유구역
- ④ 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비구역
- ⑤ 「도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법」에 따른 도청이전신도시

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구 단위계획에 관한 설명이다. ()에 들어갈 내용으로 각각 옳은 것은?

주민의 입안제안에 따른 지구단위계획에 관한 (ㄱ)결정의 고시일부터 (ㄴ)이내에 이 법 또는 다른 법률에 따라 허가·인가·승인 등을 받아 사업이나 공사에 착수하지 아니하면 그 (ㄴ)이 된 날의 다음날에 그 지구단위계획에 관한 (ㄱ)결정은 효력을 잃는다.

- ① ㄱ: 도시·군기본계획, ㄴ: 3년
② ㄱ: 도시·군기본계획, ㄴ: 5년
③ ㄱ: 도시·군관리계획, ㄴ: 1년
④ ㄱ: 도시·군관리계획, ㄴ: 3년
⑤ ㄱ: 도시·군관리계획, ㄴ: 5년

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역안에서의 건폐율의 최대한도가 가장 큰 것은?
(단, 조례 및 기타 강화·완화조건은 고려하지 않음)

- ① 제1종일반주거지역 ② 일반상업지역 ③ 계획관리지역
- ④ 준공업지역 ⑤ 준주거지역

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 조례로 따로 정할 수 있는 것에 해당하지 않는 것은?
(단, 조례에 대한 위임은 고려하지 않음)

- ① 도시·군계획시설의 설치로 인하여 토지 소유권 행사에 제한을 받는 자에 대한 보상에 관한 사항
- ② 도시·군관리계획 입안시 주민의 의견 청취에 필요한 사항
- ③ 대도시 시장이 지역여건상 필요하여 정하는 용도지구의 명칭 및 지정목적에 관한 사항
- ④ 기반시설부담구역별 특별회계 설치에 필요한 사항
- ⑤ 공동구의 점용료 또는 사용료 납부에 관한 사항

국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 과태료 부과 대상에 해당하는 것은?

- ① 도시·군관리계획의 결정이 없이 기반시설을 설치한 자
- ② 공동구에 수용하여야 하는 시설을 공동구에 수용하지 아니한 자
- ③ 정당한 사유 없이 지가의 동향 및 토지거래의 상황에 관한 조사를 방해한 자
- ④ 지구단위계획에 맞지 아니하게 건축물을 건축하거나 용도를 변경한 자
- ⑤ 기반시설설치비용을 면탈·경감하게 할 목적으로 거짓 자료를 제출한 자

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 국토교통부장관이 지구단위계획의 수립기준을 정할 때 고려하여야 하는 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 도시지역 외의 지역에 지정하는 지구단위계획구역은 해당 구역의 중심기능에 따라 주거형, 산업·유통형, 관광·휴양형 또는 복합형 등으로 지정 목적을 구분할 것
- ② 「택지개발촉진법」에 따라 지정된 택지개발지구에서 시행되는 사업이 끝난 후 10년이 지난 지역에 수립하는 지구단위계획의 내용 중 건축물의 용도제한의 사항은 해당 지역에 시행된 사업이 끝난 때의 내용을 유지함을 원칙으로 할 것
- ③ 「국가유산보호법」에 따른 역사문화환경 보존지역에서 지구단위계획을 수립하는 경우에는 국가유산 및 역사문화환경과 조화되도록 할 것
- ④ 건폐율·용적률 등의 완화 범위를 포함하여 지구단위계획을 수립하도록 할 것
- ⑤ 개발제한구역에 지구단위계획을 수립할 때에는 개발제한구역의 지정 목적이나 주변환경이 훼손되지 아니하도록 하고, 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」을 우선하여 적용할 것

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 정비사업에 관한 계획
- ㉡ 수산자원보호구역의 지정에 관한 계획
- ㉢ 기반시설의 개량에 관한 계획
- ㉣ 시범도시사업의 재원조달에 관한 계획

① ㉠, ㉢

② ㉡, ㉣

③ ㉠, ㉡, ㉢

④ ㉡, ㉢, ㉣

⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 토지가격비준표의 적용에 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다.
- ② 표준지로 선정된 토지에 대하여 개별공시지가를 결정·공시하지 아니하는 경우에는 해당 토지의 표준지공시지가를 개별공시지가로 본다.
- ③ 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 60일 이내에 서면 또는 구두로 이의를 신청할 수 있다.
- ④ 개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용 중 국고에서 보조할 수 있는 비용은 개별공시지가의 결정·공시에 드는 비용의 50퍼센트 이내로 한다.
- ⑤ 개별공시지가의 단위면적은 1제곱미터로 한다.

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 표준지를 선정할 때에는 일단의 토지 중에서 해당 일단의 토지를 대표할 수 있는 필지의 토지를 선정하여야 한다.
- ② 국토교통부장관은 표준지공시지가를 공시하기 위하여 표준지의 가격을 조사·평가할 때에는 해당 토지 소유자의 의견을 들어야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 표준지공시지가의 조사·평가액 중 최고평가액이 최저평가액의 1.3배를 초과하는 경우에는 해당 감정평가법인등에게 조사·평가보고서를 시정하여 다시 제출하게 할 수 있다.
- ④ 감정평가법인등은 표준지공시지가에 대하여 조사·평가보고서를 작성하는 경우에는 미리 해당 표준지를 관할하는 시·도지사 및 시장·군수·구청장의 의견을 들어야 한다.
- ⑤ 표준지공시지가는 감정평가법인등이 제출한 조사·평가보고서에 따른 조사·평가액의 최저치를 기준으로 한다.

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준주택가격의 공시사항에 포함되어야 하는 것을 모두 고른 것은?

- | |
|--------------------|
| ㄱ. 표준주택의 지번 |
| ㄴ. 표준주택의 임시사용승인일 |
| ㄷ. 표준주택의 대지면적 및 형상 |
| ㄹ. 용도지역 |

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감정평가사 결격사유는 감정평가사 등록의 거부사유와 취소사유가 된다.
- ② 등록한 감정평가사는 5년마다 그 등록을 갱신하여야 한다.
- ③ 등록한 감정평가사가 징계로 감정평가사 자격이 취소된 후 5년이 지나지 아니한 경우 국토교통부장관은 그 등록을 취소할 수 있다.
- ④ 감정평가사는 감정평가업을 하기 위하여 1개의 사무소만을 설치할 수 있다.
- ⑤ 부정한 방법으로 감정평가사 자격을 받은 이유로 그 자격이 취소된 후 3년이 지나지 아니한 사람은 감정평가사가 될 수 없다.

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사의 권리와 의무에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등록을 한 감정평가사가 감정평가업을 하려는 경우에는 국토교통부장관에게 감정평가사사무소의 개설신고를 하여야 한다.
- ② 감정평가사는 다른 사람에게 자격증 · 등록증을 양도 · 대여하여서는 아니된다.
- ③ 감정평가사는 2명 이상의 감정평가사로 구성된 감정평가사합동사무소를 설치할 수 있다.
- ④ 감정평가사는 둘 이상의 감정평가법인 또는 감정평가사사무소에 소속될 수 없다.
- ⑤ 감정평가법인등은 그 직무의 수행을 보조하기 위하여 피성년후견인을 사무직원으로 둘 수 있다.

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감정평가법인은 토지등의 이용 및 개발 등에 대한 조언이나 정보 등의 제공을 행한다.
- ② 감정평가법인은 토지등의 매매업을 직접 하여서는 아니된다.
- ③ 감정평가법인이 합병으로 해산한 때에는 이를 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 감정평가법인이 업무정지처분 기간 중에 감정평가업무를 한 경우에는 그 설립인가를 취소할 수 있다.
- ⑤ 감정평가법인의 자본금은 2억원 이상이어야 한다.

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국유재산책임관의 임명은 중앙관서의 장이 소속 관서에 설치된 직위를 지정하는 것으로 갈음할 수 있다.
- ② 확정판결에 따라 일반재산에 대하여 사권을 설정할 수 있다.
- ③ 총괄청은 국가에 기부하려는 재산이 재산가액 대비 유지·보수 비용이 지나치게 많은 경우에는 기부 받아서는 아니 된다.
- ④ 국가 외의 자는 기부를 조건으로 하더라도 국유재산에 영구시설물을 축조할 수 없다.
- ⑤ 중앙관서의 장은 국유재산의 관리·처분에 관련된 법령을 개정하려면 그 내용에 관하여 총괄청 및 감사원과 협의하여야 한다.

국유재산법령상 행정재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 중앙관서의 장은 행정재산을 직접 공공용으로 사용하려는 지방자치단체에 사용허가하는 경우에는 사용료를 면제할 수 있다.
- ② 중앙관서의 장은 사용허가를 받은 행정재산을 천재지변으로 사용하지 못하게 되면 그 사용하지 못한 기간에 대한 사용료를 면제할 수 있다.
- ③ 중앙관서의 장은 행정재산의 사용허가를 철회하려는 경우에는 「행정절차법」 제27조의 의견제출을 거쳐야 한다.
- ④ 중앙관서의 장은 행정재산으로 사용하기로 결정한 날부터 5년이 지난 날까지 행정재산으로 사용되지 아니한 경우에는 지체 없이 그 용도를 폐지하여야 한다.
- ⑤ 행정재산은 「민법」 제245조에도 불구하고 시효취득의 대상이 되지 아니한다.

국유재산법령상 행정재산의 사용허가에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 중앙관서의 장은 보존용 행정재산의 용도나 목적에 장애가 되지 아니하는 범위에서만 그에 대한 사용허가를 할 수 있다.
- ② 행정재산을 주거용으로 사용허가를 하는 경우에는 일반경쟁의 방법으로 사용허가를 받을 자를 결정하여야 한다.
- ③ 중앙관서의 장은 사용허가한 행정재산을 지방자치단체가 직접 공공용으로 사용하기 위하여 필요하게 된 경우에는 그 허가를 철회할 수 있다.
- ④ 행정재산으로 할 목적으로 기부를 받은 재산에 대하여 기부자에게 사용허가하는 경우에는 그 사용허가기간은 5년 이내로 한다.
- ⑤ 행정재산의 사용허가에 관하여는 「국유재산법」에서 정한 것을 제외하고는 「민법」의 규정을 준용한다.

국유재산법령상 일반재산에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정부는 정부출자기업체를 새로 설립하려는 경우에는 일반재산을 현물출자할 수 있다.
- ② 총괄청은 5년 이상 활용되지 아니한 일반재산을 민간사업자와 공동으로 개발할 수 없다.
- ③ 중앙관서의 장은 다른 법률에 따라 그 처분이 제한되는 경우에도 일반재산을 매각할 수 있다.
- ④ 국가가 직접 행정재산으로 사용하기 위하여 필요한 경우에도 일반재산인 동산과 사유재산인 동산을 교환할 수 없다.
- ⑤ 일반재산을 매각하는 경우 해당 매각재산의 소유권 이전은 매각대금의 완납 이전에도 할 수 있다.

건축법령상 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① “지하층”이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 3분의 1 이상인 것을 말한다.
- ② “거실”이란 건축물 안에서 거주, 집무, 작업, 집회, 오락, 그 밖에 이와 유사한 목적을 위하여 사용되는 방을 말한다.
- ③ “고층건축물”이란 층수가 30층 이상이거나 높이가 120미터 이상인 건축물을 말한다.
- ④ “초고층 건축물”이란 층수가 50층 이상이거나 높이가 200미터 이상인 건축물을 말한다.
- ⑤ “이전”이란 건축물의 주요구조부를 해체하지 아니하고 같은 대지의 다른 위치로 옮기는 것을 말한다.

건축법령상 이행강제금에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 이행강제금은 건축신고 대상 건축물에 대하여 부과할 수 없다.
- ② 이행강제금의 징수절차는 「지방세법」을 준용한다.
- ③ 허가권자는 이행강제금을 부과하기 전에 이행강제금을 부과·징수한다는 뜻을 미리 문서로써 계고하여야 한다.
- ④ 허가권자는 위반 건축물에 대한 시정명령을 받은 자가 이를 이행하면 이미 부과된 이행강제금의 징수를 즉시 중지하여야 한다.
- ⑤ 허가권자는 최초의 시정명령이 있었던 날을 기준으로 하여 1년에 5회 이내의 범위에서 그 시정명령이 이행될 때까지 반복하여 이행강제금을 부과·징수할 수 있다.

건축법령상 건축허가에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 21층 이상의 건축물을 특별시나 광역시에 건축하려면 국토교통부장관의 허가를 받아야 한다.
- ② 주거환경이나 교육환경 등 주변 환경을 보호하기 위하여 도지사가 필요하다고 인정하여 지정·공고한 구역에 건축하는 위락시설에 해당하는 건축물의 건축을 시장·군수가 허가하려면 도지사의 승인을 받아야 한다.
- ③ 허가권자는 숙박시설에 해당하는 건축물의 건축을 허가하는 경우 해당 대지에 건축하려는 건축물의 용도·규모가 주거환경 등 주변 환경을 고려할 때 부적합하다고 인정되는 경우에는 건축위원회의 심의를 거치지 않고 건축허가를 하지 아니할 수 있다.
- ④ 허가권자는 허가를 받은 자가 허가를 받은 날부터 4년 이내에 공사에 착수하지 아니한 경우라도 정당한 사유가 있다고 인정되면 2년의 범위에서 공사 기간을 연장할 수 있다.
- ⑤ 분양을 목적으로 하는 공동주택의 건축허가를 받으려는 자는 대지의 소유권을 확보하지 않아도 된다.

건축법령상 도시·군계획시설에서 가설건축물을 건축하는 경우 그 허가권자로 옳지 않은 것은?

- ① 특별자치시장 ② 광역시장 ③ 특별자치도지사
④ 시장 ⑤ 군수

공간정보의 구축 및 관리등에 관한 법령상 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공공측량과 지적측량은 일반측량에 해당한다.
- ② 연속지적도는 측량에 활용할 수 없는 도면이다.
- ③ 토지의 이동이란 토지의 표시를 새로 정하거나 변경 또는 말소하는 것을 말한다.
- ④ 「지방자치법」에 따라 자치구가 아닌 구를 두는 시의 시장은 지적소관청에 해당하지 않는다.
- ⑤ 「도시개발법」에 따른 도시개발사업이 끝나 토지의 표시를 새로 정하기 위하여 실시하는 지적측량은 지적확정측량에 해당한다.

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 축산업 및 낙농업을 하기 위하여 초지를 조성한 토지와 접속된 주거용 건축물의 부지는 “대”로 한다.
- ② 지목이 유원지인 토지를 지적도에 등록하는 때에는 “유”로 표기하여야 한다.
- ③ 물을 상시적으로 이용하지 않고 관상수를 주로 재배하는 토지의 지목은 “전”으로 한다.
- ④ 1필지가 둘 이상의 용도로 활용되는 경우에는 주된 용도에 따라 지목을 설정한다.
- ⑤ 토지가 임시적인 용도로 사용될 때에는 지목을 변경하지 아니한다.

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목변경 신청 및 축척변경에 관한 설명이다.

()에 들어갈 내용으로 각각 옳은 것은?

- 토지소유자는 지목변경을 할 토지가 있으면 그 사유가 발생한 날부터 (㉠) 이내에 지적소관청에 지목변경을 신청하여야 한다.
- 지적소관청은 축척변경을 하려면 축척변경 시행지역의 토지소유자 (㉡) 이상의 동의를 받아야 한다.

- ① ㉠: 30일, ㉡: 2분의 1 ② ㉠: 30일, ㉡: 3분의 2
- ③ ㉠: 60일, ㉡: 2분의 1 ④ ㉠: 60일, ㉡: 3분의 2
- ⑤ ㉠: 90일, ㉡: 3분의 2

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적소관청이 지적공부의 등록사항을 직권으로 조사·측량하여 정정할 수 있는 경우가 아닌 것은?

- ① 지적측량성과와 다르게 정리된 경우
- ② 지적공부의 작성 당시 잘못 정리된 경우
- ③ 지적공부의 등록사항이 잘못 입력된 경우
- ④ 합병하려는 토지의 소유자별 공유지분이 다른 경우
- ⑤ 토지이동정리 결의서의 내용과 다르게 정리된 경우

부동산등기법령상 등기절차에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 법인의 합병에 따른 등기는 등기권리자와 등기의무자가 공동으로 신청하여야 한다.
- ② 등기의무자는 공유물을 분할하는 판결에 의한 등기를 단독으로 신청할 수 없다.
- ③ 토지의 분할이 있는 경우에는 그 토지 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.
- ④ 등기관이 직권에 의한 표시변경등기를 하였을 때에는 소유권의 등기명의인은 지체 없이 그 사실을 지적소관청에게 알려야 한다.
- ⑤ 토지가 멸실된 경우에는 그 토지 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 14일 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.

부동산등기법령상 권리에 관한 등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지방자치단체의 부동산등기용등록번호는 국토교통부장관이 지정·고시한다.
- ② 등기관이 권리의 변경이나 경정의 등기를 할 때에는 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙이 없는 경우에도 부기로 하여야 한다.
- ③ 등기관이 전세금반환채권의 일부 양도를 원인으로 한 전세권 일부이전등기를 할 때에는 양도액을 기록한다.
- ④ 등기관이 환매특약의 등기를 할 경우 매매비용은 필요적 기록사항이다.
- ⑤ 국가가 등기관리자인 경우, 등기관이 새로운 권리에 관한 등기를 마쳤을 때에는 등기필정보를 작성하여 등기관리자에게 통지하지 않아도 된다.

부동산등기법령상 신탁에 관한 등기에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 수탁자가 여러 명인 경우 등기관은 신탁재산이 합유인 뜻을 기록하여야 한다.
- ㉡ 위탁자가 수탁자를 대위하여 신탁등기를 신청하는 경우 신탁등기의 신청은 해당 부동산에 관한 권리의 설정등기의 신청과 동시에 하여야 한다.
- ㉢ 수익자나 위탁자는 수탁자를 대위하여 신탁등기의 말소등기를 신청할 수 없다.
- ㉣ 법원은 수탁자 해임의 재판을 한 경우 지체없이 신탁원부 기록의 변경등기를 등기소에 촉탁하여야 한다.

① ㉠, ㉢

② ㉠, ㉡

③ ㉡, ㉢

④ ㉠, ㉡, ㉢

⑤ ㉡, ㉢, ㉣

부동산등기법령상 가등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가등기를 명하는 가처분명령의 관할법원은 부동산의 소재지를 관할하는 지방법원이다.
- ② 가등기권리자는 가등기를 명하는 법원의 가처분명령이 있을 때에는 단독으로 가등기를 신청할 수 있다.
- ③ 가등기를 명하는 가처분명령의 신청을 각하하는 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.
- ④ 가등기에 의한 본등기를 한 경우 본등기의 순위는 가등기의 순위에 따른다.
- ⑤ 가등기의무자는 가등기명의인의 동의 없이도 단독으로 가등기의 말소를 신청할 수 있다.

동산·채권 등의 담보에 관한 법령상 담보등기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 판결에 의한 등기는 등기권리자와 등기의무자가 공동으로 신청하여야 한다.
- ② 등기관이 등기를 마친 경우 그 등기는 등기신청을 접수한 날의 다음 날부터 효력을 발생한다.
- ③ 등기관의 결정에 대한 이의신청은 집행정지의 효력이 있다.
- ④ 등기관은 자신의 결정 또는 처분에 대한 이의가 이유 없다고 인정하면 3일 이내에 의견서를 붙여 사건을 관할 지방법원에 송부하여야 한다.
- ⑤ 「동산·채권 등의 담보에 관한 법률」에 따른 담보권의 존속기간은 7년을 초과하지 않는 기간으로 이를 갱신할 수 있다.

도시 및 주거환경정비법령상 정비계획 입안을 위하여 주민의견 청취절차를 거쳐야 하는 경우는?
(단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 공동이용시설 설치계획을 변경하는 경우
- ② 재난방지에 관한 계획을 변경하는 경우
- ③ 정비사업시행 예정시기를 3년의 범위에서 조정하는 경우
- ④ 건축물의 최고 높이를 변경하는 경우
- ⑤ 건축물의 용적률을 20퍼센트 미만의 범위에서 확대하는 경우

도시 및 주거환경정비법령상 조합설립추진위원회(이하 '추진위원회')에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 추진위원회의 공정한 운영을 위하여 추진위원회의 운영규정을 정하여 고시하여야 한다.
- ② 추진위원회는 운영규정에 따라 운영하여야 하며, 토지등소유자는 운영에 필요한 경비를 운영규정에 따라 납부하여야 한다.
- ③ 추진위원회는 사용경비를 기재한 회계장부 및 관계 서류를 조합설립인가일부터 30일 이내에 조합에 인계하여야 한다.
- ④ 추진위원회는 조합설립에 필요한 동의를 받기 전에 추정분담금 등 대통령령으로 정하는 정보를 토지등소유자에게 제공하여야 한다.
- ⑤ 조합이 시행하는 재건축사업에서 추진위원회가 추진위원회 승인일부터 1년이 되는 날까지 조합설립인가를 신청하지 아니하는 경우에는 정비구역의 지정권자는 정비구역 등을 해제하여야 한다.

도시 및 주거환경정비법령상 다음 설명에 해당하는 사업은?

도시 저소득 주민이 집단거주하는 지역으로서 정비기반시설이 극히 열악하고 노후·불량건축물이 과도하게 밀집한 지역의 주거환경을 개선하거나 단독주택 및 다세대주택이 밀집한 지역에서 정비기간시설과 공동이용시설 확충을 통하여 주거환경을 보전·정비·개량하기 위한 사업

- | | | |
|------------|-----------|------------|
| ① 도시재개발사업 | ② 주택재건축사업 | ③ 가로주택정비사업 |
| ④ 주거환경개선사업 | ⑤ 도시재생사업 | |

도시 및 주거환경정비법령상 정비기반시설이 아닌 것을 모두 고른 것은?

(단, 주거환경개선사업을 위하여 지정·고시된 정비구역이 아님)

㉠ 광장	㉡ 구거(溝渠)	㉢ 놀이터
㉣ 녹지	㉤ 공동구	㉥ 마을회관

- | | | |
|-------|-------|-------|
| ① ㉠ ㉡ | ② ㉡ ㉢ | ③ ㉢ ㉥ |
| ④ ㉣ ㉤ | ⑤ ㉤ ㉥ | |

01

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 국토교통부장관이 도시·군관리계획의 수립 기준을 정할 때 고려하여야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 공간구조는 생활권단위로 적정하게 구분하고 생활권별로 생활·편익시설이 고루 갖추어지도록 할 것
- ② 녹지축·생태계·산림·경관 등 양호한 자연환경과 우량농지, 문화재 및 역사문화환경 등을 고려하여 토지이용계획을 수립하도록 할 것
- ③ 수도권안의 인구집중유발시설이 수도권외의 지역으로 이전하는 경우 종전의 대지에 대하여는 그 시설의 지방이전이 촉진될 수 있도록 토지이용계획을 수립하도록 할 것
- ④ 도시의 개발 또는 기반시설의 설치 등이 환경에 미치는 영향을 미리 검토하는 등 계획과 환경의 유기적 연관성을 높여 건전하고 지속가능한 도시발전을 도모하도록 할 것
- ⑤ 광역계획권의 미래상과 이를 실현할 수 있는 체계화된 전략을 제시하고 국토종합계획등과 서로 연계되도록 할 것

02

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위에 따른 공공시설 등의 귀속에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 공공시설을 설치한 경우 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.
- ② 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자가 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우 종래의 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속된다.
- ③ 개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.
- ④ 개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위로 용도가 폐지되는 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속된다.
- ⑤ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 공공시설의 귀속에 관한 사항이 포함된 개발행위허가를 하려면 미리 관리청의 의견을 들어야 한다.

03

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 공동구협약회의의 심의를 거쳐야 공동구에 수용할 수 있는 시설은?

- [illegible]

04

감정평가사

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」은 중앙도시계획위원회와 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니하고 개발행위의 허가를 하는 경우를 규정하고 있다. 이에 해당하는 개발행위를 모두 고른 것은?

- ㉠ 다른 법률에 따라 도시계획위원회의 심의를 받은 구역에서 하는 개발행위
㉡ 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 따른 산림사업을 위한 개발행위
㉢ 「사방사업법」에 따른 사방사업을 위한 개발행위

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ㄹ ㅁ
- ④ ㄴ ㄹ ㅁ ⑤ ㄷ ㄹ ㄴ ㅁ

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 성장관리계획구역을 지정할 수 있는 지역이 아닌 것은?
(단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 개발수요가 많아 무질서한 개발이 진행되고 있거나 진행될 것으로 예상되는 지역
- ② 기반시설이 부족할 것으로 예상되나 기반시설을 설치하기 곤란한 지역을 대상으로 건폐율이나 용적률을 강화하여 적용하기 위한 지역
- ③ 「토지이용규제 기본법」 제2조제1호에 따른 지역·지구등의 변경으로 토지이용에 대한 행위제한이 완화되는 지역
- ④ 주변의 토지이용이나 교통여건 변화 등으로 향후 시가화가 예상되는 지역
- ⑤ 주변지역과 연계하여 체계적인 관리가 필요한 지역

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역 안에서의 용적률 범위에 관한 조문의 일부이다.
()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 제1종일반주거지역 : (㉠)퍼센트 이상 (㉡)퍼센트 이하
- 제2종일반주거지역 : (㉢)퍼센트 이상 (㉣)퍼센트 이하
- 제3종일반주거지역 : (㉤)퍼센트 이상 (㉥)퍼센트 이하

- ① ㉠: 50 , ㉡: 100, ㉢: 150, ㉣: 200
- ② ㉠: 50, ㉡: 200, ㉢: 250, ㉣: 300
- ③ ㉠: 100, ㉡: 200, ㉢: 250, ㉣: 300
- ④ ㉠: 100, ㉡: 250, ㉢: 300, ㉣: 350
- ⑤ ㉠: 200, ㉡: 250, ㉢: 300, ㉣: 350

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시지역, 관리지역, 농림지역 또는 자연환경 보전지역으로 용도가 지정되지 아니한 지역에 대하여 건폐율의 최대한도를 정할 때에는 ()에 관한 규정을 적용한다. ()에 해당하는 것은?

- | | | |
|------------|--------|--------|
| ① 도시지역 | ② 관리지역 | ③ 농림지역 |
| ④ 자연환경보전지역 | ⑤ 녹지지역 | |

법령개정으로 삭제

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 A군수가 민간건설업자 B에 대해 개발행위허가를 할 때, 토석을 운반하는 차량 통행으로 통행로 주변 환경이 오염될 우려가 있어 환경오염 방지의 이행보증 등에 관한 조치를 명하는 경우이다. 그에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① B가 예치하는 이행보증금은 총공사비의 30퍼센트 이상이 되도록 해야 한다.
- ② B가 준공검사를 받은 때에는 A군수는 즉시 이행보증금을 반환하여야 한다.
- ③ A군수는 이행보증금을 행정대집행의 비용으로 사용할 수 없다.
- ④ B가 산지에서 개발행위를 하는 경우 이행보증금의 예치금액의 기준이 되는 총공사비에는 「산지관리법」에 따른 복구비는 포함되지 않는다.
- ⑤ B가 민간건설업자가 아닌 국가인 경우라도 민간건설업자의 경우와 동일한 이행보증이 필요하다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설결정의 실효에 관한 조문의 일부이다.
()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

도시·군계획시설결정이 고시된 도시·군계획시설에 대하여 그 고시일부터 (㉠)이 지날 때까지 그 시설의 설치에 관한 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 도시·군계획시설결정은 그 고시일부터 (㉡)에 그 효력을 잃는다.

- ① ㉠: 10년, ㉡: 10년이 되는 날 ② ㉠: 10년, ㉡: 10년이 되는 날의 다음 날
- ③ ㉠: 20년, ㉡: 20년이 되는 날 ④ ㉠: 20년, ㉡: 20년이 되는 날의 다음 날
- ⑤ ㉠: 30년, ㉡: 30년이 되는 날

국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 광역도시계획의 수립에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 시·도지사가 요청하는 경우 관할 시·도지사와 공동으로 광역도시계획을 수립할 수 있다.
- ② 시·도지사가 광역도시계획을 수립하는 경우 미리 공청회를 열어 주민과 관계 전문가 등으로부터 의견을 들어야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 관계 행정기관의 장에게 광역도시계획의 수립을 위한 기초조사에 필요한 자료를 제출하도록 요청할 수 있다.
- ④ 시·도지사가 광역도시계획을 수립하는 경우 미리 관계 중앙행정기관과 협의한 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ⑤ 시·도지사가 광역도시계획의 승인을 받으려는 때에는 광역도시계획안에 기초조사 결과를 포함한 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설부담구역에 설치가 필요한 기반시설에 해당하지 않는 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 도로(인근의 간선도로로부터 기반시설부담구역까지의 진입도로를 포함)
- ② 공원
- ③ 학교(「고등교육법」에 따른 학교를 포함)
- ④ 수도(인근의 수도로부터 기반시설부담구역까지 연결하는 수도를 포함)
- ⑤ 하수도(인근의 하수도로부터 기반시설부담구역까지 연결하는 하수도를 포함)

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설 중 공공·문화체육시설에 해당하지 않는 것은?

- ① 연구시설 ② 사회복지시설 ③ 공공직업훈련시설
④ 방송·통신시설 ⑤ 청소년수련시설

14

감정평가사

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가를 할 수 있는 경우가 아닌 것은?

- ① 보험회사의 의뢰에 따른 감정평가
- ② 신탁회사의 의뢰에 따른 감정평가
- ③ 「자산재평가법」에 따른 감정평가
- ④ 법원에 계속 중인 소송을 위한 감정평가 중 보상과 관련된 감정평가
- ⑤ 금융기관의 의뢰에 따른 감정평가

15

감정평가사

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 금융기관이 대출과 관련하여 토지등의 감정평가를 하려는 경우에는 감정평가법인등에 의뢰하여야 한다.
- ② 감정평가법인등이 해산하거나 폐업하는 경우 시·도지사는 감정평가서의 원본을 발급일부터 5년 동안 보관해야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 감정평가서가 발급된 후 해당 감정평가가 법률에서 정하는 절차와 방법 등에 따라 타당하게 이루어졌는지를 직권으로 조사할 수 있다.
- ④ 최근 3년 이내에 실시한 감정평가 타당성조사 결과 감정평가의 부실이 발생한 분야에 대해서는 우선추출방식의 표본조사가 실시될 수 있다.
- ⑤ 감정평가서에 대한 표본조사는 무작위추출방식으로도 할 수 있다.

16

감정평가사

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 부정한 방법으로 감정평가사의 자격을 받았다는 사유로 감정평가사 자격이 취소된 후 1년이 경과되지 아니한 사람은 감정평가법인등의 사무직원이 될 수 없다.
- ② 감정평가법인은 국토교통부장관의 허가를 받아 토지등의 매매업을 직접 할 수 있다.
- ③ 감정평가법인등이나 그 사무직원은 업무수행에 따라 수수료와 실비 외에는 어떠한 명목으로도 그 업무와 관련된 대가를 받아서는 아니 된다.
- ④ 감정평가사가 고의 또는 중대한 과실 없이 감정평가서의 적정성을 잘못 심사한 것은 징계사유가 아니다.
- ⑤ 한국감정평가사협회는 감정평가를 의뢰하려는 자가 해당 감정평가사에 대한 징계사실을 확인하기 위하여 징계 정보의 열람을 신청하는 경우에는 그 정보를 제공하여야 한다.

6월 10일자로 「건축법」에 따른 대수선이 된 단독주택에 대하여 부동산 가격공시에 관한 법령에 따라 개별주택가격을 결정·공시하는 경우 공시기준일은?

- ① 그 해 1월 1일
- ② 그 해 6월 1일
- ③ 그 해 7월 1일
- ④ 그 해 10월 1일
- ⑤ 다음 해 1월 1일

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표준지로 선정된 토지에 대하여는 개별공시지가를 결정·공시하지 아니할 수 있다.
- ② 개별토지 가격 산정의 타당성에 대한 감정평가법인등의 검증을 생략하려는 경우 개발사업이 시행되는 토지는 검증 생략 대상 토지로 선정해서는 안 된다.
- ③ 개별토지 가격 산정의 타당성 검증을 의뢰할 감정평가법인등을 선정할 때 선정기준일부터 직전 1년간 과태료처분을 2회 받은 감정평가법인등은 선정에서 배제된다.
- ④ 개별공시지가 조사·산정의 기준에는 토지가격비준표의 사용에 관한 사항이 포함되어야 한다.
- ⑤ 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다.

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지공시지가에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 표준지공시지가의 공시에는 표준지 및 주변토지의 이용상황이 포함되어야 한다.
- ㄴ. 표준지공시지가는 일반적인 토지거래의 지표가 된다.
- ㄷ. 도시개발사업에서 환지를 위하여 지가를 산정할 때에는 표준지공시지가를 기준으로 하지 아니한다.
- ㄹ. 최근 1년간 시·군·구별 지가변동률이 전국 평균 지가변동률 이하인 지역의 표준지에 대해서는 하나의 감정평가법인등에 의뢰하여 표준지공시지가를 조사·평가할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국가가 직접 사무용·사업용으로 사용하는 재산은 공공용재산이다.
- ② 총괄청은 일반재산을 보존용재산으로 전환하여 관리할 수 있다.
- ③ 중앙관서의 장등이 필요하다고 인정하는 경우에는 보존용재산에 사권을 설정할 수 있다.
- ④ 공용재산은 시효취득의 대상이 될 수 있다.
- ⑤ 영농을 목적으로 하는 토지와 그 정착물의 대부기간은 20년 이내로 한다.

국유재산법령상 행정재산에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 중앙관서의 장은 사용허가한 행정재산을 지방자치단체가 직접 공용으로 사용하기 위하여 필요하게 된 경우에도 그 허가를 철회할 수 없다.
- ② 행정재산의 관리위탁을 받은 자가 그 재산의 일부를 사용·수익하는 경우에는 미리 해당 중앙관서의 장의 승인을 받아야 한다.
- ③ 경작용으로 실경작자에게 행정재산의 사용허가를 하려는 경우에는 일반경쟁에 부쳐야 한다.
- ④ 수익의 방법으로 한 사용허가는 허가기간이 끝난 후 갱신할 수 없다.
- ⑤ 행정재산의 사용허가를 한 날부터 3년 내에는 사용료를 조정할 수 없다.

국유재산법령상 일반재산의 처분가격에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 증권을 처분할 때에는 시가를 고려하여 예정가격을 결정하여야 한다.
- ② 공공기관에 일반재산을 처분하는 경우에는 두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액을 예정가격으로 하여야 한다.
- ③ 감정평가법인등의 평가액은 평가일부터 2년까지 적용할 수 있다.
- ④ 국가가 보존·활용할 필요가 없고 대부·매각이나 교환이 곤란하여 일반재산을 양여하는 경우에는 대장가격을 재산가격으로 한다.
- ⑤ 일단의 토지 대장가격이 3천만원 이하인 국유지를 경쟁입찰의 방법으로 처분하는 경우에는 해당 국유지의 개별공시지가를 예정가격으로 할 수 있다.

국유재산법령상 지식재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 「식물신품종 보호법」에 따른 품종보호권은 지식재산에 해당한다.
- ② 지식재산을 대부 받은 자는 해당 중앙관서의 장등의 승인을 받아 그 지식재산을 다른 사람에게 사용·수익하게 할 수 있다.
- ③ 상표권의 사용료를 면제하는 경우 그 면제기간은 5년 이내로 한다.
- ④ 저작권등의 사용허가를 받은 자는 해당 지식재산을 관리하는 중앙관서의 장등의 승인을 받아 그 저작물의 개작을 할 수 있다.
- ⑤ 지식재산의 사용허가등의 기간을 연장하는 경우 최초의 사용허가등의 기간과 연장된 사용허가등의 기간을 합산한 기간은 5년을 초과하지 못한다.

건축법상 용어의 정의에 관한 조문의 일부이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- “지하층”이란 건축물의 바닥이 지표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지 평균높이가 해당 층 높이의 (㉠)분의 1 이상인 것을 말한다.
- “고층건축물”이란 층수가 (㉡)층 이상이거나 높이가 (㉢)미터 이상인 건축물을 말한다.

- ① ㉠: 2, ㉡: 20, ㉢: 100 ② ㉠: 2, ㉡: 20, ㉢: 120
- ③ ㉠: 2, ㉡: 30, ㉢: 120 ④ ㉠: 3, ㉡: 20, ㉢: 100
- ⑤ ㉠: 3, ㉡: 30, ㉢: 120

건축법령상 안전영향평가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 허가권자는 초고층 건축물에 대하여 건축허가를 하기 전에 안전영향평가를 안전영향평가기관에 의뢰하여 실시하여야 한다.
- ② 안전영향평가는 건축물의 구조, 지반 및 풍환경 등이 건축물의 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가하는 것이다.
- ③ 안전영향평가 결과는 건축위원회의 심의를 거쳐 확정한다.
- ④ 안전영향평가의 대상에는 하나의 건축물이 연면적 10만 제곱미터 이상이면서 16층 이상인 경우도 포함된다.
- ⑤ 안전영향평가를 실시하여야 하는 건축물이 다른 법률에 따라 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가 받은 경우에는 안전영향평가의 모든 항목을 평가 받은 것으로 본다.

건축법령상 건축물의 용도에 따른 건축허가의 승인에 관한 설명이다. ()에 해당하는 건축물이 아닌 것은?

시장·군수가 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 건축물로서 ()의 건축을 허가하려면 미리 도지사의 승인을 받아야 한다.

- ① 공동주택
- ② 제2종 근린생활시설(일반음식점만 해당한다)
- ③ 업무시설(일반업무시설은 제외한다)
- ④ 숙박시설
- ⑤ 위락시설

건축법령상 공개공지등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 공개공지등은 해당 지역의 환경을 쾌적하게 조성하기 위하여 일반이 사용할 수 있도록 설치하는 소규모 휴식시설 등의 공개 공지 또는 공개 공간을 지칭한다.
- ② 공개공지등은 상업지역에도 설치할 수 있다.
- ③ 공개 공지는 필로티의 구조로 설치할 수 있다.
- ④ 숙박시설로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 3천 제곱미터인 건축물의 대지에는 공개 공지 또는 공개 공간을 설치하여야 한다.
- ⑤ 판매시설 중 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 농수산물유통시설에는 공개공지등을 설치하지 않아도 된다.

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지와 지목이 옳게 연결된 것은?

- ① 묘지의 관리를 위한 건축물의 부지 - 묘지
- ② 원상회복을 조건으로 흙을 파는 곳으로 허가된 토지 - 잡종지
- ③ 학교의 교사와 이에 접속된 체육장 등 부속시설물의 부지 - 학교용지
- ④ 자동차 판매 목적으로 설치된 야외전시장의 부지 - 주차장
- ⑤ 자연의 유수가 있을 것으로 예상되는 소규모 수로부지 - 하천

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지소유자가 지적소관청에 토지의 합병을 신청할 수 없는 경우를 모두 고른 것은?

- ㉠ 합병하려는 토지의 지목이 서로 다른 경우
- ㉡ 합병하려는 토지의 소유자별 공유지분이 다른 경우
- ㉢ 합병하려는 토지가 구획정리를 시행하고 있는 지역의 토지와 그 지역 밖의 토지인 경우

① ㉠

② ㉢

③ ㉠ ㉡

④ ㉡ ㉢

⑤ ㉠ ㉡ ㉢

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지대장의 등록사항 중 이를 변경하는 것이 토지의 이동에 해당하지 않는 것은?

① 지번

② 지목

③ 면적

④ 토지의 소재

⑤ 소유자의 주소

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지대장에 등록하는 토지의 소유자가 둘 이상인 경우 공유지연명부에 등록하여야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 소유권 지분
- ② 토지의 고유번호
- ③ 지적도면의 번호
- ④ 필지별 공유지연명부의 장번호
- ⑤ 토지소유자가 변경된 날과 그 원인

부동산등기법령상 등기관이 건물 등기기록의 표제부에 기록하여야 하는 사항 중 같은 지번 위에 여러 개의 건물이 있는 경우와 구분건물의 경우에 한정하여 기록하여야 하는 것은?

- ① 건물의 종류
- ② 건물의 구조
- ③ 건물의 면적
- ④ 표시번호
- ⑤ 도면의 번호

부동산등기법령상 등기신청 및 등기의 효력발생시기에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 소유권보존등기 또는 소유권보존등기의 말소등기는 등기명의인으로 될 자 또는 등기명의인이 단독으로 신청한다.
- ㉡ 대표자가 있는 법인 아닌 사단에 속하는 부동산의 등기 신청에 관하여는 그 사단의 대표자를 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.
- ㉢ 등기신청은 해당 부동산이 다른 부동산과 구별될 수 있게 하는 정보가 전산정보처리조직에 저장된 때 접수된 것으로 본다.
- ㉣ 등기관이 등기를 마친 경우 그 등기는 등기완료의 통지를 한 때부터 효력을 발생한다.

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉢, ㉣

④ ㉡, ㉢, ㉣

⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

부동산등기법령상 부기로 하여야 하는 등기가 아닌 것은?

- ① 소유권 외의 권리의 이전등기
- ② 소유권 외의 권리에 대한 처분제한 등기
- ③ 소유권 외의 권리를 목적으로 하는 권리에 관한 등기
- ④ 전체가 말소된 등기에 대한 회복등기
- ⑤ 등기명의인표시의 변경이나 경정의 등기

부동산등기법령상 A(용익권 또는 담보권)와 B(등기원인에 그 약정이 있는 경우에만 기록하여야 하는 사항)의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① A: 지역권, B: 범위
② A: 전세권, B: 존속기간
③ A: 저당권, B: 변제기
④ A: 근저당권, B: 존속기간
⑤ A: 지상권, B: 지료와 지급시기

동산·채권 등의 담보에 관한 법령상 동산담보권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 담보목적물의 훼손으로 인하여 담보권설정자가 받을 금전에 대하여 동산담보권을 행사하려면 그 지급 전에 압류하여야 한다.
- ② 담보권자가 담보목적물을 점유한 경우에는 피담보채권을 전부 변제받을 때까지 담보목적물을 유치할 수 있지만, 선순위권리자에게는 대항하지 못한다.
- ③ 동산담보권을 그 담보할 채무의 최고액만을 정하고 채무의 확정을 장래에 보류하여 설정하는 경우 채무의 이자는 최고액 중에 포함되지 아니한다.
- ④ 약정에 따른 동산담보권의 득실변경은 담보등기부에 등기를 하여야 그 효력이 생긴다.
- ⑤ 동일한 동산에 관하여 담보등기부의 등기와 「민법」에 규정된 점유개정이 행하여진 경우에 그에 따른 권리 사이의 순위는 법률에 다른 규정이 없으면 그 선후에 따른다.

도시 및 주거환경정비법령상 정비구역에서 허가를 받아야 하는 행위와 그 구체적 내용을 옳게 연결한 것은? (단, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발 행위허가의 대상이 아닌 것을 전제로 함)

- ① 건축물의 건축 등: 「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물(가설건축물을 포함한다)의 건축, 용도변경
- ② 공작물의 설치: 농림수산물의 생산에 직접 이용되는 것으로서 국토교통부령으로 정하는 간이공작물의 설치
- ③ 토석의 채취: 정비구역의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 손상하지 아니하는 범위에서의 토석의 채취
- ④ 물건을 쌓아놓는 행위: 정비구역에 존치하기로 결정된 대지에 물건을 쌓아놓는 행위
- ⑤ 죽목의 벌채 및 식재: 관상용 죽목의 임시식재(경작지에서의 임시식재는 제외한다)

도시 및 주거환경정비법령상 시장·군수등이 직접 정비사업을 시행하거나 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하여 정비사업을 시행하게 할 수 있는 경우에 해당하지 않는 것은?

- ① 천재지변으로 긴급하게 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ② 재건축조합이 사업시행 예정일부터 2년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니할 때
- ③ 조합설립추진위원회가 시장·군수등의 구성승인을 받은 날부터 3년 이내에 조합설립인가를 신청하지 아니할 때
- ④ 지방자치단체의 장이 시행하는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군계획사업과 병행하여 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ⑤ 해당 정비구역의 국·공유지 면적 또는 국·공유지와 토지주택공사등이 소유한 토지를 합한 면적이 전체 토지면적의 2분의 1 이상으로서 토지등소유자의 과반수가 시장·군수등 또는 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하는 것에 동의하는 때

도시 및 주거환경정비법령상 관리처분계획에 포함되어야 할 사항에 해당하지 않는 것은?
(단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 분양대상자별 분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액(임대관리 위탁주택에 관한 내용을 포함한다)
- ② 정비사업비의 추산액(재건축사업의 경우에는 「재건축초과이익 환수에 관한 법률」에 따른 재건축부담금에 관한 사항을 포함하지 아니한다) 및 그에 따른 조합원 부담규모 및 부담시기
- ③ 분양대상자의 종전 토지 또는 건축물에 관한 소유권 외의 권리명세
- ④ 세입자별 손실보상을 위한 권리명세 및 그 평가액
- ⑤ 정비사업의 시행으로 인하여 새롭게 설치되는 정비기반시설의 명세와 용도가 폐지되는 정비기반시설의 명세

도시 및 주거환경정비법령상 도시·주거환경정비기본계획에 포함되어야 할 사항을 모두 고른 것은?

- ㉠ 녹지·조경·에너지공급·폐기물처리 등에 관한 환경계획
- ㉡ 사회복지시설 및 주민문화시설 등의 설치계획
- ㉢ 건폐율·용적률 등에 관한 건축물의 밀도계획
- ㉤ 주거지 관리계획

- ① ㉠
- ② ㉠ ㉡
- ③ ㉢ ㉤
- ④ ㉡ ㉢ ㉤
- ⑤ ㉠ ㉡ ㉢ ㉤

01

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시의 지속가능성 및 생활인프라 수준평가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도시의 지속가능성 및 생활인프라 수준의 최종평가 주체는 시·도지사이다.
- ② 지속가능성 평가기준에서는 토지이용의 효율성, 환경친화성, 생활공간의 안전성·쾌적성·편의성 등에 관한 사항을 고려하여야 한다.
- ③ 국가와 지방자치단체는 지속가능성 및 생활인프라 수준 평가 결과를 도시·군계획의 수립 및 집행에 반영하여야 한다.
- ④ 생활인프라 평가기준에서는 보급률 등을 고려한 생활인프라 설치의 적정성, 이용의 용이성·접근성·편리성 등에 관한 사항을 고려하여야 한다.
- ⑤ 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 따른 도시재생 활성화를 위한 비용의 보조 또는 융자에 지속가능성 및 생활인프라 수준 평가결과를 활용하도록 할 수 있다.

02

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 광역계획권이 둘 이상의 시·도의 관할 구역에 걸쳐 있는 경우에는 관할 시·도지사가 공동으로 광역도시계획을 수립한다.
- ② 광역계획권을 지정한 날부터 2년이 지날 때까지 관할 시·도지사로부터 광역도시계획의 승인 신청이 없는 경우에는 국토교통부장관이 광역도시계획을 수립한다.
- ③ 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장 또는 군수는 국토교통부장관이나 도지사에게 광역계획권의 지정 또는 변경을 요청할 수 없다.
- ④ 도지사가 시장 또는 군수의 요청에 의하여 관할 시장 또는 군수와 공동으로 광역도시계획을 수립하는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수가 기초조사정보체계를 구축한 경우에는 등록된 정보의 현황을 3년마다 확인하고 변동사항을 반영하여야 한다.

03

2023 감정평가사
법령개정 일부수정

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 주민이 도시·군관리계획 입안권자에게 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있는 사항을 모두 고른 것은?

- ㉠ 시가화조정구역의 지정 및 변경
- ㉡ 기반시설의 설치·정비
- ㉢ 지구단위계획의 수립 및 변경
- ㉣ 도시·군계획시설입체복합구역의 지정 및 변경

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉡, ㉣

④ ㉡, ㉢, ㉣

⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

04

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역과 용적률의 최대한도의 연결로 옳은 것은?
(단, 조례 및 기타 강화·완화조건은 고려하지 않음)

① 준공업지역: 350퍼센트

② 근린상업지역: 1,300퍼센트

③ 계획관리지역: 100퍼센트

④ 자연환경보전지역: 150퍼센트

⑤ 제2종일반주거지역: 150퍼센트

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위의 허가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 개발행위허가를 제한하고자 하는 자가 시·도지사인 경우에는 당해 시·도에 설치된 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ② 「사도법」에 의한 사도개설허가를 받은 토지의 분할은 개발행위허가를 받지 아니하고 할 수 있다.
- ③ 시장 또는 군수는 개발행위허가에 조건을 붙이려는 때에는 미리 개발행위허가를 신청한 자의 의견을 들어야 한다.
- ④ 「사방사업법」에 따른 사방사업을 위한 개발행위는 중앙도시계획위원회와 지방도시 계획위원회의 심의를 거치지 아니한다.
- ⑤ 개발행위허가를 받은 부지면적을 5퍼센트 확장하는 경우에는 별도의 변경허가를 받지 않아도 된다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설부담구역에 관한 내용이다. ()에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

기반시설부담구역에서 기반시설설치비용의 부과대상인 건축행위는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제20호에 따른 시설로서 ()제곱미터(기존건축물의 연면적 포함)를 초과하는 건축물의 신축·증축 행위로 한다.

- [illegible]

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설부지의 매수청구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 매수청구를 한 토지의 소유자는 매수의무자가 그 토지를 매수하지 아니하기로 결정한 경우 개발행위허가를 받아 5층 이하의 제1종근린생활시설을 설치할 수 있다.
- ② 매수의무자는 매수하기로 결정한 토지에 대하여 매수 결정을 알린 날부터 2년 이내에 매수하여야 한다.
- ③ 도시·군계획시설채권의 상환기간은 10년 이내로 한다.
- ④ 지방자치단체인 매수의무자는 토지소유자가 원하는 경우 채권을 발행하여 매수대금을 지급할 수 있다.
- ⑤ 매수의무자는 매수청구를 받은 날부터 6개월 이내에 매수 여부를 결정하여야 한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도시지역 내 지구단위계획구역의 지정목적이 한옥마을을 보존하고자 하는 경우에는 지구단위계획으로 「주차장법」 제19조제3항의 규정에 의한 주차장 설치기준을 100퍼센트까지 완화하여 적용할 수 있다.
- ② 주민이 입안을 제안한 경우, 지구단위계획에 관한 도시·군관리계획결정의 고시일부터 3년 이내에 허가를 받아 사업이나 공사에 착수하지 아니하면 그 3년이 된 날에 지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정은 효력을 잃는다.
- ③ 도시지역 외에서 지정되는 지구단위계획구역에서는 지구단위계획으로 당해 용도지역 또는 개발진흥지구로 적용되는 건폐율의 150퍼센트 및 용적률의 200퍼센트 이내에서 건폐율 및 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.
- ④ 도시지역에 개발진흥지구를 지정하고 당해 지구를 지구단위계획구역으로 지정한 경우에는 지구단위계획으로 당해 용도지역에 적용되는 용적률의 120퍼센트 이내에서 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.
- ⑤ 국토교통부장관은 「도시개발법」에 따라 지정된 도시개발구역의 전부 또는 일부에 대하여 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.

법령 개정으로 삭제

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 성장관리계획에 포함되어야 할 사항으로 명시되어 있지 않은 것은?

- ① 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률
- ② 환경관리 및 경관계획
- ③ 건축물의 디자인 및 건축선
- ④ 성장관리계획구역 내 토지개발 · 이용, 기반시설, 생활환경 등의 현황 및 문제점
- ⑤ 도로, 공원 등 기반시설의 배치와 규모에 관한 사항

국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 도시·군계획시설사업의 단계별 집행계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국토교통부장관은 단계별 집행계획의 수립주체가 될 수 있다.
- ② 「도시 및 주거환경정비법」에 따라 도시·군관리계획의 결정이 의제되는 경우에는 해당 도시·군계획시설결정의 고시일부터 3년 이내에 단계별 집행계획을 수립할 수 있다.
- ③ 단계별 집행계획은 제1단계 집행계획과 제2단계 집행계획 및 제3단계 집행계획으로 구분하여 수립한다.
- ④ 3년 이내에 시행하는 도시·군계획시설사업은 제2단계 집행계획에 포함되도록 하여야 한다.
- ⑤ 단계별 집행계획이 수립되어 공고되면 변경할 수 없다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설사업에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 대도시 시장이 작성한 도시·군계획시설사업에 관한 실시계획은 국토교통부장관의 인가를 받아야 한다.
- ② 도시·군계획시설사업이 둘 이상의 시 또는 군의 관할 구역에 걸쳐 시행되게 되는 경우에는 국토교통부장관이 시행자를 정한다.
- ③ 도시·군계획시설사업의 대상시설을 둘 이상으로 분할하여 도시·군계획시설사업을 시행할 수 없다.
- ④ 「한국토지주택공사법」에 따른 한국토지주택공사가 도시·군계획시설사업의 시행자로 지정받기 위해서 제출해야 하는 신청서에 자금조달계획은 포함되지 않는다.
- ⑤ 「한국전력공사법」에 따른 한국전력공사는 도시·군계획시설사업의 시행자가 될 수 있다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수나 도시·군계획 시설사업의 시행자가 타인의 토지에 출입할 수 있는 경우를 모두 고른 것은?

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ㉠ 도시·군계획에 관한 기초조사 | ㉡ 개발밀도관리구역에 관한 기초조사 |
| ㉢ 도시·군계획시설사업에 관한 측량 | ㉣ 지가의 동향에 관한 조사 |

① ㉠

② ㉡

③ ㉢, ㉣

④ ㉠, ㉡, ㉢

⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 개별공시지가의 산정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 토지가격비준표를 작성하여 시장·군수 또는 구청장에게 제공하여야 한다.
- ② 표준지공시지가의 공시에는 표준지의 1제곱미터당 가격이 포함되어야 한다.
- ③ 표준지공시지가의 공시에는 표준지에 대한 도로상황이 포함되어야 한다.
- ④ 표준지공시지가에 대한 이의신청은 서면(전자문서 포함)으로 하여야 한다.
- ⑤ 「산림조합법」에 따른 산림조합은 국유지 취득을 위해 표준지공시지를 조사·평가할 수 있다.

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시·도지사는 개별공시지가를 산정한 때에는 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.
- ② 표준지로 선정된 토지에 대한 개별공시지가가 결정·공시되지 아니한 경우 해당 토지의 표준지공시지가를 개별공시지가로 본다.
- ③ 공시기준일 이후에 토지의 형질변경으로 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목변경이 된 토지는 개별공시지가 공시기준일을 다르게 할 수 있는 토지에 해당한다.
- ④ 개별공시지가의 결정·공시에 소요되는 비용 중 국고에서 보조할 수 있는 비용은 개별공시지가의 결정·공시에 드는 비용의 50퍼센트 이내로 한다.
- ⑤ 토지가격비준표의 적용에 오류가 있는 경우는 개별공시지가를 정정하여야 할 사유에 해당한다.

부동산 가격공시에 관한 법령상 주택가격의 공시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이의신청의 기간·절차 및 방법은 표준주택가격을 공시할 때 관보에 공고해야 하는 사항이다.
- ② 표준주택가격의 공시에는 표준주택의 용도가 포함되어야 한다.
- ③ 비주거용 집합부동산의 조사 및 산정 지침은 중앙부동산가격공시위원회의 심의 대상이다.
- ④ 국토교통부장관은 표준주택가격을 조사·산정한 때에는 둘 이상의 감정평가법인등의 검증을 받아야 한다.
- ⑤ 공동주택가격의 공시에는 공동주택의 면적이 포함되어야 한다.

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 국토교통부장관이 한국부동산원에 위탁한 것이 아닌 것은?

- ① 감정평가서에 대한 표본조사
- ② 감정평가서의 원본과 관련 서류의 보관
- ③ 감정평가 타당성조사를 위한 기초자료 수집
- ④ 감정평가 정보체계의 구축
- ⑤ 감정평가 정보체계의 운영

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 과징금에 관한 설명이다. ()에 들어갈 내용을 순서대로 나열한 것은?

- 감정평가법인에 대한 과징금부과처분의 경우 과징금최고액은 ()원이다.
- 과징금납부의무자가 과징금을 분할납부하려면 납부기한 ()일 전까지 국토교통부장관에게 신청하여야 한다.
- 과징금을 납부기한까지 납부하지 아니한 경우에는 납부기한의 다음 날부터 과징금을 ()까지의 기간에 대하여 가산금을 징수할 수 있다.

- ① 3억, 10, 납부한 날의 전날
- ② 3억, 30, 납부한 날
- ③ 5억, 10, 납부한 날의 전날
- ④ 5억, 10, 납부한 날
- ⑤ 5억, 30, 납부한 날의 전날

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 과태료의 부과 대상은?

- ① 감정평가법인등이 아닌 자로서 감정평가업을 한 자
- ② 사무직원이 될 수 없는 자를 사무직원으로 둔 감정평가법인
- ③ 둘 이상의 감정평가사사무소를 설치한 사람
- ④ 구비서류를 거짓으로 작성하여 감정평가사 등록을 한 사람
- ⑤ 감정평가사 자격증 대여를 알선한 자

국유재산법령상 행정재산과 일반재산에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 행정재산의 사용허가기간을 갱신받으려는 자는 허가기간이 끝나기 1개월 전에 중앙관서의 장에게 신청하여야 한다.
- ② 중앙관서의 장은 행정재산의 사용허가를 철회하려는 경우에는 청문을 하여야 한다.
- ③ 일반재산의 대부계약은 수의계약의 방법으로 대부할 때에는 1회만 갱신할 수 있다.
- ④ 행정재산의 사용허가가 취소된 경우에는 재산을 원래 상태대로 반환하여야 하지만, 중앙관서의 장이 미리 상태의 변경을 승인한 경우에는 변경된 상태로 반환할 수 있다.
- ⑤ 일반재산을 매각한 이후 매수자가 매각대금을 체납한 경우 그 계약을 해제할 수 있다.

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 재판상 화해에 의해 일반재산에 사권을 설정할 수 없다.
- ② 총괄청의 허가를 받은 경우라 할지라도 국유재산에 관한 사무에 종사하는 직원은 그 처리하는 국유재산을 취득할 수 없다.
- ③ 국가 외의 자는 기부를 조건으로 축조하는 경우에도 국유재산에 영구시설물을 축조할 수 없다.
- ④ 총괄청은 다음 연도의 국유재산의 관리·처분에 관한 계획의 작성을 위한 지침을 매년 6월 30일 까지 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다.
- ⑤ 한국예탁결제원은 총괄청이나 중앙관서의 장등이 증권을 보관·취급하게 할 수 있는 법인에 해당한다.

국유재산법령상 행정재산의 사용허가와 일반재산의 처분에 있어 두 번의 일반경쟁입찰에도 낙찰자가 없는 경우 세 번째 입찰부터의 예정가격 조정·결정의 방법에 관한 설명이다.
()에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

- 행정재산 사용허가의 경우: 최초 사용료 예정가격의 100분의 (ㄱ)을 최저한도로 하여 매회 100분의 10의 금액만큼 그 예정가격을 낮추는 방법으로 조정할 수 있다.
- 일반재산 처분의 경우: 최초 매각 예정가격의 100분의 (ㄴ)을 최저한도로 하여 매회 100분의 10의 금액만큼 그 예정가격을 낮출 수 있다.

- ① ㄱ: 10, ㄴ: 30 ② ㄱ: 10, ㄴ: 50 ③ ㄱ: 20, ㄴ: 30
- ④ ㄱ: 20, ㄴ: 50 ⑤ ㄱ: 30, ㄴ: 50

국유재산법령상 일반재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반재산의 처분가격은 대통령령으로 정하는 바에 따라 시가를 고려하여 결정한다.
- ② 총괄청은 일반재산이 3년 이상 활용되지 않은 경우 이 일반재산을 민간사업자인 법인(외국법인 제외)과 공동으로 개발할 수 있다.
- ③ 일반재산의 매각에 있어 매각 대금이 완납되기 전에 해당 매각재산의 소유권을 이전하는 경우에는 저당권 설정 등 채권의 확보를 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.
- ④ 부동산신탁을 취급하는 신탁업자에게 신탁하여 개발된 일반재산의 대부기간은 30년이내로 할 수 있으며, 20년의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다.
- ⑤ 일반재산을 현물출자함에 있어 지분증권의 산정가액이 액면가에 미달하는 경우에는 그 지분증권의 액면가에 따라 출자가액을 산정한다.

건축법령상 이행강제금에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 허가권자는 시정명령을 받은 자가 이를 이행하면 새로운 이행강제금의 부과를 즉시 중지하되, 이미 부과된 이행강제금은 징수하여야 한다.
- ㉡ 동일인이 「건축법」에 따른 명령을 최근 2년 내에 2회 위반한 경우 부과될 금액을 100분의 150의 범위에서 가중하여야 한다.
- ㉢ 허가권자는 최초의 시정명령이 있었던 날을 기준으로 하여 1년에 최대 3회 이내의 범위에서 그 시정명령이 이행될 때까지 반복하여 이행강제금을 부과·징수할 수 있다.

① ㉠

② ㉡

③ ㉠ ㉡

④ ㉡ ㉢

⑤ ㉠ ㉡ ㉢

건축법령상 주요구조부의 해체가 없는 등 대수선의 경우로 신고를 하면 건축허가가 의제되는 것은?

- ① 내력벽의 면적을 20제곱미터 이상 수선하는 것
- ② 특별피난계단을 수선하는 것
- ③ 보를 두 개 이상 수선하는 것
- ④ 지붕틀을 두 개 이상 수선하는 것
- ⑤ 기둥을 두 개 이상 수선하는 것

건축법령상 조정 및 재정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조정 및 재정을 하기 위하여 국토교통부에 건축분쟁전문위원회를 둔다.
- ② 부득이한 사정으로 연장되지 않는 한 건축분쟁전문위원회는 당사자의 조정신청을 받으면 60일 이내에 절차를 마쳐야 한다.
- ③ 조정안을 제시받은 당사자는 제시를 받은 날부터 30일 이내에 수락 여부를 조정위원회에 알려야 한다.
- ④ 조정위원회는 필요하다고 인정하면 당사자나 참고인을 조정위원회에 출석하게 하여 의견을 들을 수 있다.
- ⑤ 건축분쟁전문위원회는 재정신청이 된 사건을 조정에 회부하는 것이 적합하다고 인정하면 직권으로 직접 조정할 수 있다.

건축법령상 안전영향평가를 실시하여야 할 건축물은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물이다.
()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

1. 초고층 건축물
2. 연면적(하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우에는 각각의 건축물의 연면적을 말한다)이 (㉠)만 제곱미터 이상이고 (㉡)층 이상인 건축물

- ① ㉠: 5, ㉡: 15 ② ㉠: 7, ㉡: 15 ③ ㉠: 7, ㉡: 16
④ ㉠: 10, ㉡: 15 ⑤ ㉠: 10, ㉡: 16

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 용어의 정의에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 자치구가 아닌 구의 구청장은 “지적소관청”이 될 수 있다.
- ② “지목”이란 토지의 주된 용도에 따라 토지의 종류를 구분하여 지적공부에 등록한 것을 말한다.
- ③ “경계”란 필지별로 경계점들을 직선으로 연결하여 지적공부에 등록한 선을 말한다.
- ④ “등록전환”이란 지적공부에 등록되어 있지 아니한 토지를 지적공부에 등록하는 것을 말한다.
- ⑤ “축척변경”이란 지적도에 등록된 경계점의 정밀도를 높이기 위하여 작은 축척을 큰 축척으로 변경하여 등록하는 것을 말한다.

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지번은 지적소관청이 지번부여지역별로 차례대로 부여한다.
- ② 면적의 단위는 제곱미터로 한다.
- ③ 지적도면의 번호는 경계점좌표등록부에 등록하여야 할 사항에 속한다.
- ④ 토지소유자는 신규등록할 토지가 있으면 그 사유가 발생한 날부터 90일 이내에 지적소관청에 신규등록을 신청하여야 한다.
- ⑤ 행정구역의 명칭이 변경되었으면 지적공부에 등록된 토지의 소재는 새로운 행정구역의 명칭으로 변경된 것으로 본다.

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 축척변경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 하나의 지번부여지역에 서로 다른 축척의 지적도가 있는 경우 그 지역의 축척을 변경할 수 있다.
- ② 축척변경을 하려면 축척변경 시행지역의 토지소유자 2분의 1 이상의 동의를 받아야 한다.
- ③ 합병하려는 토지가 축척이 다른 지적도에 각각 등록되어 있어 축척변경을 하는 경우 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 요하지 않는다.
- ④ 도시개발사업의 시행지역에 있는 토지로서 그 사업 시행에서 제외된 토지의 축척변경은 축척변경위원회의 의결을 요하지 않는다.
- ⑤ 지적소관청은 축척변경 승인을 받았을 때에는 지체없이 축척변경의 시행에 관한 세부계획을 20일 이상 공고하여야 한다.

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 토지가 임시적인 용도로 사용될 때에는 지목을 변경할 수 있다.
- ② 합병하려는 토지의 지목이 서로 다르더라도 소유자가 동일한 경우에는 토지의 합병을 신청할 수 있다.
- ③ 자동차 정비공장 안에 설치된 급유시설 부지의 지목은 “주유소용지”로 한다.
- ④ 고속도로의 휴게소 부지의 지목은 “도로”로 한다.
- ⑤ 토지소유자는 지목변경을 할 토지가 있으면 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 지적소관청에 지목변경을 신청하여야 한다.

부동산등기법령상 표시에 관한 등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등기관은 토지 등기기록의 표제부에 등기목적을 기록하여야 한다.
- ② 토지의 분할이 있는 경우 그 토지 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.
- ③ 구분건물로서 그 대지권의 변경이 있는 경우 구분건물의 소유권의 등기명의인은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물의 소유권의 등기명의인을 대위하여 그 등기를 신청할 수 있다.
- ④ 건물이 구분건물인 경우에 그 건물의 등기기록 중 1동 표제부에 기록하는 등기사항에 관한 변경등기는 그 구분건물과 같은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물에 대하여도 변경등기로서의 효력이 있다.
- ⑤ 1동의 건물에 속하는 구분건물 중 일부만에 관하여 소유권보존등기를 신청하는 경우에는 나머지 구분건물의 표시에 관한 등기를 동시에 신청하여야 한다.

부동산등기법령상 권리에 관한 등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국가·지방자치단체·국제기관 및 외국정부의 부동산등기용등록번호는 법무부장관이 지정·고시한다.
- ② 등기관이 환매특약의 등기를 할 때에는 매수인이 지급한 대금을 기록하여야 한다.
- ③ 등기원인에 권리의 소멸에 관한 약정이 있을 경우 신청인은 그 약정에 관한 등기를 신청할 수 있다.
- ④ 등기의 말소를 신청하는 경우에 그 말소에 대하여 등기상 이해관계 있는 제3자가 있을 때에는 제3자의 승낙이 있어야 한다.
- ⑤ 등기관이 토지에 대하여 소유권경정등기를 하였을 때에는 지체 없이 그 사실을 지적소관청에 알려야 한다.

부동산등기법령상 이의에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 새로운 사실이나 새로운 증거방법을 근거로 이의신청을 할 수 있다.
- ㉡ 등기관은 이의가 이유없다고 인정하면 이의신청일부터 7일 이내에 의견을 붙여 이의신청서를 관할 지방법원에 보내야 한다.
- ㉢ 이의에는 집행정지의 효력이 없다.
- ㉣ 송달에 대하여는 「민사소송법」을 준용하고, 이의의 비용에 대하여는 「비송사건절차법」을 준용한다.

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉠, ㉣

④ ㉡, ㉣

⑤ ㉢, ㉣

부동산등기법령상 소유권등기 및 담보권등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등기관이 소유권보존등기를 할 때에는 등기원인과 그 연월일을 기록하지 아니한다.
- ② 미등기의 토지 또는 건물의 경우 수용으로 인하여 소유권을 취득하였음을 증명하는 자는 소유권보존등기를 신청할 수 있다.
- ③ 등기관이 동일한 채권에 관하여 3개의 부동산에 관한 권리를 목적으로 하는 저당권설정의 등기를 할 때에는 공동담보목록을 작성하여야 한다.
- ④ 등기관은 근저당권을 내용으로 하는 저당권설정의 등기를 할 때에는 채권의 최고액을 기록하여야 한다.
- ⑤ 등기관이 채권의 일부에 대한 대위변제로 인한 저당권 일부이전등기를 할 때에는 변제액을 기록하여야 한다.

도시 및 주거환경정비법령상 조합에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 조합이 정관의 기재사항인 조합임원의 수를 변경하려는 때에는 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.
- ② 건설되는 건축물의 설계 개요를 변경하려면 조합총회의 의결을 거쳐야 한다.
- ③ 토지등소유자의 수가 100인을 초과하는 경우 조합에 두는 이사의 수는 7명 이상으로 한다.
- ④ 조합임원의 임기는 5년 이하의 범위에서 정관으로 정하되, 연임할 수 없다.
- ⑤ 조합의 대의원회는 조합원의 10분의 1 이상으로 구성하며, 조합장이 아닌 조합임원도 대의원이 될 수 있다.

도시 및 주거환경정비법령상 사업시행계획의 변경 시 신고 대상인 경미한 사항의 변경에 해당하지 않는 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 대지면적을 10퍼센트의 범위에서 변경하는 때
- ② 사업시행자의 명칭을 변경하는 때
- ③ 건축물이 아닌 부대시설의 설치규모를 확대하는 때(위치가 변경되는 경우 포함)
- ④ 정비계획의 변경에 따라 사업시행계획서를 변경하는 때
- ⑤ 내장재료를 변경하는 때

도시 및 주거환경정비법령상 정비사업에 관한 설명이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 시장·군수등이 아닌 사업시행자가 정비사업을 시행하려는 경우에는 사업시행계획서에 정관등과 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수등에게 제출하고 사업시행계획 (㉠)을(를) 받아야 한다.
- 시장·군수등이 아닌 사업시행자가 정비사업 공사를 완료한 때에는 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 시장·군수등의 준공 (㉡)을(를) 받아야 한다.

- ① ㉠: 승인, ㉡: 인가 ② ㉠: 승인, ㉡: 허가 ③ ㉠: 인가, ㉡: 승인
- ④ ㉠: 인가, ㉡: 인가 ⑤ ㉠: 인가, ㉡: 허가

도시 및 주거환경정비법령상 비용의 부담 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사업시행자는 토지등소유자로부터 정비사업비용과 정비사업의 시행과정에서 발생한 수입의 차액을 부과금으로 부과·징수할 수 있다.
- ② 체납된 부과금 또는 연체료의 부과·징수를 위탁받은 시장·군수등은 지방세 체납처분의 예에 따라 부과·징수할 수 있다.
- ③ 공동구점용예정자가 부담할 공동구의 설치에 드는 비용의 부담비율은 공동구의 점용예정면적 비율에 따른다.
- ④ 부담금의 납부통지를 받은 공동구점용예정자는 공동구의 설치공사가 착수되기 전에 부담금액의 3분의 1 이상을 납부하여야 한다.
- ⑤ 시장·군수등은 시장·군수등이 아닌 사업시행자가 시행하는 정비사업의 정비계획에 따라 설치되는 임시거주시설에 대해서는 그 건설비용의 전부를 부담하여야 한다.

동산·채권 등의 담보에 관한 법령상 동산담보권에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 창고증권이 작성된 동산을 목적으로 담보등기를 할 수 있다.
- ② 담보권설정자의 사업자등록이 말소된 경우 그에 따라 이미 설정된 동산담보권도 소멸한다.
- ③ 담보권설정자의 행위에 의한 사유로 담보목적물의 가액이 현저히 증가된 경우 담보목적물의 일부를 반환받을 수 있다.
- ④ 동산담보권의 효력은 담보목적물에 대한 압류가 있는 후에 담보권설정자가 그 담보목적물로부터 수취할 수 있는 과실에 미친다.
- ⑤ 담보권자와 담보권설정자 간 약정에 따른 동산담보권의 득실변경은 담보등기부에 등기하지 않더라도 그 효력이 생긴다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 국가계획과 관련된 경우에는 직접 도시·군관리계획을 입안할 수 있다.
- ② 도시·군관리계획은 광역도시계획과 도시·군기본계획에 부합되어야 한다.
- ③ 주민은 지구단위계획의 수립에 관한 사항에 대하여 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.
- ④ 도시·군관리계획의 입안을 제안받은 자는 제안된 도시·군관리계획의 입안 및 결정에 필요한 비용의 전부를 제안자에게 부담시킬 수는 없다.
- ⑤ 주거지역에 도시·군관리계획을 입안하는 경우 토지적성평가를 실시하지 아니할 수 있다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역·용도지구의 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 제2종일반주거지역: 중고층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성하기 위하여 필요한 지역
- ② 일반상업지역: 일반적인 상업기능 및 업무기능을 담당하게 하기 위하여 필요한 지역
- ③ 생산녹지지역: 주로 농업적 생산을 위하여 개발을 유보할 필요가 있는 지역
- ④ 시가지방재지구: 건축물·인구가 밀집되어 있는 지역으로서 시설 개선 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구
- ⑤ 집단취락지구: 개발제한구역안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 공동구에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도시개발법에 따른 100만제곱미터 규모의 도시개발구역에서 개발사업을 시행하는 자는 공동구를 설치하여야 한다.
- ② 통신선로는 공동구협약회의 심의를 거쳐야 수용할 수 있다.
- ③ 공동구의 설치비용은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 공동구 점용예정자와 사업시행자가 부담한다.
- ④ 부담금의 납부통지를 받은 공동구 점용예정자는 공동구설치공사가 착수되기 전에 부담액의 3분의 2 이상을 납부하여야 한다.
- ⑤ 공동구관리자는 1년에 2회 이상 공동구의 안전점검을 실시하여야 한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가 시 개발행위 규모의 제한을 받는 경우 용도지역 별로 허용되는 토지형질변경면적으로 옳은 것은?

- ① 자연환경보전지역: 5천제곱미터 미만
- ② 자연녹지지역: 3만제곱미터 미만
- ③ 공업지역: 1만제곱미터 미만
- ④ 생산녹지지역: 5천제곱미터 미만
- ⑤ 주거지역: 3만제곱미터 미만

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역별 건폐율의 최대한도가 큰 순서대로 나열된 것은?
(단, 조례 및 기타 강화·완화조건은 고려하지 않음)

㉠ 제2종전용주거지역

㉡ 유통상업지역

㉢ 일반공업지역

㉣ 농림지역

① ㉡ - ㉠ - ㉢ - ㉣

② ㉡ - ㉢ - ㉠ - ㉣

③ ㉢ - ㉡ - ㉣ - ㉠

④ ㉢ - ㉣ - ㉠ - ㉡

⑤ ㉣ - ㉢ - ㉡ - ㉠

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위에 따른
공공시설의 귀속에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 개발행위허가를 받은 자가 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.

② 개발행위허가를 받은 자가 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우 종래의 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속된다.

③ 새로 설치된 공공시설의 귀속시점은 준공검사를 받은 날이다.

④ 개발행위허가를 받은 자는 개발행위가 끝나 준공검사를 마친 때에는 해당 시설의 관리청에 공공시설의 종류와 토지의 세목을 통지하여야 한다.

⑤ 개발행위허가를 받은 자는 그에게 귀속된 공공시설의 처분으로 인한 수익금을 도시·군계획사업 외의 목적에 사용하여서는 아니 된다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발밀도관리구역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공업지역에서의 개발행위로 기반시설의 수용능력이 부족할 것이 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 개발밀도관리구역으로 지정할 수 있다.
- ② 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 용적률 최대한도의 30퍼센트 범위에서 용적률을 강화하여 적용한다.
- ③ 개발밀도관리구역을 변경하려면 해당 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ④ 지정권자는 개발밀도관리구역을 지정한 경우 그 사실을 당해 지방자치단체의 공보에 게재하는 방법으로 고시하여야 한다.
- ⑤ 개발밀도관리구역의 지정기준을 정할 때 고려되는 기반시설에 수도공급설비도 포함된다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 성장관리계획에 관한 조문의 일부이다. ()에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

성장관리계획구역에서는 다음 각 호의 구분에 따른 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정하는 비율까지 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.

1. 계획관리지역: (ㄱ)퍼센트 이하
2. 생산관리지역·농림지역 및 대통령령으로 정하는 녹지지역: (ㄴ)퍼센트 이하

- ① ㄱ: 30, ㄴ: 20 ② ㄱ: 30, ㄴ: 30 ③ ㄱ: 50, ㄴ: 30
- ④ ㄱ: 50, ㄴ: 50 ⑤ ㄱ: 60, ㄴ: 50

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 용도지역을 세분하는 지정은 도시·군기본계획으로도 할 수 있다.
- ② 하나의 시·도 안에서 둘 이상의 시·군에 걸쳐 지정되는 용도지역에 대해서는 국토교통부장관이 직접 도시·군관리계획을 입안할 수 있다.
- ③ 하천의 매립목적이 그 매립구역과 이웃하고 있는 용도지역의 내용과 같으면 도시·군 관리계획의 입안 및 결정 절차 없이 그 매립준공구역은 이웃하고 있는 용도지역으로 지정된 것으로 본다.
- ④ 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따라 국가산업단지로 지정된 지역은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 도시지역으로 결정·고시된 것으로 본다.
- ⑤ 택지개발촉진법에 따른 택지개발지구가 개발사업의 완료로 해제되는 경우 그 지역은 택지개발 지구를 지정하기 이전의 용도지역으로 환원된 것으로 본다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시가화조정구역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시가화를 유보할 수 있는 기간은 5년 이상 20년 이내이다.
- ② 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획 결정이 있는 경우 결정 당시 이미 허가를 받아 공사에 착수한 자는 관할 관청에 신고하고 그 공사를 계속할 수 있다.
- ③ 시가화조정구역에서 해제되는 구역 중 계획적인 개발 또는 관리가 필요한 지역에 대하여는 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.
- ④ 시가화조정구역에서 입목의 조림 또는 육림은 관할 관청에 신고하고 그 행위를 할 수 있다.
- ⑤ 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획의 결정은 시가화 유보기간이 끝난 날의 다음 날부터 그 효력을 잃는다.

법령개정으로 삭제

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준주택가격의 조사·산정보고서에 포함되는 사항을 모두 고른 것은?

ㄱ. 주택 대지의 용도지역

ㄴ. 주거물 구조 및 층수

ㄷ. 건축법에 따른 사용승인연도

ㄹ. 도로접면

① ㄱ, ㄴ

② ㄷ, ㄹ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

부동산 가격공시에 관한 법령상 비주거용 부동산가격의 공시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공시기준일 이후에 건축법에 따른 대수선이 된 비주거용 일반부동산은 해당 비주거용 개별부동산가격의 공시기준일을 다르게 할 수 있다.
- ② 비주거용 표준부동산의 임시사용승인일은 비주거용 표준부동산가격의 공시사항에 포함되지 않는다.
- ③ 비주거용 표준부동산가격은 국가 등이 그 업무와 관련하여 비주거용 개별부동산가격을 산정하는 경우에 그 기준이 된다.
- ④ 국토교통부장관은 비주거용 집합부동산가격을 공시하기 위하여 그 가격을 산정할 때에는 비주거용 집합부동산의 소유자와 그 밖의 이해관계인의 의견을 들어야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 공시한 비주거용 집합부동산가격의 오기를 정정하려는 경우에는 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.

부동산 가격공시에 관한 법령상 지가의 공시에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 60일 이내에 서면으로 관할 관청에 이의를 신청할 수 있다.
- ② 표준지공시지가의 단위면적은 3.3제곱미터로 한다.
- ③ 개발부담금의 부과대상이 아닌 토지에 대하여는 개별공시지가를 결정·공시하여야 한다.
- ④ 표준지공시지가의 공시에는 표준지에 대한 지목 및 용도지역이 포함되어야 한다.
- ⑤ 개별공시지가의 결정·공시에 드는 비용은 30퍼센트 이내에서 국고에서 보조한다.

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사에 대한 징계의 종류가 아닌 것은?

- ① 견책
- ② 자격의 취소
- ③ 2년 이하의 업무정지
- ④ 등록의 취소
- ⑤ 6개월 이하의 자격의 정지

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감정평가법인은 전체 사원 또는 이사의 100분의 90 이상을 감정평가사로 두어야 한다.
- ② 국토교통부장관은 감정평가법인등이 장부 등의 검사를 거부 또는 방해한 경우에는 그 설립인가를 취소할 수 있다.
- ③ 감정평가법인등은 토지등의 매매업을 직접 하여서는 아니 된다.
- ④ 감정평가법인의 자본금은 2억원 이상이어야 한다.
- ⑤ 감정평가법인의 대표사원 또는 대표이사는 감정평가사여야 한다.

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감정평가사는 감정평가업을 하기 위하여 1개의 사무소만을 설치할 수 있다.
- ② 견책을 받은 감정평가사는 감정평가사 교육연수의 대상자에 포함된다.
- ③ 국유재산을 관리하는 기관에서 5년 이상 감정평가와 관련된 업무에 종사한 사람에 대해서는 감정평가사시험 중 제1차 시험을 면제한다.
- ④ 국토교통부장관은 등록한 감정평가사가 파산선고를 받고 복권되지 아니한 경우에는 그 등록을 취소하여야 한다.
- ⑤ 등록한 감정평가사는 5년마다 그 등록을 갱신하여야 한다.

국유재산법상 용어의 정의이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- (가)이란 국가 외의 자가 제5조제1항 각 호에 해당하는 재산의 소유권을 무상으로 국가에 이전하여 국가가 이를 취득하는 것을 말한다.
- (나)이란 사용허가나 대부계약 없이 국유재산을 사용·수익하거나 점유한 자에게 부과하는 금액을 말한다.
- 총괄청이란 (다)을 말한다.

- ① 가: 기부채납, 나: 부담금, 다: 중앙관서의 장
- ② 가: 무상양도, 나: 변상금, 다: 기획재정부장관
- ③ 가: 기부채납, 나: 변상금, 다: 기획재정부장관
- ④ 가: 무상양도, 나: 변상금, 다: 중앙관서의 장
- ⑤ 가: 기부채납, 나: 부담금, 다: 기획재정부장관

국유재산법령상 국유재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정부시설에서 사용하는 궤도차량으로서 해당 시설의 폐지와 함께 포괄적으로 용도폐지된 것은 해당 시설이 폐지된 후에는 국유재산으로 하지 아니한다.
- ② 총괄청은 일반재산을 보존용재산으로 전환하여 관리할 수 있다.
- ③ 등기가 필요한 국유재산이 부동산인 경우 그 관리자의 명칭은 국(國)으로 하되 소관중앙관서의 명칭을 함께 적어야 한다.
- ④ 총괄청이나 중앙관서의 장은 소유자 없는 부동산을 국유재산으로 취득한다.
- ⑤ 지상권, 전세권, 광업권은 국유재산의 범위에 속한다.

국유재산법령상 행정재산의 사용허가에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사용허가를 받은 자는 허가기간이 끝난 경우에는 중앙관서의 장이 미리 상태의 변경을 승인하였더라도 그 재산을 원래 상태로 반환하여야 한다.
- ② 경작용으로 실경작자에게 사용허가를 하는 경우에는 수의의 방법으로 사용허가를 받을 자를 결정할 수 없다.
- ③ 중앙관서의 장은 사용허가를 받은 자가 해당 재산의 보존을 게을리한 경우 그 허가를 철회할 수 있다.
- ④ 사용허가에 관하여는 국유재산법에서 정한 것을 제외하고는 민법의 규정을 준용한다.
- ⑤ 사용허가를 받은 자가 그 재산에 대하여 유지·보수 외의 시설을 설치하려는 때에는 총괄청의 허가를 받아야 한다.

국유재산법령상 일반재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국가가 매각한 일반재산을 일정기간 계속하여 점유·사용하는 경우에는 매각대금이 완납되기 전에 매각재산의 소유권을 이전할 수 있다.
- ② 일반재산을 매각한 경우에 매수자가 매각대금을 체납하면 그 매각계약을 해제할 수 있다.
- ③ 일반재산의 매각대금이 3천만원을 초과하는 경우 매각대금을 5년 이내의 기간에 걸쳐 나누어 내게 할 수 있다.
- ④ 일반재산을 용도를 지정하여 매각하는 경우에는 매수자는 매각일부터 10년 이상 지정된 용도로 활용하여야 한다.
- ⑤ 부동산신탁을 취급하는 신탁업자에게 신탁하여 개발된 일반재산의 대부기간은 30년 이내로 할 수 있으며, 20년의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다.

건축법령상 용어의 정의에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기존 건축물의 전부를 해체하고 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 것은 “개축”에 해당한다.
- ② “재축”에 해당하려면 연면적 합계는 종전 규모 이하로 하여야 한다.
- ③ “이전”이란 건축물의 주요구조부를 해체하지 아니하고 같은 대지의 다른 위치로 옮기는 것을 말한다.
- ④ 16층 이상인 건축물은 그 용도에 관계없이 “다중이용 건축물”이다.
- ⑤ 기둥과 기둥 사이의 거리가 15미터 이상인 건축물은 “특수구조 건축물”이다.

건축법령상 시설군과 그에 속하는 건축물의 용도의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 영업시설군 - 운동시설
- ② 주거업무시설군 - 교정시설
- ③ 문화집회시설군 - 장례시설
- ④ 교육 및 복지시설군 - 의료시설
- ⑤ 그 밖의 시설군 - 동물 및 식물 관련 시설

건축법령상 특별가로구역에 관한 조문의 내용이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

국토교통부장관 및 허가권자는 건축법 및 관계 법령에 따라 일부 규정을 적용하지 아니하거나 완화하여 적용할 수 있도록 ()에서 ()에 접한 대지의 일정 구역을 특별가로구역으로 지정할 수 있다.

- ① ㄱ : 개발진흥지구,
ㄴ : 허가권자가 리모델링 활성화가 필요하다고 인정하여 지정·공고한 지역 안의 도로
- ② ㄱ : 경관지구,
ㄴ : 지역문화진흥법 에 따른 문화지구 안의 도로
- ③ ㄱ : 개발진흥지구,
ㄴ : 보행자전용도로로서 도시미관 개선을 위하여 허가권자가 건축조례로 정하는 도로
- ④ ㄱ : 경관지구,
ㄴ : 도시 및 주거환경정비법 에 따른 정비구역 안의 도로
- ⑤ ㄱ : 개발진흥지구,
ㄴ : 건축선을 후퇴한 대지에 접한 도로로서 허가권자가 건축조례로 정하는 도로

27

감정평가사

건축법령상 소음 방지를 위한 일정한 기준에 따라 층간바닥(화장실의 바닥은 제외)을 설치해야 하는 건축물이 아닌 것은? (단, 건축법령상의 특례는 고려하지 않음)

- ① 업무시설 중 오피스텔
 - ② 단독주택 중 다가구주택
 - ③ 교육연구시설 중 도서관
 - ④ 숙박시설 중 다중생활시설
 - ⑤ 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설

28

감정평가사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목과 그를 지적도 및 임야도에 등록하는 때 표기하는 부호의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 주차장 - 차 ② 양어장 - 양 ③ 유원지 - 원
④ 공장용지 - 장 ⑤ 주유소용지 - 유

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 등록전환을 신청할 수 있는 경우가 아닌 것은?

- ① 건축법에 따른 건축신고를 한 경우
- ② 도시·군관리계획선에 따라 토지를 분할하는 경우
- ③ 산지관리법에 따른 산지일시사용허가를 받은 경우
- ④ 지적도에 등록된 토지가 사실상 형질변경되었으나 지목변경을 할 수 없는 경우
- ⑤ 대부분의 토지가 등록전환되어 나머지 토지를 임야도에 계속 존치하는 것이 불합리한 경우

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 지목의 설정은 필지마다 하나의 지목을 설정하는 방법으로 한다.
- ㉡ 송유시설의 부지는 지목을 잡종지로 한다.
- ㉢ 건축물의 용도가 변경된 경우는 지목변경을 신청할 수 없다.
- ㉣ 지적소관청은 지목변경을 하려면 시·도지사의 승인을 받아야 한다.

① ㉠ ㉡

② ㉠ ㉢

③ ㉢ ㉣

④ ㉠ ㉡ ㉣

⑤ ㉡ ㉢ ㉣

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지소유자에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 토지대장에 토지소유자의 주민등록번호는 등록하지 않는다.
- ② 공유지연명부의 등록사항에 토지소유자의 변경 원인은 포함되지 않는다.
- ③ 토지의 이동이 있는 경우에도 토지소유자의 신청이 없으면 지적소관청은 지적 공부에 등록하는 지목 또는 경계를 직권으로 결정할 수 없다.
- ④ 지적공부에 등록된 토지가 바다로 된 경우 토지소유자는 지적공부의 등록말소 신청을 할 수 없다.
- ⑤ 공공사업에 따라 지목이 도로가 되는 토지를 합병하려는 경우 토지소유자가 하여야할 합병 신청을 해당 사업의 시행자가 대신할 수 있다.

부동산등기법령상 대표자나 관리인이 있는 법인 아닌 사단(이하 '비법인가사단')에 속하는 부동산의 등기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 등기에 관하여는 비법인가사단의 대표자나 관리인을 등기관리자 또는 등기의무자로 한다.
- ② 비법인가사단의 부동산등기용등록번호는 소재지 관할 등기소의 등기관이 부여한다.
- ③ 권리에 관한 등기를 비법인가사단의 명의로 할 때에는 그 대표자나 관리인의 성명, 주소를 등기사항으로 기록하지 않아도 된다.
- ④ 비법인가사단은 사용자등록을 하고 등기에 관하여 전자신청을 할 수 있다.
- ⑤ 비법인가사단의 대표자나 관리인이 등기를 신청한 경우 등기관은 등기를 마치면 그 대표자나 관리인에게 등기필정보를 통지한다.

부동산등기법령상 권리에 관한 등기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 임차권을 정지조건부로 설정하는 청구권을 보전하려는 경우에도 가등기를 할 수 있다.
- ② 등기관이 등기를 마친 후 그 등기가 신청할 권한이 없는 자가 신청한 것임을 발견한 때에는 등기를 직권말소한다는 뜻을 통지하여야 한다.
- ③ 환매특약등기는 이해관계 있는 제3자의 승낙이 없는 경우 부기로 할 수 없다.
- ④ 미등기의 토지에 대해 매매계약서에 의하여 소유권을 증명하는 자는 그 토지에 관한 소유권보존등기를 신청할 수 있다.
- ⑤ 등기관이 직권으로 등기를 말소한 처분에 대하여 관할 법원에 이의를 신청하면 등기말소처분은 효력이 정지된다.

부동산등기법령상 등기사무에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등기관은 접수번호의 순서에 따라 등기사무를 처리하여야 한다.
- ② 등기관은 등기사무를 처리한 때에는 등기사무를 처리한 등기관이 누구인지 알 수 없도록 조치하여야 한다.
- ③ 토지등기부와 건물등기부는 영구히 보존하여야 한다.
- ④ 등기부를 편성할 때 1동의 건물을 구분한 건물에 있어서는 1동의 건물에 속하는 전부에 대하여 1개의 등기기록을 사용한다.
- ⑤ 폐쇄한 등기기록의 열람 청구는 관할 등기소가 아닌 등기소에 대하여도 할 수 있다.

부동산등기법령상 구분건물에 대한 등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 등기관은 구분건물인 경우 건물 등기기록의 표제부에 도면의 번호를 기록하여야 한다.
- ② 구분건물이 속하는 1동 전부가 멸실된 경우에는 그 구분건물의 소유권의 등기명의인은 1동의 건물에 속하는 다른 구분건물의 소유권의 등기명의인을 대위하여 1동 전부에 대한 멸실등기를 신청할 수 있다.
- ③ 1동의 건물에 속하는 구분건물 중 일부만에 관하여 소유권보존등기를 신청하는 경우에는 나머지 구분건물의 표시에 관한 등기를 동시에 신청하여야 한다.
- ④ 대지권이 등기된 구분건물의 등기기록에는 건물만에 관한 저당권설정등기를 할 수 있다.
- ⑤ 구분건물에 대하여는 전유부분마다 부동산고유번호를 부여한다.

동산·채권 등의 담보에 관한 법령상 담보등기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 장래에 취득할 동산은 특정할 수 있는 경우에도 이를 목적으로 담보등기를 할 수 없다.
- ② 등기명의인 표시의 변경의 등기는 등기명의인 단독으로 신청할 수 있다.
- ③ 담보권자가 담보권의 존속기간을 갱신하려면 그 존속기간 만료 전후 1개월 내에 연장 등기를 신청하여야 한다.
- ④ 포괄승계로 인한 등기는 등기관리자 또는 등기의무자 단독으로 신청할 수 있다.
- ⑤ 담보목적물인 동산이 멸실된 경우 그 말소등기의 신청은 담보권설정자가 하여야 한다.

도시 및 주거환경정비법령상 정비사업에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 재개발사업이란 정비기반시설은 양호하나 노후·불량건축물에 해당하는 공동주택이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위한 사업을 말한다.
- ② 재건축사업의 경우 정비구역의 지정권자는 하나의 정비구역을 둘 이상의 정비구역으로 분할하여 지정할 수 없다.
- ③ 재건축사업은 관리처분계획에 따라 건축물을 공급하거나 환지로 공급하는 방법으로 한다.
- ④ 재개발사업의 시행자가 작성하는 사업시행계획서에는 임시거주시설을 포함한 주민이 주대책이 포함되어야 한다.
- ⑤ 토지등소유자가 20인 미만인 경우에는 토지등소유자가 직접 재개발사업을 시행할 수 없다.

도시 및 주거환경정비법령상 주택재개발조합이 조합설립인가를 받은 사항 중 시장·군수등에게 신고하고 변경할 수 있는 사항을 모두 고른 것은? (단, 정관 및 조례는 고려하지 않음)

- ㉠ 착오임이 명백한 사항
- ㉡ 토지의 매매로 조합원의 권리가 이전된 경우의 조합원의 교체
- ㉢ 정비구역의 면적이 15퍼센트 변경됨에 따라 변경되어야 하는 사항
- ㉣ 조합의 명칭

① ㉠ ㉡

② ㉡ ㉢

③ ㉢ ㉣

④ ㉠ ㉡ ㉣

⑤ ㉠ ㉢ ㉣

도시 및 주거환경정비법령상 정비구역에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 광역시의 군수가 정비계획을 입안한 경우에는 직접 정비구역을 지정할 수 있다.
- ② 정비구역에서 건축물의 용도만을 변경하는 경우에는 따로 시장·군수등의 허가를 받지 않아도 된다.
- ③ 재개발사업을 시행하는 지정개발자가 사업시행자 지정일부터 3년이 되는 날까지 사업시행계획인가를 신청하지 않은 경우 해당 정비구역을 해제하여야 한다.
- ④ 토지등소유자는 공공재개발사업을 추진하려는 경우 정비계획의 입안권자에게 정비계획의 입안을 제안할 수 있다.
- ⑤ 정비구역이 해제된 경우에도 정비계획으로 변경된 용도지역, 정비기반시설 등은 정비구역 지정 이후의 상태로 존속한다.

도시 및 주거환경정비법령상 재건축사업의 관리처분계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 관리처분계획에 포함될 분양대상자별 분양예정인 건축물의 추산액을 평가하기 위하여 시장·군수등이 선정·계약한 감정평가법인등을 변경하는 경우에는 조합총회의 의결을 거치지 않아도 된다.
- ② 토지등소유자에 대한 사업시행자의 매도청구에 대한 판결에 따라 관리처분계획을 변경하는 경우에는 시장·군수등의 변경인가를 받아야 한다.
- ③ 사업시행자는 관리처분계획이 인가·고시된 날부터 90일 이내에 분양신청을 하지않은 자와 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다.
- ④ 관리처분계획에 포함되는 세입자별 손실보상을 위한 권리명세 및 그 평가액은 시장·군수등이 선정한 2인 이상의 감정평가법인등이 평가한 금액을 산술평균하여 산정한다.
- ⑤ 시장·군수등이 직접 관리처분계획을 수립하는 경우에는 토지등소유자의 공람 및 의견청취 절차를 생략할 수 있다.

01

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역도시계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 광역도시계획은 광역계획권의 장기발전방향을 제시하는 계획을 말한다.
- ② 국토교통부장관은 광역계획권을 지정하려면 관계 시·도지사, 시장 또는 군수의 의견을 들은 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 시·도지사가 요청하는 경우에는 관할 시·도지사와 공동으로 광역도시계획을 수립할 수 있다.
- ④ 도지사는 시장 또는 군수가 협의를 거쳐 요청하는 경우에는 단독으로 광역도시계획을 수립할 수 있다.
- ⑤ 시장 또는 군수는 광역도시계획을 수립하려면 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.

02

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획에 해당하지 않는 것은?

- ① 도시개발사업이나 정비사업에 관한 계획
- ② 성장관리계획
- ③ 복합용도계획
- ④ 도시혁신계획
- ⑤ 도시·군계획시설입체복합구역의 지정 또는 변경에 관한 계획

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군관리계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도시·군관리계획은 광역도시계획과 도시·군기본계획(생활권계획 제외)에 부합되어야 한다.
- ② 주민은 산업·유통개발진흥지구의 지정 및 변경에 관한 사항에 대하여 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.
- ③ 시·도지사는 개발제한구역의 지정 및 변경에 관한 도시·군관리계획을 직접 결정하여야 한다.
- ④ 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날의 다음날부터 발생한다.
- ⑤ 시장 또는 군수가 입안한 지구단위계획의 수립·변경에 관한 도시·군관리계획은 시·도지사가 결정한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 공간재구조화계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국토교통부장관은 특화발전 및 지역 균형발전을 위하여 필요한 때에는 관할 시장 또는 군수의 요청에 따라 공간재구조화계획을 입안할 수 있다.
- ② 주민이 복합용도구역의 지정을 위하여 공간재구조화계획의 입안을 제안하려면 대상 토지면적(국유지 포함)의 3분의 2 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다.
- ③ 주거지역에 공간재구조화계획을 입안하는 경우에 토지적성평가를 생략할 수 있다.
- ④ 시·도지사가 결정하는 공간재구조화계획 중 복합용도구역 지정 및 입지 타당성 등에 관한 사항은 중앙도시계획위원회의 심의를 거친다.
- ⑤ 지형도면이 필요 없는 경우에 공간재구조화계획 결정의 효력은 그 계획 결정을 고시한 날부터 발생한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획구역에서 도시·군관리계획의 결정 없이 설치할 수 있는 기반시설에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

7. 여객자동차터미널중 전세버스운송사업용 여객자동차터미널
- 나. 수도공급설비 중 「수도법」에 따른 마을상수도
- 다. 광장중 건축물부설광장
- 르. 폐기물처리 및 재활용시설 중 재활용시설

- ① $\neg, \perp, \sqsubset$
② $\neg, \perp, \supseteq$
③ $\neg, \sqsubset, \supseteq$
④ $\perp, \sqsubset, \supseteq$
⑤ $\neg, \perp, \sqsubset, \supseteq$

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군기본계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 광역도시계획이 수립되어 있는 지역에 대하여 수립하는 도시·군기본계획의 내용이 광역도시계획의 내용과 다를 때에는 도시·군기본계획의 내용이 우선한다.
- ② 도시·군기본계획에는 기후변화 대응 및 에너지절약에 관한 사항에 대한 정책 방향이 포함되어야 한다.
- ③ 도시·군기본계획에서 정하는 생활권 간의 경계를 변경하는 생활권계획이 수립된 때에는 해당 계획이 수립된 생활권에 대해서는 도시·군기본계획이 수립된 것으로 본다.
- ④ 도시·군기본계획 입안일부터 5년 이내에 토지적성평가를 실시한 경우에는 토지적성평가를 하지 아니할 수 있다.
- ⑤ 수도권에 속하지 아니하고 광역시와 경계를 같이하지 아니한 시 또는 군으로서 인구 10만명 이하인 시 또는 군은 도시·군기본계획을 수립하지 아니할 수 있다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 복합용도지구로 지정할 수 있는 용도지역을 모두 고른 것은?

ㄱ. 계획관리지역

ㄴ. 생산관리지역

ㄷ. 일반공업지역

ㄹ. 제3종일반주거지역

① ㄱ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

(단, 조례는 고려하지 않음)

① 개발제한구역에서 해제되는 구역 중 계획적인 관리가 필요한 지역은 지구단위계획구역으로 지정할 수 없다.

② 지구단위계획구역의 지정목적이 한옥마을을 보존하고자 하는 경우에는 지구단위계획으로 「주차장법」에 따른 주차장 설치기준을 150퍼센트까지 강화하여 적용한다.

③ 도시지역에 개발진흥지구를 지정하고 당해 지구를 지구단위계획구역으로 지정한 경우에는 지구단위계획으로 「건축법」 제60조에 따라 제한된 건축물높이의 120퍼센트 이내에서 높이제한을 완화하여 적용할 수 있다.

④ 주민이 입안을 제안한 지구단위계획에 관한 도시·군관리계획결정이 효력을 잃은 경우 해당 지구단위계획구역 지정 당시의 도시·군관리계획도 효력을 잃은 것으로 본다.

⑤ 지구단위계획구역과 지구단위계획은 도시·군기본계획으로 결정한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 성장관리계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 공업지역 중 주변지역과 연계하여 체계적인 관리가 필요한 지역은 성장관리계획구역으로 지정할 수 있다.
- ② 성장관리계획구역 내 보전녹지지역에서는 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 50퍼센트 이하로 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.
- ③ 성장관리계획구역에서 개발행위 또는 건축물의 용도변경을 하려면 그 성장관리계획에 맞게 하여야 한다.
- ④ 성장관리계획구역의 면적을 5퍼센트 이내에서 변경하려면 미리 주민과 지방의회의 의견을 들어야 한다.
- ⑤ 군수는 성장관리계획구역의 지정 또는 변경에 관한 공고를 한 때에는 성장관리계획구역안을 10일 이내로 일반이 열람할 수 있도록 해야 한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설부담구역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시장은 기반시설부담구역을 지정 또는 변경하려면 주민의 의견을 들어야 한다.
- ② 기반시설부담구역의 지정고시일부터 1년이 되는 날까지 기반시설설치계획을 수립하지 아니하면 그 1년이 되는 날의 다음날에 기반시설부담구역의 지정은 해제된 것으로 본다.
- ③ 시장은 기반시설설치비용의 관리 및 운용을 위하여 기반시설부담구역별로 특별회계를 설치하여야 한다.
- ④ 기반시설부담구역에서 150제곱미터의 단독주택으로 증축하는 행위는 기반시설설치비용의 부과대상이다.
- ⑤ 공원은 기반시설부담구역에 설치가 필요한 기반시설에 해당한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 자연취락지구에 대한 지원으로 시행하거나 지원할 수 있는 사업에 해당하지 않는 것은?

- ① 주차장 · 학교 · 마을회관 등의 설치 · 정비
- ② 쓰레기처리장 · 하수처리시설 등의 설치 · 개량
- ③ 하천정비 등 재해방지를 위한 시설의 설치 · 개량
- ④ 주택의 신축 · 개량
- ⑤ 「산지관리법」에 따른 임도의 신설 · 개량

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시범도시사업계획에 포함되어야 하는 사항으로 명시된 것이 아닌 것은?

- ① 시범도시사업의 목표 · 전략 · 특화발전계획 및 추진체제에 관한 사항
- ② 시범도시사업의 시행에 필요한 국토종합계획 및 광역도시계획의 수정 · 정비에 관한 사항
- ③ 시범도시사업의 시행에 필요한 도시 · 군계획사업에 관한 사항
- ④ 시범도시사업의 시행에 필요한 재원조달에 관한 사항
- ⑤ 주민참여 등 지역사회와의 협력체계에 관한 사항

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지방도시계획위원회의 분과위원회의 심의사항으로 명시된 사항이 아닌 것은?

- ① 동법 제8조제2항의 규정에 의한 토지이용계획에 관한 구역등의 지정
- ② 동법 제9조의 규정에 의한 용도지역 등의 변경계획에 관한 사항
- ③ 동법 제50조의 규정에 의한 지구단위계획구역 및 지구단위계획의 결정 또는 변경결정에 관한 사항
- ④ 동법 제59조의 규정에 의한 개발행위에 대한 심의에 관한 사항
- ⑤ 지방도시계획위원회에서 위임하는 사항

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지공시지가 조사·평가보고서에 포함되는 사항이 아닌 것은?

- ① 지리적 위치
- ② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 용도구역
- ③ 주위 환경
- ④ 토지 이용 상황
- ⑤ 토지 형상 및 지세

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 군수가 관계 행정기관의 장과 협의하여 개별공시지를 결정·공시하기로 한 토지에 대해서는 개별공시지를 결정·공시하여야 한다.
- ② 토지의 형질변경으로 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목변경이된 토지는 개별공시지가 공시기준일을 다르게 할 수 있다.
- ③ 시장은 개별공시지가의 결정·공시를 위하여 개별토지의 가격을 산정하는 경우 용도 지역이 변경되는 토지를 검증 생략 대상 토지로 선정할 수 있다.
- ④ 개별공시지가에 이의가 있는 자는 그 결정·공시일부터 30일 이내에 서면으로 시장·군수 또는 구청장에게 이의를 신청할 수 있다.
- ⑤ 군수는 토지가격비준표의 적용에 오류가 있음을 발견한 때에는 지체 없이 이를 정정하여야 한다.

부동산 가격공시에 관한 법령상 주택가격의 공시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 군수는 군부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 표준주택가격의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별주택의 가격을 결정·공시하여야 한다.
- ② 표준주택으로 선정된 단독주택에 대하여는 개별주택가격을 결정·공시하지 아니할 수 있고, 해당 주택의 표준주택가격을 개별주택가격으로 본다.
- ③ 개별주택가격의 공시사항에는 개별주택의 사용승인일이 포함되어야 한다.
- ④ 개별주택가격 및 공동주택가격은 지방자치단체가 지방세 부과 업무와 관련하여 주택의 가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 활용될 수 있다.
- ⑤ 표준주택 선정 및 관리에 필요한 세부기준은 중앙부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 국토교통부장관이 정한다.

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가사에 대한 징계사유에 해당하지 않는 것은?
(단, 다른 조건은 고려하지 않음)

- ① 감정평가사가 2개의 사무소를 설치하여 감정평가업을 한 경우
- ② 감정평가사가 직무와 관련하여 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받아 그 형이 확정된 경우
- ③ 감정평가사가 손해배상책임을 보장하기 위한 보증보험 또는 공제사업에 가입하지 않은 경우
- ④ 감정평가사가 감정평가사무소에 출입하여 장부나 서류 등을 검사하는 국토교통부 소속공무원의 검사를 거부한 경우
- ⑤ 감정평가사가 등록일로부터 5년이 경과되어도 갱신등록을 하지 아니하고 감정평가와 관련된 상담 및 자문을 행한 경우

국유재산법령상 행정재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 행정재산의 종류에는 공용재산, 공공용재산, 기업용재산, 보존용재산이 있다.
- ② 총괄청은 기부채납에 따른 행정재산의 취득에 관한 사무를 중앙관서의 장에게 위임한다.
- ③ 행정재산은 「민법」에도 불구하고 시효취득의 대상이 되지 아니한다.
- ④ 총괄청은 사용을 승인한 행정재산의 재산관리가 감사 결과 부당한 것으로 인정된 경우 국유재산정책심의위원회의 심의를 거쳐 그 사용승인을 철회할 수 있다.
- ⑤ 중앙관서의 장은 행정재산으로 기부하는 재산에 대하여 기부자에게 무상으로 사용허가하여 줄 것을 조건으로 그 재산을 기부하는 경우 그 기부를 받아서는 아니 된다.

국유재산법령상 행정재산의 사용허가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보존용재산을 사용허가하는 경우에 재산의 유지·보존을 위하여 관리비가 특히 필요할 때에는 사용료에서 그 관리비 상당액을 뺀 나머지 금액을 징수할 수 있다.
- ② 행정재산이 토지의 용도 등을 고려할 때 해당 재산에 인접한 토지의 소유자를 지명하여 경쟁에 부칠 필요가 있는 경우에는 지명경쟁의 방법으로 사용허가를 받을 자를 결정할 수 있다.
- ③ 중앙관서의 장은 공공용 재산을 사용허가하는 경우 그의 용도나 목적에 장애가 되지 아니하는 범위에서만 사용허가를 할 수 있다.
- ④ 행정재산으로 할 목적으로 기부를 받은 재산의 상속인에게 사용허가를 하는 경우 사용허가기간은 5년 이내로 한다.
- ⑤ 중앙관서의 장은 행정재산의 사용허가를 받은 자가 해당 재산의 보존을 게을리한 경우에는 그 허가를 취소하거나 철회할 수 있다.

국유재산법령상 일반재산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반재산은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」등 다른 법률에 따라 그 처분이 제한되는 경우에 매각할 수 없다.
- ② 일반재산은 국유재산관리기금의 운용계획에 따라 국유재산관리기금의 재원으로 개발할 수 있다.
- ③ 용도를 지정하여 일반재산을 매각하는 경우에는 그 재산의 매각일부터 10년 이상 지정된 용도로 활용하여야 한다.
- ④ 총괄청이 일반재산을 민간사업자와 공동으로 개발한 경우 일반재산의 대부기간은 20년 이내로 할 수 있으며, 20년의 범위에서 두 차례 연장할 수 있다.
- ⑤ 소규모 일반재산을 한 곳에 모아 관리함으로써 재산의 효용성을 높이기 위하여 필요한 경우에는 일반재산인 토지와 사유재산인 토지를 교환할 수 있다.

건축법령상 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 건축물로서 시장·군수가 건축허가를 할 경우 사전에 도지사의 승인을 받아야 하는 건축물이 아닌 것은? (단, 다른 조건은 고려하지 않음)

- ① 공동주택
- ② 제2종 근린생활시설인 일반음식점
- ③ 공공업무시설
- ④ 숙박시설
- ⑤ 위락시설

건축법령상 주거업무시설군에 해당하는 시설은?

- ① 국방·군사시설
- ② 자원순환 관련 시설
- ③ 방송통신시설
- ④ 운동시설
- ⑤ 의료시설

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목의 표기방법으로 지목과 부호의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 공장용지 - 장
- ② 철도용지 - 철
- ③ 하천 - 하
- ④ 광천지 - 광
- ⑤ 창고용지 - 창

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 경계점좌표등록부의 등록사항이 아닌 것은?

- ① 토지의 소재
- ② 지적도면의 번호
- ③ 토지의 고유번호
- ④ 측량 결과도
- ⑤ 부호 및 부호도

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 축척변경에 관한 내용이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 지적소관청은 축척변경을 하려면 축척변경 시행지역의 (가) (나) 이상의 동의를 받아 축척변경위원회의 의결을 거친 후 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다.
- 축척변경 시행지역의 토지소유자 또는 점유자는 시행공고가 된 날부터 (다)일 이내에 시행공고일 현재 점유하고 있는 경계에 국토교통부령으로 정하는 경계점표지를 설치하여야 한다.

- ① 가: 주민, 나: 2분의 1, 다: 20
- ② 가: 주민, 나: 3분의 2, 다: 30
- ③ 가: 토지소유자, 나: 2분의 1, 다: 20
- ④ 가: 토지소유자, 나: 3분의 2, 다: 30
- ⑤ 가: 토지소유자 또는 점유자, 나: 3분의 2, 다: 20

부동산등기법령상 등기의 관할에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지방법원장은 어느 등기소의 관할에 속하는 사무를 다른 등기소에 위임하게 할 수 있다.
- ② 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일한 경우 그 중 하나의 관할 등기소에서 등기사무를 담당할 수 있다.
- ③ 상속으로 인한 등기신청의 경우 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소도 그 신청에 따른 등기사무를 담당할 수 있다.
- ④ 사건이 그 등기소의 관할이 아닌 경우의 등기신청은 각하사유에 해당한다.
- ⑤ 부동산이 여러 등기소의 관할구역에 걸쳐 있을 때에는 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 각 등기소를 관할하는 상급법원의 장이 관할 등기소를 지정한다.

부동산등기법령상 등기의 신청에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소유권보존등기 또는 소유권보존등기의 말소등기는 등기명의인으로 될 자 또는 등기명의인이 단독으로 신청한다.
- ② 공유물을 분할하는 판결에 의한 등기는 등기권리자 또는 등기의무자가 단독으로 신청한다.
- ③ 가등기권리자는 가등기의무자의 승낙이 있을 때에는 단독으로 가등기를 신청할 수 있다.
- ④ 채권자는 「민법」에 따라 채무자를 대위하여 등기를 신청할 수 있다.
- ⑤ 대표자나 관리인이 있는 법인 아닌 사단에 속하는 부동산의 등기에 관하여는 그 사단의 대표자나 관리인을 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.

부동산등기법령상 신탁등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수탁자가 여러 명인 경우 등기관은 신탁재산이 공유 또는 합유인 뜻을 기록하여야 한다.
- ② 수익자나 위탁자는 수탁자를 대위하여 신탁등기를 신청할 수 있다.
- ③ 여러 명의 수탁자 중 1인이 법원의 해임으로 그 임무가 종료된 경우 다른 수탁자가 여러 명일 때에는 그 전원이 공동으로 권리변경등기를 신청하여야 한다.
- ④ 수탁자의 사망으로 수탁자의 임무가 종료된 경우 신수탁자는 단독으로 신탁재산에 속하는 부동산에 관한 권리이전등기를 신청할 수 있다.
- ⑤ 신탁등기의 말소등기는 수탁자가 단독으로 신청할 수 있다.

부동산등기법령상 이의에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 관할 지방법원은 이의신청에 대하여 결정한 후에 등기관에게 가등기 또는 이의가 있다는 뜻의 부기등기를 명령할 수 있다.
- ② 새로운 사실이나 새로운 증거방법을 근거로 이의신청을 할 수 있다.
- ③ 등기관은 등기를 마치기 전에 이의가 이유 있다고 인정하면 3일 이내에 의견을 붙여 이의신청서 또는 이의신청정보를 지방법원에 보내야 한다.
- ④ 등기관의 결정에 이의를 한 때에는 관할 지방법원의 결정때까지 집행이 정지된다.
- ⑤ 관할 지방법원은 이의가 이유 있다고 인정하면 등기관에게 그에 해당하는 처분을 명령하고 그 뜻을 이의신청인은 물론 등기상 이해관계 있는 자에게도 알려야 한다.

동산·채권 등의 담보에 관한 법령상 동산담보권에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 담보권설정자의 사업자등록이 말소된 경우에는 이미 설정된 동산담보권의 효력에도 영향을 미친다.
- ② 담보권자는 공탁금의 회수를 청구할 수 없다.
- ③ 동산담보권의 효력은 담보목적물에 대한 압류 후에 담보권설정자가 그 담보목적물로부터 수취한 과실에 미치지 않는다.
- ④ 동산담보권은 피담보채권과 분리하여 타인에게 양도할 수 있다.
- ⑤ 담보권자는 동산담보권을 방해하는 자에게 방해의 제거를 청구할 수 있지만, 동산담보권을 방해할 우려가 있다는 이유로 방해의 예방을 청구할 수는 없다.

도시 및 주거환경정비법령상 사업시행계획인가의 경미한 변경에 해당하지 않는 것은?

- ① 건축물이 아닌 부대시설·복리시설의 위치를 변경하는 때
- ② 외장재료를 변경하는 때
- ③ 건축물의 설계와 용도별 위치를 변경하지 아니하는 범위에서 건축물의 배치 및 주택단지 안의 도로선형을 변경하는 때
- ④ 사업시행자의 명칭을 변경하는 때
- ⑤ 정비계획의 변경에 따라 사업시행계획서를 변경하는 때

도시 및 주거환경정비법령상 관리처분계획 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

(단, 다른 조건은 고려하지 않음)

- ① 사업시행자는 분양신청을 받은 후 잔여분이 있는 경우에는 정관으로 정한 목적을 위하여 그 잔여분을 보류지로 정할 수 있다.
- ② 사업시행자는 정비사업의 시행으로 건설된 건축물을 인가받은 관리처분계획에 따라 토지등소유자에게 공급하여야 한다.
- ③ 시장은 관리처분계획의 타당성 검증을 요청하는 경우에는 관리처분계획인가의 신청을 받은 날부터 60일 이내에 인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통지하여야 한다.
- ④ 사업시행자는 분양신청을 하지 아니한 자와 손실보상에 관한 협의가 성립되지 아니하면 협의기간의 만료일 다음 날부터 60일 이내에 수용재결을 신청하거나 매도청구소송을 제기하여야 한다.
- ⑤ 종전의 건축물의 전세권자는 사업시행자의 동의를 받지 않더라도 관리처분계획인가의 고시가 있는 때에는 이전고시가 있는 날까지 계속 사용하거나 수익할 수 있다.

도시 및 주거환경정비법령상 조합에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 조합원이 정비구역에 위치한 하나의 건축물 또는 토지를 다른 사람과 공유한 경우에도 조합의 임원이 되는데 제한이 없다.
- ② 조합장을 제외한 조합임원은 대의원이 될 수 없다.
- ③ 조합장을 제외한 조합임원은 같은 목적의 정비사업을 하는 다른 조합의 임직원을 겸할 수 있다.
- ④ 시공자의 선정에 의결하는 총회 및 시공자 선정 취소를 위한 총회의 경우 조합원의 과반수가 직접 출석하여야 한다.
- ⑤ 조합장이 선임 당시 결격사유에 해당하는 자임이 밝혀진 경우 당연퇴임하고, 퇴임된 임원이 퇴임 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃는다.

도시 및 주거환경정비법령상 정비계획에 포함되어야 하는 사항을 모두 고른 것은?
(단, 조례는 고려하지 않음)

7. 도시·군계획시설의 설치에 관한 계획
- 나. 도시의 광역적 재정비를 위한 기본방향
- 다. 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이에 관한 계획
- 르. 세입자 주거대책

- ① $\neg, \perp$ ② $\perp, \Rightarrow$ ③ $\sqsubset, \Rightarrow$
④ $\neg, \perp, \sqsubset$ ⑤ $\neg, \sqsubset, \Rightarrow$

01

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설입체복합구역(이하 '입체복합구역')에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

- ① 도시·군관리계획 결정권자는 도시·군계획시설 준공 후 5년이 경과한 경우로서 해당 시설의 정비가 필요한 경우 도시·군계획시설이 결정된 토지의 전부 또는 일부를 입체복합구역으로 지정하여야 한다.
- ② 자연환경보전지역의 경우 보전관리지역에서 허용되는 범위에서 입체복합구역에서의 시설의 용도 제한을 따로 정할 수 있다.
- ③ 입체복합구역에서의 건축물의 높이는 「건축법」에 따른 채광 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한의 250퍼센트 이하의 범위에서 따로 정할 수 있다.
- ④ 입체복합구역의 지정을 제안하려는 자는 대상 토지면적의 3분의 2 이상 토지소유자의 동의를 받아야 한다.
- ⑤ 입체복합구역이 상업지역에 위치하는 경우 공간재구조화계획 입안권자는 공간재구조화계획의 입안을 위한 기초조사를 생략할 수 있다.

02

감정평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 공간재구조화계획을 입안하여 지정하는 용도구역을 모두 고른 것은?

- ㉠. 도시혁신구역
㉡. 시가화조정구역
㉢. 개발제한구역
㉣. 복합용도구역

- ① $\neg, \perp$ ② $\neg, \sqcup$ ③ $\sqsubset, \sqcup$
④ $\neg, \perp, \sqsubset$ ⑤ $\perp, \sqsubset, \sqcup$

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 국토교통부장관이 도시·군관리계획(지구단위계획, 도시혁신계획 및 복합용도계획은 제외)을 중앙도시계획위원회의 심의를 거치지 않고 변경할 수 있는 경우는?
(단, 주어진 조건 외에 다른 조건은 고려하지 않음)

- ① 도시지역의 확대에 따른 용도지역의 변경인 경우
- ② 단위 도시·군계획시설부지 면적의 10퍼센트 미만의 변경인 경우
- ③ 건축물의 건축에 따른 변속차로의 설치를 위한 도시·군계획시설의 변경인 경우
- ④ 도시지역외의 지역에서 「산지관리법」에 의한 보전산지를 자연환경보전지역으로 결정하는 경우
- ⑤ 「자연공원법」에 따른 공원구역을 보전관리지역으로 결정하는 경우

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 건축물의 주위에 하천이 있는 경우 광역시의 조례로 용적률을 따로 정할 수 있는 특례가 적용되는 용도지역이 아닌 것은?

- ① 준주거지역 ② 근린상업지역 ③ 유통상업지역
④ 일반공업지역 ⑤ 준공업지역

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역 및 용도구역에서의 행위 제한에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도시지역에 대하여는 「도로법」 제40조에 따른 접도구역 규정을 적용한다.
- ② 공업지역에 대하여는 「농지법」 제8조에 따른 농지취득자격증명 규정을 적용하지 아니한다.
- ③ 도시혁신구역에 대하여는 「문화예술진흥법」 제9조에 따른 건축물에 대한 미술작품의 설치를 도시혁신계획으로 따로 정할 수 있다.
- ④ 복합용도구역으로 지정된 지역은 「건축법」 제69조에 따른 특별건축구역으로 지정된 것으로 본다.
- ⑤ 도시혁신구역에 대하여는 「주차장법」 제19조에 따른 부설주차장의 설치를 도시혁신계획으로 따로 정할 수 있다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위에 따른 기반시설의 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개발밀도관리구역의 범위를 변경하려면 해당 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
- ② 개발밀도관리구역에서는 용도지역에 따른 건폐율 또는 용적률을 완화하여 적용한다.
- ③ 기반시설부담구역에서 200제곱미터를 초과하는 숙박시설의 증축 행위는 기반시설설치비용의 부과대상이 된다.
- ④ 국토교통부장관은 매년 1월 1일을 기준으로 한 기반시설 표준시설비용을 매년 6월 10일까지 고시하여야 한다.
- ⑤ 기반시설부담구역에서 기반시설설치비용의 부과대상인 건축행위를 위탁한 경우 그 위탁을 한 자는 기반시설설치비용을 내야 한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설부담구역에 설치가 필요한 기반시설에 해당하지 않는 것은?

- ① 녹지
- ② 폐기물처리 및 재활용시설
- ③ 인근의 간선도로로부터 기반시설부담구역까지의 진입도로
- ④ 「고등교육법」 제2조에 따른 학교
- ⑤ 인근의 수도로부터 기반시설부담구역까지 연결하는 수도

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획구역의 지정에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 「주택법」에 따른 대지조성사업지구에 대하여는 지구단위계획구역을 지정할 수 없다.
- ② 「택지개발촉진법」에 따라 지정된 택지개발지구에서 시행되는 사업이 끝난 후 5년이 지난 지역은 지구단위계획구역으로 지정하여야 한다.
- ③ 계획관리지역을 지구단위계획구역으로 지정하려면 지정하려는 구역 면적의 100분의 30 이상이 계획관리지역이어야 한다.
- ④ 계획관리지역을 지구단위계획구역으로 지정하려면 지구단위계획구역에 계획관리지역 외에 보전녹지지역 또는 보전관리지역에 포함되어야 한다.
- ⑤ 개발진흥지구로서 도시지역 외에 있는 지역을 지구단위계획구역으로 지정하려면 자연환경 · 경관 · 미관 등을 해치지 아니하고 국가유산의 훼손우려가 없는 지역이어야 한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 광역시설이 될 수 없는 것은?

- ① 유원지
- ② 방조설비
- ③ 방송·통신시설
- ④ 자동차정류장
- ⑤ 유류저장 및 송유설비

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설사업의 시행에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도시·군계획시설결정의 고시일부터 20년이 되기 전에 실시계획이 효력을 잃고 다른 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우, 그 결정은 도시·군계획시설결정의 고시일부터 20년이 되는 날의 다음 날에 효력을 잃는다.
- ② 도시·군계획시설사업을 분할시행하는 때에는 분할된 지역별로 실시계획을 작성할 수 있다.
- ③ 행정청이 아닌 도시·군계획시설사업의 시행자는 이해관계인에게 공시송달을 하려는 경우에는 국토교통부장관, 관할 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다.
- ④ 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따라 도시·군관리계획의 결정이 의제되는 경우에는 해당 도시·군계획시설결정의 고시일부터 1년 이내에 단계별 집행계획을 수립하여야 한다.
- ⑤ 시·도지사나 대도시 시장은 공사완료보고서를 받으면 지체 없이 준공검사를 하여야 한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시범도시의 지정·지원 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시·도지사는 국토교통부장관에게 시범도시의 지정을 요청하고자 하는 때에는 미리 당해 시·도도시계획위원회의 자문을 거쳐야 한다.
- ② 국토교통부장관은 시범도시에 대하여 시범도시사업의 시행에 소요되는 비용(보상비 포함)의 50퍼센트 이하의 범위에서 보조 또는 융자를 할 수 있다.
- ③ 시범도시의 공모에 응모할 수 있는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장으로 한다.
- ④ 관계 중앙행정기관의 장 또는 시·도지사는 국토교통부장관에게 시범도시의 지정을 요청하고자 하는 때에는 미리 설문조사·열람 등을 통하여 주민의 의견을 들은 후 관계 지방자치단체의 장의 의견을 들어야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 시범도시를 지정하려면 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시·군계획시설사업의 시행자(이하 '시행자')에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 「한국관광공사법」에 따른 한국관광공사는 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수로부터 시행자로 지정을 받아 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.
- ② 국토교통부장관은 국가계획과 관련된 경우에는 직접 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.
- ③ 「대한석탄공사법」에 따른 대한석탄공사가 시행자로 지정을 받으려면 도시·군계획시설사업의 대상인 토지면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지를 소유하여야 한다.
- ④ 시행자는 도시·군계획시설사업을 효율적으로 추진하기 위하여 필요하다고 인정되면 사업시행 대상지역을 둘 이상으로 분할하여 도시·군계획시설사업을 시행할 수 있다.
- ⑤ 행정청이 아닌 시행자의 처분에 대하여 행정심판을 제기하는 경우 그 시행자를 지정한 자에게 행정심판을 제기하여야 한다.

13

감점평가사

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 중앙도시계획위원회에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 위원장과 부위원장이 모두 부득이한 사유로 그 직무를 수행하지 못할 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.
- ② 위원회는 위원장·부위원장 각 1명을 포함한 15명 이상 20명 이하의 위원으로 구성한다.
- ③ 위원장이 각 분과위원회의 위원장을 지명한다.
- ④ 공무원이 아닌 위원의 수는 5명 이상으로 하고, 그 임기는 1년으로 한다.
- ⑤ 보궐위원의 임기는 1년으로 한다.

14

감점평가사

부동산 가격공시에 관한 법령상 국토교통부장관이 공동주택가격 공시사항을 관보공고일부터 10일 이내에 제공하여야 하는 자를 모두 고른 것은?

- | |
|-----------------|
| ㄱ. 행정안전부장관 |
| ㄴ. 시·도지사 |
| ㄷ. 시장·군수 또는 구청장 |
| ㄹ. 국세청장 |

- | | | |
|-----------|--------------|-----------|
| ① ㄱ, ㄴ | ② ㄱ, ㄹ | ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ |
| ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ | ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ | |

부동산 가격공시에 관한 법령상 표준지공시지가에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 표준지의 도로상황은 표준지공시지가의 공시에 포함되어야 하는 것은 아니다.
- ② 표준지공시지가에 이의가 있는 자는 그 공시일부터 30일 이내에 시·도지사에게 이의를 신청할 수 있다.
- ③ 표준지공시지가는 표준지공시지가 조사·평가보고서에 따른 조사·평가액의 기하평균치를 기준으로 한다.
- ④ 표준지에 지상권이 설정되어 있을 때에는 그 권리가 존재하는 것으로 보고 표준지공시지가를 평가하여야 한다.
- ⑤ 표준지공시지가 조사·평가보고서에는 토지 형상 및 지세가 포함되어야 한다.

부동산 가격공시에 관한 법령상 개별공시지가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개별공시지가 조사·산정의 기준에는 토지가격비준표의 사용에 관한 사항이 포함되어야 한다.
- ② 개별공시지가를 결정·공시하기 위하여 개별토지가격 산정의 타당성 검증을 의뢰받은 감정평가법인은 비교표준지 선정의 적정성에 관한 사항을 검토·확인하고 의견을 제시해야 한다.
- ③ 농지보전부담금의 부과대상이 아닌 농지에 대하여는 개별공시지가를 결정·공시하여야 한다.
- ④ 시장·군수 또는 구청장은 개별공시지가에 대한 이의신청을 심사하기 위하여 필요한 때에는 감정평가법인등에게 검증을 의뢰할 수 있다.
- ⑤ 관계 공무원은 일출 전·일몰 후에는 토지 점유자의 승인 없이 개별공시지가의 산정을 위하여 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없다.

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인등의 권리와 의무에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감정평가사가 합동사무소를 설치하려는 경우 2명 이상의 감정평가사를 두어야 한다.
- ② 감정평가법인등의 업무수행에 관한 수수료의 요율 및 실비의 범위는 국토교통부장관이 감정평가관리·징계위원회의 심의를 거쳐 결정한다.
- ③ 감정평가법인등은 손해배상책임의 보장을 위한 보증보험금으로 손해배상을 하였을 때에는 10일 이내에 보험계약을 다시 체결해야 한다.
- ④ 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 유예기간이 만료된 날부터 2년이 지난 감정평가사는 감정평가사사무소 개설의 결격사유에 해당한다.
- ⑤ 감정평가법인 소속 사무직원은 소속된 감정평가법인 이외의 다른 감정평가법인의 주식을 소유할 수 없다.

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 감정평가법인이 해산한 경우 감정평가서 원본과 그 관련 서류를 해산한 날부터 15일 이내에 국토교통부장관에게 제출해야 한다.
- ② 감정평가서의 적정성 검토업무를 수행할 감정평가사는 5년 이상 감정평가 업무를 수행한 사람으로서 감정평가실적이 100건 이상인 사람이어야 한다.
- ③ 국가가 토지의 관리·매입·매각·경매·재평가 등을 위하여 토지를 감정평가하려는 경우에는 감정평가법인등에 의뢰하지 아니할 수 있다.
- ④ 감정평가법인은 의뢰받은 감정평가 결과를 감정평가 정보체계에 등록하여야 하는 경우 감정평가서 발급일부 30일 이내에 등록해야 한다.
- ⑤ 감정평가 제도를 개선하기 위하여 감정평가서에 대한 표본조사를 실시하는 경우 우선추출방식에 의할 수 없다.

감정평가 및 감정평가사에 관한 법령상 감정평가법인등에 대한 과징금 부과에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 과징금 부과에 대하여 이의신청이 있는 경우, 이의신청에 대한 결정에 이의가 있는 자는 「행정심판법」에 따른 행정심판을 청구할 수 없다.
- ② 과징금납부의무자가 과징금 납부기한을 연장받거나 분할납부를 하려면 납부기한 7일전까지 국토교통부장관에게 신청하여야 한다.
- ③ 과징금 납부기한의 연장은 납부기한의 다음 날부터 1년을 초과할 수 없다.
- ④ 과징금을 분할납부하게 하는 경우 각 분할된 납부기한 간의 간격은 3개월 이내로 하며, 분할 횟수는 3회 이내로 한다.
- ⑤ 과징금납부의무자가 납부기한까지 과징금을 납부하지 아니하여 독촉장을 발부받은 경우 체납된 과징금의 납부기한은 독촉장 발부일부터 15일 이내로 한다.

국유재산법령상 수의의 방법으로 행정재산의 사용허가를 받을 자를 결정할 수 있는 경우를 모두 고른 것은? (단, 주어진 조건 외에 다른 조건은 고려하지 않음)

- | |
|---|
| ㄱ. 경작용으로 실경작자에게 사용허가를 하는 경우 |
| ㄴ. 국가와 재산을 공유하는 자에게 국가의 지분에 해당하는 부분에 대하여 사용허가를 하는 경우 |
| ㄷ. 토지의 용도 등을 고려할 때 해당 재산에 인접한 토지의 소유자를 지명할 필요가 있는 경우 |
| ㄹ. 국유재산의 관리·처분에 지장이 없는 경우로서 사용목적이나 계절적 요인 등을 고려하여 1년의 사용허가를 하는 경우 |

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

국유재산법령상 일반재산에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 총괄청은 일반재산을 보존용재산으로 전환하여 관리할 수 없다.
- ② 일반재산은 「민법」 제245조에도 불구하고 시효취득의 대상이 되지 아니한다.
- ③ 재판상 화해에 따라 일반재산에 사권을 설정할 수 있다.
- ④ 일반재산은 조림 사업을 시행하기 위하여 그 사업의 완성을 조건으로 양여를 예약할 수 있고, 그 예약기간은 계약일부터 5년 이내로 정하여야 한다.
- ⑤ 총괄청은 용도를 폐지함으로써 일반재산으로 된 국유재산에 대하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 처리방법을 지정해야 하며, 이를 직접 처리해서는 안 된다.

국유재산법령상 변상금의 징수에 관한 조문의 일부이다. ()에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

- 중앙관서의 장등은 무단점유자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 재산에 대한 사용료나 대부료의 100분의 (가)에 상당하는 변상금을 징수한다.
- 변상금은 무단점유를 하게 된 경위, 무단점유지의 용도 및 해당 무단점유자의 경제적 사정 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 (나)년의 범위에서 징수를 미루거나 나누어 내게 할 수 있다.

① 가 : 110, 나 : 3

② 가 : 110, 나 : 5

③ 가 : 120, 나 : 3

④ 가 : 120, 나 : 5

⑤ 가 : 150, 나 : 5

국유재산법령상 국유재산관리기금을 조성하는 국유재산관리기금을 조성하는 재원으로 옳지 않은 것은?

- ① 정부의 출연금 또는 출연재산
- ② 다른 회계로부터의 전입금
- ③ 다른 기금으로부터의 전입금
- ④ 총괄청 소관 일반재산(증권 포함)의 매각에 따른 수입금
- ⑤ 총괄청이 국유재산관리기금의 관리·운용을 위하여 국유재산정책심의위원회의 심의를 거쳐 국유재산관리기금의 부담으로 금융회사로부터 차입한 차금

건축법령상 시설군과 그에 속하는 건축물의 용도의 연결로 옳은 것은?

- ① 영업시설군 - 야영장 시설
- ② 전기통신시설군 - 자원순환 관련 시설
- ③ 산업 등 시설군 - 자동차 관련 시설
- ④ 교육 및 복지시설군 - 장례시설
- ⑤ 주거업무시설군 - 국방·군사시설

감정평가사

건축법령상 건축물대장의 기재 내용이 변경되는 경우, 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 관할 등기소에 그 등기를 촉탁하여야 하는 사유에 해당하지 않는 것은?

- ① 「건축물관리법」 제34조에 따른 건축물의 멸실 후 멸실신고를 한 경우
- ② 지번이 변경된 경우
- ③ 행정구역의 명칭이 변경된 경우
- ④ 「건축물관리법」 제30조에 따라 건축물을 해체한 경우
- ⑤ 사용승인을 받은 건축물로서 사용승인 내용 중 건축물의 면적·구조·용도 및 층수가 변경된 경우(신규 등록 포함)

감정평가사

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목과 부호의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 공장용지 - 공 ② 유원지 - 원 ③ 양어장 - 양
④ 광천지 - 광 ⑤ 창고용지 - 창

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적도의 축척에 해당하지 않는 것은?

- ① 1/600 ② 1/1000 ③ 1/1200
④ 1/2000 ⑤ 1/2400

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지개발사업의 시행자가 그 사업의 착수·변경 및 완료 사실을 지적소관청에 신고하여야 하는 사업이 아닌 것은?

- ① 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업
- ② 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」에 따른 지역개발사업
- ③ 「도로법」에 따른 고속국도 및 일반국도 건설사업
- ④ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시·군계획시설사업
- ⑤ 「관광진흥법」에 따른 관광단지 개발사업

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적도의 등록사항을 모두 고른 것은? (단, 국토교통부장관이 따로 정하는 사항은 고려하지 않음)

ㄱ. 토지의 고유번호

ㄴ. 건축물 및 구조물 등의 위치

ㄷ. 부호 및 부호도

ㄹ. 도곽선과 그 수치

① ㄱ, ㄷ

② ㄴ, ㄹ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

부동산등기법령상 등기관이 임차권 설정 또는 임차물 전대의 등기를 할 때에 등기원인에 그 사항이 있는 경우에만 기록하는 사항이 아닌 것은?

① 범위

② 차임지급시기

③ 존속기간

④ 임차보증금

⑤ 임차권의 양도 또는 임차물의 전대에 대한 임대인의 동의

부동산등기법령상 미등기의 토지에 관한 소유권보존등기를 신청할 수 있는 자에 해당하지 않는 것은?

- ① 토지대장에 최초의 소유자로 등록되어 있는 자의 포괄승계인
- ② 임야대장에 최초의 소유자로 등록되어 있는 자의 상속인
- ③ 확정판결에 의하여 자기의 소유권을 증명하는 자
- ④ 수용으로 인하여 소유권을 취득하였음을 증명하는 자
- ⑤ 군수의 확인에 의하여 자기의 토지 소유권을 증명하는 자

부동산등기법령상 이의에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 새로운 사실이나 새로운 증거방법을 근거로 이의신청을 할 수 있다.
- ② 등기관은 이의가 이유 없다고 인정하면 이의신청일부터 3일 이내에 의견을 붙여 이의신청서 또는 이의신청정보를 관할 지방법원에 보내야 한다.
- ③ 이의에는 집행정지의 효력이 없다.
- ④ 관할 지방법원은 이의신청에 대하여 결정하기 전에 등기관에게 가등기 또는 이의가 있다는 뜻의 부기등기를 명령할 수 있다.
- ⑤ 송달에 대하여는 「민사소송법」을 준용하고, 이의의 비용에 대하여는 「비송사건절차법」을 준용한다.

부동산등기법령상 등기절차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 토지의 합병이 있는 경우에는 그 토지 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 한다.
- ② 신탁재산에 속하는 부동산의 신탁등기는 수탁자가 단독으로 신청한다.
- ③ 등기관이 등기를 마친 후 그 등기에 착오가 있음을 등기관리자, 등기의무자 또는 등기명의인에게 알려야 하는 경우 이들이 각 2인 이상이면 그 모두에게 통지하여야 한다.
- ④ 등기관이 등기의 빠진 부분이 등기관의 잘못으로 인한 것임을 발견한 경우 지체 없이 그 등기를 직권으로 경정하여야 하며, 등기상 이해관계 있는 제3자가 있다면 제3자의 승낙이 있어야 한다.
- ⑤ 대표자나 관리인이 있는 법인 아닌 사단이나 재단에 속하는 부동산의 등기에 관하여는 그 사단이나 재단을 등기관리자 또는 등기의무자로 한다.

도시 및 주거환경정비법령상 사업시행자가 사업시행계획인가를 받은 때에 의제될 수 있는 인·허가 등에 해당하지 않는 것은?

- ① 「토양환경보전법」 제12조에 따른 특정토양오염관리대상시설의 신고
- ② 「하천법」 제33조에 따른 하천의 점용허가
- ③ 「유통산업발전법」 제8조에 따른 대규모점포등의 등록
- ④ 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2에 따른 공원조성계획의 결정
- ⑤ 「전기안전관리법」 제8조에 따른 자가용전기설비의 공사계획의 인가 및 신고

도시 및 주거환경정비법상 조합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조합임원의 임기는 3년 이하의 범위에서 정관으로 정하되, 연임할 수 있다.
- ② 조합장 또는 이사가 자기를 위하여 조합과 소송을 할 때에는 주민대표회의 위원장이 조합을 대표한다.
- ③ 조합임원의 임기만료 후 6개월 이상 조합임원이 선임되지 아니한 경우에는 시장·군수등이 조합임원 선출을 위한 총회를 소집할 수 있다.
- ④ 조합장은 선임일부터 관리처분계획인가를 받을 때까지는 해당 정비구역에서 거주(영업을 하는 자의 경우 영업을 말함)하여야 한다.
- ⑤ 정관으로 정하는 바에 따라 대의원회 소집청구가 있는 때에는 조합장은 해당일부터 14일 이내에 대의원회를 소집하여야 한다.

도시 및 주거환경정비법령상 사업시행계획서에 포함되어야 하는 사항을 모두 고른 것은?

7. 세입자의 주거 및 이주 대책
- 나. 정비사업의 시행과정에서 발생하는 폐기물의 처리계획
- 다. 정비구역부터 200미터 이내에 설치된 교육시설의 교육환경 보호에 관한 계획
- 르. 사업시행기간 동안 정비구역 내 가로등 서리, 폐쇄회로 텔레비전 설치 등 범죄예방대책

- ① $\neg, \supset$
- ② $\sqsubset, \supset$
- ③ $\neg, \sqcup, \sqsubset$
- ④ $\sqcup, \sqsubset, \supset$
- ⑤ $\neg, \sqcup, \sqsubset, \supset$

도시 및 주거환경정비법령상 조합설립추진위원회의 구성·승인에 관한 조문의 일부이다.

()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

조합을 설립하려는 경우에는 다음 각 호의 사항에 대하여 토지등소유자 (ㄱ)의 동의를 받아 조합서립을 위한 추진위원회를 구성하여 국토교통부령으로 정하는 방법과 절차에 따라 시장·군수등의 승인을 받아야 한다.

1. 추진위원회 위원장을 포함한 (ㄴ)명 이상의 추진위원회 위원
2. <생략>

- ① ㄱ : 과반수, ㄴ : 5
- ② ㄱ : 과반수, ㄴ : 7
- ③ ㄱ : 3분의 2 이상, ㄴ : 5
- ④ ㄱ : 3분의 2 이상, ㄴ : 7
- ⑤ ㄱ : 3분의 2 이상, ㄴ : 10

동산·채권 등의 담보에 관한 법령상 담보등기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 「부가가치세법」에 따라 사업자등록을 한 사람이 담보약정에 따라 금전의 지급을 목적으로 하는 지명채권을 담보로 제공하는 경우에는 담보등기를 할 수 있다.
- ② 포괄승계로 인한 등기는 등기관리자 단독으로 신청할 수 있다.
- ③ 등기관이 등기를 마친 경우 그 등기는 접수한 때부터 효력을 발생한다.
- ④ 담보등기는 동산담보권, 채권담보권 또는 지식재산권담보권의 설정, 이전, 변경, 말소 또는 연장에 대하여 한다.
- ⑤ 등기관이 최초 담보권설정등기를 마쳤을 때에는 등기필정보를 등기관리자와 담보권설정자에게 통지하여야 한다.

01

감정평가사

풀이

- ① 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 법 제14조제1항에 따라 공청회를 개최하려면 다음 각 호의 사항을 일간신문, 관보, 공보, 인터넷 홈페이지 또는 방송 등의 방법으로 공청회 개최예정일 14일 전까지 1회 이상 공고해야 한다(영 제12조).
- ③ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 5년마다 관할 구역의 도시·군기본계획에 대하여 타당성을 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다(법 제23조 제1항).
- ④ 시장 또는 군수는 도시·군기본계획을 수립하거나 변경하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 도지사의 승인을 받아야 한다(법 제22조의2 제1항).
- ⑤ 도시·군기본계획의 수립기준 등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관이 정한다(법 제19조 제3항).

정답 : ③

02

감정평가사

풀이

- ① 도시·군관리계획 결정의 효력은 제32조제4항에 따라 지형도면을 고시한 날부터 발생한다(법 제31조 제1항).

정답 : ①

03

감정평가사

풀이

- ③ 환경기초시설 : 하수도, 폐기물처리 및 재활용시설, 빗물저장 및 이용시설, 수질오염 방지시설, 폐차장

정답 : ③

04

감정평가사

풀이

- ① 학교는 현행법 하에서 보호지구에 포함되지 않는다.
현행법하에서는 ② ~ ⑤ 모두 <중요시설물보호지구>에 해당한다.

정답 : ①

05

감정평가사

법 부칙 제4조(시설보호지구에 관한 경과조치)

- ① 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 공용시설·항만 또는 공항시설 보호를 위하여 지정된 시설보호지구는 제37조제1항제5호에 따른 보호지구로 지정된 것으로 본다.
- ② 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 학교시설 보호를 위하여 지정된 시설보호지구는 제37조제1항제8호에 따른 특정용도제한지구로 지정된 것으로 본다.

풀이

ㄱ : 일반공업지역 : 환경을 저해하지 아니하는 공업의 배치를 위하여 필요한 지역

ㄴ : 제36조에 따른 도시지역 또는 관리지역이 같은 조 제1항 각 호 각 목의 세부 용도지역으로 지정되지 아니한 경우에는 제76조부터 제78조까지의 규정을 적용할 때에 해당 용도지역이 도시지역인 경우에는 녹지지역 중 대통령령으로 정하는 지역에 관한 규정을 적용하고, 관리지역인 경우에는 보전관리지역에 관한 규정을 적용한다.

정답 : ①

06

감정평가사

풀이

- ① 다음에 해당하는 지역·지구·구역 등(이하 '지역 등'이라 한다)이 200만㎡를 초과하는 경우에는 해당 지역 등에서 개발사업을 시행하는 자(이하 '사업시행자'라 한다)는 공동구를 설치하여야 한다.
- ② 공동구에 수용해야 하는 시설 : 전선로, 통신선로, 수도관, 열수송관, 중수도관, 쓰레기수송관
- ③ 공동구의 설치(개량하는 경우를 포함한다)에 필요한 비용은 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 공동구 점용예정자와 사업시행자가 부담한다.
- ⑤ 3년 → 5년

정답 : ④

07

감정평가사

풀이

매수청구를 한 토지의 소유자는 매수의무자가 매수하지 아니하기로 결정한 경우 또는 매수결정을 알린 날부터 2년이 지날 때까지 해당 토지를 매수하지 아니하는 경우 개발행위허가를 받아 다음의 건축물 또는 공작물을 설치할 수 있다. 이 경우 개발행위허가의 기준을 적용하지 아니한다.

- ① 단독주택(다중주택·다가구·주택공관은 제외)으로서 3층 이하인 것
- ② 제1종 근린생활시설로서 3층 이하인 것
- ③ 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 노래연습장 및 다중생활시설은 제외)로서 3층 이하인 것
- ④ 공작물

정답 : ③

풀이

※ 지구단위계획수립 시 고려사항

- ① 도시의 정비 · 관리 · 보전 · 개발 등 지구단위계획구역의 지정 목적
- ② 주거 · 산업 · 유통 · 관광휴양 · 복합 등 지구단위계획구역의 중심기능
- ③ 해당 용도지역의 특성
- ④ 지역 공동체의 활성화
- ⑤ 안전하고 지속가능한 생활권의 조성
- ⑥ 해당 지역 및 인근 지역의 토지 이용을 고려한 토지이용계획과 건축계획의 조화

정답 : ④

풀이

- ⑤ 3개월 → 6개월

정답 : ⑤

풀이

- ② 부지면적 또는 건축물 연면적을 5% 범위에서 축소(공작물의 무게, 부피 또는 수평투영면적을 5% 범위에서 축소하는 경우를 포함)하는 경우(경미한 사항의 변경)

정답 : ②

풀이

- ㄱ. 제1종일반주거지역 : 60퍼센트 이하
- ㄴ. 준주거지역 : 70퍼센트 이하
- ㄷ. 중심상업지역 : 90퍼센트 이하
- ㄹ. 준공업지역 : 70퍼센트 이하
- ㅁ. 계획관리지역 : 40퍼센트 이하

정답 : ①

풀이

① 국토교통부장관은 도시의 경제·사회·문화적인 특성을 살려 개성 있고 지속가능한 발전을 촉진하기 위하여 필요하면 직접 또는 관계 중앙행정기관의 장이나 시·도지사의 요청에 의하여 경관, 생태, 정보통신, 과학, 문화, 관광, 그 밖에 대통령령으로 정하는 분야별로 시범도시(시범지구나 시범단지를 포함한다)를 지정할 수 있다.

② 시장·군수 또는 구청장은 시범도시사업의 시행을 위하여 필요한 경우에는 다음 각 호의 사항을 도시·군계획조례로 정할 수 있다.(영 제129조 제4항)

1. 시범도시사업의 예산집행에 관한 사항
2. 주민의 참여에 관한 사항

③ 공모에 응모할 수 있는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장으로 한다.(영 제127조 제2항)

④ 관계 중앙행정기관의 장 또는 시·도지사는 법 제127조 제1항의 규정에 의하여 국토교통부장관에게 시범도시의 지정을 요청하고자 하는 때에는 미리 설문조사·열람 등을 통하여 주민의 의견을 들은 후 관계 지방자치단체의 장의 의견을 들어야 한다.

⑤ 국토교통부장관, 관계 중앙행정기관의 장은 법 제127조제2항에 따라 시범도시에 대하여 다음 각 호의 범위에서 보조 또는 용자를 할 수 있다.(영 제129조 제1항)

1. 시범도시사업계획의 수립에 소요되는 비용의 80퍼센트 이하
2. 시범도시사업의 시행에 소요되는 비용(보상비를 제외한다)의 50퍼센트 이하

풀이

② 법 제86조제7항 각 호 외의 부분 중 “대통령령으로 정하는 요건”이란 도시·군계획시설사업의 대상인 토지(국·공유지를 제외한다. 이하 이 항에서 같다)면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지를 소유하고, 토지소유자 총수의 2분의 1 이상에 해당하는 자의 동의를 얻는 것을 말한다(영 제96조 제2항)

정답 : ②

풀이

ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ 모두 감정평가법인등의 업무에 해당한다(법 제10조 참조).

제10조(감정평가법인등의 업무) 감정평가법인등은 다음 각 호의 업무를 행한다.

1. 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따라 감정평가법인등이 수행하는 업무
2. 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제8조제2호에 따른 목적을 위한 토지등의 감정평가
3. 「자산재평가법」에 따른 토지등의 감정평가
4. 법원에 계속 중인 소송 또는 경매를 위한 토지등의 감정평가
5. 금융기관·보험회사·신탁회사 등 타인의 의뢰에 따른 토지등의 감정평가
6. 감정평가와 관련된 상담 및 자문
7. 토지등의 이용 및 개발 등에 대한 조언이나 정보 등의 제공
8. 다른 법령에 따라 감정평가법인등이 할 수 있는 토지등의 감정평가
9. 제1호부터 제8호까지의 업무에 부수되는 업무

정답 : ⑤

풀이

① · ② · ③ · ⑤ 법 제25조 · 제27조 참조

정답 : ④

법 제25조(성실의무 등)

- ① 감정평가법인등(감정평가법인 또는 감정평가사사무소의 소속 감정평가사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)은 제10조에 따른 업무를 하는 경우 품위를 유지하여야 하고, 신의와 성실로써 공정하게 하여야 하며, 고의 또는 중대한 과실로 업무를 잘못하여서는 아니 된다.
- ② 감정평가법인등은 자기 또는 친족 소유, 그 밖에 불공정하게 제10조에 따른 업무를 수행할 우려가 있다고 인정되는 토지등에 대해서는 그 업무를 수행하여서는 아니 된다.
- ③ 감정평가법인등은 토지등의 매매업을 직접 하여서는 아니 된다.
- ④ 감정평가법인등이나 그 사무직원은 제23조에 따른 수수료와 실비 외에는 어떠한 명목으로도 그 업무와 관련된 대가를 받아서는 아니 되며, 감정평가 수주의 대가로 금품 또는 재산상의 이익을 제공하거나 제공하기로 약속하여서는 아니 된다.
- ⑤ 감정평가사, 감정평가사가 아닌 사원 또는 이사 및 사무직원은 둘 이상의 감정평가법인(같은 법인의 주·분사무소를 포함한다) 또는 감정평가사사무소에 소속될 수 없으며, 소속된 감정평가법인 이외의 다른 감정평가법인의 주식을 소유할 수 없다.
- ⑥ 감정평가법인등이나 사무직원은 제28조의2에서 정하는 유도 또는 요구에 따라서는 아니 된다.

법 제27조(명의대여 등의 금지)

- ① 감정평가사 또는 감정평가법인등은 다른 사람에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 제10조에 따른 업무를 수행하게 하거나 자격증·등록증 또는 인가증을 양도·대여하거나 이를 부당하게 행사하여서는 아니 된다.

풀이

③ 영 제2조 참조

제2조(기타 재산)

「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1호에서 “대통령령으로 정하는 재산”이란 다음 각 호의 재산을 말한다.

1. 저작권 · 산업재산권 · 어업권 · 양식업권 · 광업권 및 그 밖의 물권에 준하는 권리
2. 「공장 및 광업재단 저당법」에 따른 공장재단과 광업재단
3. 「입목에 관한 법률」에 따른 입목
4. 자동차 · 건설기계 · 선박 · 항공기 등 관계 법령에 따라 등기하거나 등록하는 재산
5. 유가증권

정답 : ③

풀이

⑤ 표준지공시지가의 공시사항(법 제5조)

- ① 표준지의 지번
- ② 표준지의 단위면적당 가격
- ③ 표준지의 면적 및 형상
- ④ 표준지 및 주변토지의 이용상황
- ⑤ 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항(지목, 용도지역, 도로상황, 그 밖에 필요한 사항)

정답 : ⑤

풀이

② · ③ · ⑤ 국토교통부장관은 표준지공시지가를 공시할 때에는 다음 각 호의 사항을 관보에 공고하고, 표준지공시지가를 국토교통부가 운영하는 부동산공시가격시스템(이하 “부동산공시가격시스템”이라 한다)에 게시하여야 한다.

- ① 표준지공시지가의 공시사항의 개요
- ② 표준지공시지가의 열람방법
- ③ 이의신청의 기간 · 절차 및 방법

④ 국토교통부장관은 필요하다고 인정하는 경우에는 표준지공시지와 이의신청의 기간 · 절차 및 방법을 표준지 소유자(소유자가 여러 명인 경우에는 각 소유자를 말한다. 이하 같다)에게 개별 통지할 수 있다.(영 제4조 제2항).

19

감정평가사

- ④ 국토교통부장관은 필요하다고 인정하는 경우에는 표준지공시지가와 이의신청의 기간·절차 및 방법을 표준지 소유자(소유자가 여러 명인 경우에는 각 소유자를 말한다. 이하 같다)에게 개별 통지할 수 있다.(영 제4조 제2항).
- ⑤ 개별통지(④)를 하지 아니하는 경우에는 표준지공시지가의 공고 및 게시사실을 방송·신문 등을 통하여 알려 표준지 소유자가 표준지공시지가를 열람하고 필요한 경우에는 이의신청을 할 수 있도록 하여야 한다.

정답 : ①

풀이

- ④ 법 제3조제1항에 따른 표준지공시지가의 공시기준일은 1월 1일로 한다. 다만, 국토교통부장관은 표준지공시지가 조사·평가인력 등을 고려하여 부득이하다고 인정하는 경우에는 일부 지역을 지정하여 해당 지역에 대한 공시기준일을 따로 정할 수 있다(영 제3조).

정답 : ④

20

감정평가사

풀이

국토교통부장관 → 총괄청(기획재정부장관)

정답 : ④

21

감정평가사

풀이

- ⑤ 총괄청은 일반재산을 보존용재산으로 전환하여 관리할 수 있다(법 제8조 제2항).

정답 : ⑤

22

감정평가사

풀이

- ② 행정재산의 사용허가에 관하여는 이 법에서 정한 것을 제외하고는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」의 규정을 준용한다(법 제31조 제3항).

정답 : ②

풀이

③ 국유재산 관리 · 처분의 기본원칙

- ① 국가전체의 이익에 부합되도록 할 것
- ② 취득과 처분이 균형을 이룰 것
- ③ 공공가치와 활용가치를 고려할 것
- ④ 경제적 비용을 고려할 것
- ⑤ 투명하고 효율적인 절차를 따를 것

정답 : ③

풀이

⑤ 사전결정신청자는 사전결정을 통지받은 날부터 2년 이내에 건축허가를 신청하여야 하며, 이 기간에 건축허가를 신청하지 아니하면 사전결정의 효력이 상실된다.

정답 : ⑤

풀이

① 다음에 해당하는 지역 · 구역 등에 대하여는 특별건축구역으로 지정할 수 없다.

- ① 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따른 개발제한구역
- ② 「자연공원법」에 따른 자연공원
- ③ 「도로법」에 따른 접도구역
- ④ 「산지관리법」에 따른 보전산지

정답 : ①

풀이

- ⑤ 허가권자는 초고층 건축물 등 대통령령으로 정하는 주요 건축물에 대하여 건축허가를 하기 전에 건축물의 구조, 지반 및 풍환경 등이 건축물의 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가하는 건축물 안전영향평가를 안전영향평가기관에 의뢰하여 실시하여야 한다.

- ① 초고층 건축물
 ② 다음의 요건을 모두 충족하는 건축물
 ㉠ 연면적(하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우에는 각각의 건축물의 연면적을 말한다)이 10만 제곱미터 이상일 것
 ㉡ 16층 이상일 것

정답 : ⑤

풀이

- ① 묘지 관련 시설 - 산업 등 시설군(영 제14조 제5항 제2호)

정답 : ①

풀이

- ⑤ 시·도지사나 대도시 시장의 승인을 받아야 한다.

1. 지번의 구성 및 관리

- ① 지적소관청이 지번부여지역(동·리)별로 부여한다.
 ② 북서에서 남동으로 순차적으로 부여한다.
 ③ 본번으로 구성하되, 본번과 부번 사이에 “-” 표시로 연결한다. 이 경우 “-” 표시는 “의”라고 읽는다.
 ④ 지번은 아라비아숫자로 표기하되, 임야대장 및 임야도에 등록하는 토지의 지번은 숫자 앞에 “산”자를 붙인다.
 ⑤ 지적소관청은 행정구역의 변경, 도시개발사업의 시행, 지번변경, 축척변경, 지번정정 등의 사유로 지번에 결번이 생긴 때에는 지체 없이 그 사유를 결번대장에 적어 영구히 보존하여야 한다.

2. 지번의 변경

- ① 지적소관청은 지번을 변경할 필요가 있다고 인정하면 시·도지사나 대도시 시장의 승인을 받아 지번부여지역의 전부 또는 일부에 대하여 지번을 새로 부여할 수 있다.
 ② 지적소관청은 지번을 변경하려면 지번변경 사유를 적은 승인신청서에 지번변경 대상지역의 지번·지목·면적·소유자에 대한 상세한 내용을 기재하여 시·도지사 또는 대도시 시장에게 제출해야 한다.

- ③ 신청을 받은 시·도지사 또는 대도시 시장은 지번변경 사유 등을 심사한 후 그 결과를 지적소관청에 통지하여야 한다.

정답 : ⑤

풀이

1. 목장용지(목)

다음의 토지. 다만, 주거용 건축물의 부지는 “대”로 한다.

- ① 축산업 및 낙농업을 하기 위하여 초지를 조성한 토지
- ② 「축산법」 제2조 제1호에 따른 가축을 사육하는 축사 등의 부지
- ③ ①과 ②의 토지와 접속된 부속시설물의 부지

2. 광천지(광)

- ① 지하에서 온수·약수·석유류 등이 용출되는 용출구와 그 유지에 사용되는 부지.
- ② 다만, 온수·약수·석유류 등을 일정한 장소로 운송하는 송수관·송유관 및 저장시설의 부지는 제외한다.

3. 주차장(차)

자동차 등의 주차에 필요한 독립적인 시설을 갖춘 부지와 주차전용 건축물 및 이에 접속된 부속시설물의 부지. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설의 부지는 제외한다.

- ① 「주차장법」 제2조 제1호 가목및다목에 따른 노상주차장 및 부설주차장(「주차장법」 제19조 제4항에 따라 시설물의 부지 인근에 설치된 부설주차장은 제외한다)
- ② 자동차 등의 판매 목적으로 설치된 물류장 및 야외전시장

4. 도로(도)

다음 각 목의 토지. 다만, 아파트·공장 등 단일 용도의 일정한 단지 안에 설치된 통로 등은 제외한다.

- ① 일반 공중의 교통 운수를 위하여 보행이나 차량운행에 필요한 일정한 설비 또는 형태를 갖추어 이용되는 토지
- ② 「도로법」등 관계 법령에 따라 도로로 개설된 토지
- ③ 고속도로의 휴게소 부지
- ④ 2필지 이상에 진입하는 통로로 이용되는 토지

정답 : ①

풀이

※ 심사의 면제

- ① 지적공부에 관한 전산자료(지적전산자료)를 이용하거나 활용하려는 자는 미리 관계 중앙행정기관의 심사를 거쳐 다음의 구분에 따라 신청하여야 한다.
- ② 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관계 중앙행정기관의 심사를 받지 아니할 수 있다.

- ① 중앙행정기관장, 그 소속 기관장 또는 지방자치단체장이 신청하는 경우
- ② 토지소유자 또는 그 상속인이 자기 토지에 대한 지적전산자료를 신청하는 경우
- ③ 개인정보를 제외한 지적전산자료를 신청하는 경우

정답 : ③

풀이

※ 공유지연명부의 등록사항

- ① 토지의 소재
- ② 지번
- ③ 소유권 지분
- ④ 소유자의 성명 또는 명칭, 주소 및 주민등록번호
- ⑤ 토지의 고유번호
- ⑥ 필지별 공유지연명부의 장번호
- ⑦ 토지소유자가 변경된 날과 그 원인

정답 : ④

풀이

④ 단독신청(예외)

- ① 소유권보존등기(말소등기) : 등기명의인(또는 될 자)이 단독 신청
- ② 상속, 법인의 합병, 포괄승계 : 등기권리자가 단독 신청
- ③ 판결에 의한 등기 : 승소한 등기권리자 또는 등기의무자가 단독 신청
- ④ 공유물을 분할하는 판결 : 등기권리자 또는 등기의무자가 단독 신청
- ⑤ 부동산표시의 변경 · 경정 등기 : 등기명의인이 단독 신청
- ⑥ 등기명의인표시의 변경 · 경정 등기 : 등기명의인이 단독 신청
- ⑦ 신탁등기 : 수탁자가 단독 신청

33

감정평가사

정답 : ④

풀이

- ④ 등기기록의 열람 및 등기사항증명서의 발급 청구는 관할 등기소가 아닌 등기소에 대하여도 할 수 있다.(폐쇄한 등기기록도 동일)

정답 : ④

34

감정평가사

풀이

- ① 종중, 문중, 그 밖에 대표자나 관리인이 있는 법인 아닌 사단이나 재단에 속하는 부동산의 등기에 관하여는 그 사단이나 재단을 등기권리자 또는 등기의무자로 한다(법 제26조 제1항).

정답 : ①

35

감정평가사

풀이

- ② 건물이 멸실된 경우에는 그 건물 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 한다(법 제43조 제1항)

정답 : ②

36

감정평가사

풀이

해설생략

정답 : ⑤

37

감정평가사

풀이

- ③ 사업시행계획서에 포함되어야 하는 사항이다.

※ 관리처분계획의 내용(영 제62조, 법 74조)

사업시행자는 분양신청기간이 종료된 때에는 분양신청의 현황을 기초로 다음의 사항이 포함된 관리처분계획을 수립하여 시장·군수등의 인가를 받아야 하며, 관리처분계획을 변경·중지 또는 폐지하려는 경우에도 또한 같다.

① 분양설계

② 분양대상자의 주소 및 성명

- ③ 분양대상자별 분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액(임대관리 위탁주택에 관한 내용을 포함)
- ④ 다음에 해당하는 보류지 등의 명세와 추산액 및 처분방법. 다만, 아래 ㉔의 경우에는 임대사업자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 소재지와 대표자의 성명 및 주소)를 포함한다.
- ⑤ 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물 명세 및 사업시행계획인가 고시가 있는 날을 기준으로 한 가격 (사업시행계획인가 전에 철거된 건축물은 시장·군수등에게 허가를 받은 날을 기준으로 한 가격)
- ⑥ 정비사업비의 추산액(재건축사업의 경우에는 재건축초과이익 환수에 관한 법률에 따른 재건축부담금에 관한 사항을 포함) 및 그에 따른 조합원 부담규모 및 부담시기
- ⑦ 분양대상자의 종전 토지 또는 건축물에 관한 소유권 외의 권리명세
- ⑧ 세입자별 손실보상을 위한 권리명세 및 그 평가액
- ⑨ 그 밖에 정비사업과 관련한 권리 등에 관하여 대통령령으로 정하는 사항

- ㉓ 현금으로 청산하여야 하는 토지등소유자별 기존의 토지·건축물 또는 그 밖의 권리의 명세와 이에 대한 청산방법
- ㉔ 보류지 등의 명세와 추산가액 및 처분방법
- ㉕ 비용의 부담비율에 따른 대지 및 건축물의 분양계획과 그 비용부담의 한도·방법 및 시기. 이 경우 비용부담으로 분양받을 수 있는 한도는 정관등에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 기존의 토지 또는 건축물의 가격의 비율에 따라 부담할 수 있는 비용의 50퍼센트를 기준으로 정한다.
- ㉖ 정비사업의 시행으로 인하여 새롭게 설치되는 정비기반시설의 명세와 용도가 폐지되는 정비기반시설의 명세
- ㉗ 기존 건축물의 철거 예정시기
- ㉘ 그 밖에 시·도조례로 정하는 사항

정답 : ③

38

감정평가사

풀이

법령개정으로 삭제

39

감정평가사

풀이

- ④ 비용의 일부를 보조 또는 융자하거나 융자를 알선할 수 있다(법 제95조 제3항).

정답 : ④

- ② 조합이 정관을 변경하려는 경우에는 총회를 개최하여 조합원 과반수의 찬성으로 시장·군수 등의 인가를 받아야 한다.(추진위는 조합정관의 초안 작성만 가능하다.)

※ 추진위원회의 업무(법 제32조, 영 제26조)

- ① 정비사업전문관리업자의 선정 및 변경
- ② 설계자의 선정 및 변경
- ③ 개략적인 정비사업 시행계획서의 작성
- ④ 조합설립인가를 받기 위한 준비업무
- ⑤ 그 밖에 조합설립을 추진하기 위하여 대통령령으로 정하는 업무

- ㉠ 추진위원회 운영규정의 작성
- ㉡ 토지등소유자의 동의서의 접수
- ㉢ 조합설립을 위한 창립총회의 개최
- ㉤ 조합정관의 초안 작성
- ㉥ 그 밖에 추진위원회 운영규정으로 정하는 업무

정답 : ②

01

감정평가사

풀이

- ① 도시·군관리계획 결정의 효력은 제32조제4항에 따라 지형도면을 고시한 날부터 발생한다(법 제31조 제1항).

정답 : ①

02

감정평가사

풀이

- ④ 광역도시계획을 공동으로 수립하는 시·도지사는 그 내용에 관하여 서로 협의가 되지 아니하면 공동이나 단독으로 국토교통부장관에게 조정을 신청할 수 있다(법 제17조 제1항).

정답 : ④

03

감정평가사

풀이

공간시설에는 광장·공원·녹지·유원지·공공공지가 있다.

- ① 학교 - 공공·문화체육시설
- ② 녹지 - 공간시설
- ③ 하천 - 방재시설
- ④ 주차장 - 교통시설
- ⑤ 빗물저장 및 이용시설 - 환경기초시설

정답 : ②

04

감정평가사

풀이

- ㄱ. 계획관리지역 : 40퍼센트 이하
- ㄴ. 자연녹지지역 : 20퍼센트 이하
- ㄷ. 근린상업지역 : 70퍼센트 이하
- ㄹ. 제2종일반주거지역 : 60퍼센트 이하

정답 : ①

05

감정평가사

풀이

- ① 도시·군계획시설에 대한 도시·군관리계획의 결정의 고시일부터 10년 이내에 그 도시·군 계획시설의 설치에 관한 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우(실시계획의 인가나 그에 상당하는 절차가 진행된 경우는 제외) 그 도시·군계획시설의 부지로 되어 있는 토지 중 지목이 대인 토지(그 토지에 있는 건축물 및 정착물을 포함)의 소유자가 매수를 청구할 수 있다.

정답 : ①

06

감정평가사

풀이

- ① 지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정의 고시일부터 3년 이내에 그 지구 단위계획구역에 관한 지구단위계획이 결정·고시되지 아니하면 그 3년이 되는 날의 다음 날에 그 지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정은 효력을 잃는다.

정답 : ①

07

감정평가사

풀이

- ③ 자연환경보전지역 : 50퍼센트 이상 80퍼센트 이하

정답 : ③

08

감정평가사

풀이

- ⑤ 특정용도제한지구 : 주거 및 교육 환경 보호나 청소년 보호 등의 목적으로 오염물질 배출시설, 청소년 유해시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구

정답 : ⑤

09

감정평가사

풀이

정답 : ⑤

10

감정평가사

풀이

- ① 200만 제곱미터를 초과하는 경우에 공동구를 설치해야 한다(법 제44조 제1항 제2호, 영 제35 조의2 제1항)

정답 : ①

풀이

ㄱ·ㄴ·ㄷ. 다음의 어느 하나의 구역 등으로 지정·고시된 지역은 이 법에 따른 도시지역으로 결정·고시된 것으로 본다.

- ① 어촌·어항법에 따른 어항구역으로서 도시지역에 연접한 공유수면
- ② 항만법에 따른 항만구역으로서 도시지역에 연접한 공유수면
- ③ 택지개발촉진법에 따른 택지개발지구
- ④ 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 국가산업단지, 일반산업단지 및 도시첨단산업단지
- ⑤ 전원개발촉진법에 따른 전원개발사업구역 및 예정구역
(수력발전소 또는 송·변전설비만을 설치하기 위한 전원개발사업구역 및 예정구역은 제외)

ㄴ. 관리지역에서 「농지법」에 따른 농업진흥지역으로 지정·고시된 지역은 이 법에 따른 농림지역으로, 관리지역의 산림 중 「산지관리법」에 따라 보전산지로 지정·고시된 지역은 그 고시에서 구분하는 바에 따라 이 법에 따른 농림지역 또는 자연환경보전지역으로 결정·고시된 것으로 본다(법 제42조 제2항).

정답 : ③

풀이

③ 제1종일반주거지역 안에서 건축할 수 있는 건축물(시행령 별표 4)

- ① 단독주택
- ② 공동주택(아파트를 제외한다)
- ③ 제1종 근린생활시설
- ④ 교육연구시설 중 유치원·초등학교·중학교 및 고등학교
- ⑤ 노유자시설

정답 : ③

풀이

② 개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속되고, 개발행위로 용도가 폐지되는 공공시설은 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 양도할 수 있다(법 제65조 제2항).

- ③ 개발행위허가(다른 법률에 따라 개발행위허가가 의제되는 협의를 거친 인가·허가·승인 등을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속되고, 종래의 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속된다(법 제65조 제1항).
- ④ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 제1항과 제2항에 따른 공공시설의 귀속에 관한 사항이 포함된 개발행위허가를 하려면 미리 해당 공공시설이 속한 관리청의 의견을 들어야 한다. 다만, 관리청이 지정되지 아니한 경우에는 관리청이 지정된 후 준공되기 전에 관리청의 의견을 들어야 하며, 관리청이 불분명한 경우에는 도로 등에 대하여는 국토교통부장관을, 하천에 대하여는 기후에너지환경부장관을 관리청으로 보고, 그 외의 재산에 대하여는 재정경제부장관을 관리청으로 본다(법 제65조 제3항).
- ⑤ 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자는 개발행위가 끝나 준공검사를 마친 때에는 해당 시설의 관리청에 공공시설의 종류와 토지의 세목(細目)을 통지하여야 한다. 이 경우 공공시설은 그 통지한 날에 해당 시설을 관리할 관리청과 개발행위허가를 받은 자에게 각각 귀속된 것으로 본다(법 제65조 제5항).

정답 : ①

풀이

- ① 3명은 2명 이상이므로 기준을 충족한다.

법 제29조(설립 등)

- ④ 감정평가법인과 그 주사무소 및 분사무소에는 대통령령으로 정하는 수 이상의 감정평가사를 두어야 한다. 이 경우 감정평가법인의 소속 감정평가사는 제18조제1항 각 호의 어느 하나 및 제21조제2항제2호에 해당하는 사람이 아니어야 한다.

영 제24조(감정평가법인의 구성)

- ③ 법 제29조제4항 전단에서 “대통령령으로 정하는 수”란 5명을 말한다.
- ④ 법 제29조제4항에 따른 감정평가법인의 주사무소 및 분사무소에 주재하는 최소 감정평가사의 수는 다음 각 호와 같다.
1. 주사무소: 2명
 2. 분사무소: 2명

- ② 감정평가법인이 해산한 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 이를 국토교통부장관에게 신고하여야 한다(법 제30조 제2항).

④ 자본금 미달은 해산사유가 아니며 보전의무가 있을 뿐이다.

〈해산사유〉

- ① 정관으로 정한 해산 사유의 발생
- ② 사원총회 또는 주주총회의 결의
- ③ 합병
- ④ 설립인가의 취소
- ⑤ 파산
- ⑥ 법원의 명령 또는 판결

⑤ 설립인가를 취소하여야 한다.

법 제32조(인가취소 등)

① 국토교통부장관은 감정평가법인등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 설립 인가를 취소(제29조에 따른 감정평가법인에 한정한다)하거나 2년 이내의 범위에서 기간을 정하여 업무의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제2호 또는 제7호에 해당하는 경우에는 그 설립 인가를 취소하여야 한다.

- 1. 감정평가법인이 설립인가의 취소를 신청한 경우
- 2. 감정평가법인등이 업무정지처분 기간 중에 제10조에 따른 업무를 한 경우

정답 : ③

15

감정평가사

풀이

④ 1차시험 면제자는 4주만 수습 받으면 등록된다.

정답 : ④

16

감정평가사

풀이

① 감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하여야 한다. 다만, 적절한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있다(법 제3조 제1항).

② 규칙 제3조 참조(감정평가법인등의 해산이나 폐업시 국장의 보관기간과 동일)

규칙 제3조(감정평가서 등의 보존)

법 제6조제3항에서 “국토교통부령으로 정하는 기간”이란 다음 각 호의 구분에 따른 기간을 말한다.

- 1. 감정평가서의 원본: 발급일부터 5년
- 2. 감정평가서의 관련 서류: 발급일부터 2년

③ 감정평가법인등은 토지등의 매매업을 직접 하여서는 아니 된다(법 제25조 제3항).

④ 법 제40조 제1항 참조

법 제40조(감정평가관리·징계위원회)

① 다음 각 호의 사항을 심의 또는 의결하기 위하여 국토교통부에 감정평가관리·징계위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

1. 감정평가 관계 법령의 제정·개정에 관한 사항 중 국토교통부장관이 회의에 부치는 사항

1의2. 제3조제5항에 따른 실무기준의 변경에 관한 사항

2. 제14조에 따른 감정평가사시험에 관한 사항

3. 제23조에 따른 수수료의 요율 및 실비의 범위에 관한 사항

4. 제39조에 따른 징계에 관한 사항

5. 그 밖에 감정평가와 관련하여 국토교통부장관이 회의에 부치는 사항

정답 : ⑤

17

감정평가사

풀이

③ 관계 공무원은 허가가 불필요하다. 부동산가격공시업무를 의뢰 받은 자만이 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다.

정답 : ③

18

감정평가사

풀이

※ 공시기준일을 다르게 할 수 있는 공동주택

① 국토교통부장관은 공시기준일 이후에 토지의 분할·합병이나 건축물의 신축 등이 발생한 경우에는 대통령령으로 정하는 날을 기준으로 하여 공동주택가격을 결정·공시하여야 한다.

② 해당 경우

① 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 그 대지가 분할 또는 합병된 공동주택

② 「건축법」에 따른 건축·대수선 또는 용도변경이 된 공동주택

③ 국유·공유에서 매각 등에 따라 사유로 된 공동주택으로서 공동주택가격이 없는 주택

③ 다른 공시기준일

① 1월 1일부터 5월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 공동주택

: 그 해 6월 1일 (공시일은 9월 30일까지)

② 6월 1일부터 12월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 공동주택

: 다음 해 1월 1일 (공시일은 4월 30일까지)

19

감정평가사

정답 : ②

풀이

② 개별공시지가를 공시하지 아니할 수 있는 토지

- ① 표준지로 선정된 토지
- ② 농지보전부담금 또는 개발부담금 등의 부과대상이 아닌 토지
- ③ 국세 또는 지방세 부과대상이 아닌 토지(국공유지의 경우에는 공공용 토지만 해당한다)

③ 표준지공시지가에 대한 내용이다.

④ 표준지에 건물 또는 그 밖의 정착물이 있거나 지상권 또는 그 밖의 토지의 사용·수익을 제한하는 권리가 설정되어 있을 때에는 그 정착물 또는 권리가 존재하지 아니하는 것으로 보고 표준지공시지가를 평가하여야 한다(영 제6조 제2항).

정답 : ④

20

감정평가사

풀이

① 사권이 설정된 재산은 그 사권이 소멸된 후가 아니면 국유재산으로 취득하지 못한다.
다만, 판결에 따라 취득하는 경우에는 그러하지 아니하다(법 제11조 제1항).

정답 : ①

21

감정평가사

풀이

⑤ 중앙관서의 장등은 무단점유자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 재산에 대한 사용료나 대부료의 100분의 120에 상당하는 변상금을 징수한다(법 제72조 제1항).

정답 : ⑤

22

감정평가사

풀이

④ 중앙관서의 장은 소관 국유재산의 관리·처분 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 그 관서의 고위공무원으로서 기획 업무를 총괄하는 직위에 있는 자를 국유재산책임관으로 임명하여야 한다.(법 제27조의2 제1항)

정답 : ④

풀이

② 법 제59조의2 제1항 참조

법 제59조의2(민간참여 개발)

① 총괄청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 일반재산을 대통령령으로 정하는 민간사업자와 공동으로 개발할 수 있다.

1. 5년 이상 활용되지 아니한 재산
2. 국유재산정책심의위원회의 심의를 거쳐 개발이 필요하다고 인정되는 재산

정답 : ②

풀이

① 시장·군수·구청장은 특별시장·광역시장·도지사에게 각각 특별건축구역의 지정을 신청할 수 있다(법 제71조 제1항).

② 국토교통부장관 또는 시·도지사는 특별건축구역으로 지정하고자 하는 지역이 「군사기지 및 군사시설 보호법」에 따른 군사기지 및 군사시설 보호구역에 해당하는 경우에는 국방부장관과 사전에 협의하여야 한다(법 제69조 제3항).

④ 특별건축구역에서 건축기준 등의 특례사항을 적용하여 건축할 수 있는 건축물은 다음의 어느 하나에 해당되어야 한다.

- ① 「한국토지주택공사법」에 따른 한국토지주택공사
- ② 「한국수자원공사법」에 따른 한국수자원공사
- ③ 「한국도로공사법」에 따른 한국도로공사
- ④ 「한국철도공사법」에 따른 한국철도공사
- ⑤ 「국가철도공단법」에 따른 국가철도공단
- ⑥ 「한국관광공사법」에 따른 한국관광공사
- ⑦ 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 한국농어촌공사

⑤ 지정신청기관은 특별건축구역 지정 이후 변경이 있는 경우 변경지정을 받아야 한다(법 제71조 제9항).

정답 : ③

풀이

④ 건축물 안전영향평가 대상

- ① 초고층 건축물
- ② 다음의 요건을 모두 충족하는 건축물
 - ㉠ 연면적(하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우에는 각각의 건축물의 연면적을 말한다)이 10만 제곱미터 이상일 것
 - ㉡ 16층 이상일 것

정답 : ④

풀이

⑤ 영 제82조 제1항 참조

- 영 제82조(건축물의 높이 제한)
- ① 허가권자는 법 제60조제1항에 따라 가로구역별로 건축물의 높이를 지정·공고할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.
 1. 도시·군관리계획 등의 토지이용계획
 2. 해당 가로구역이 접하는 도로의 너비
 3. 해당 가로구역의 상·하수도 등 간선시설의 수용능력
 4. 도시미관 및 경관계획
 5. 해당 도시의 장래 발전계획

정답 : ⑤

풀이

③ 다음 어느 하나에 해당하는 건축물에는 「건축법」을 적용하지 않는다.

1. 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따른 지정문화유산이나 임시지정문화유산 또는 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따라 지정된 천연기념물등이나 임시지정 천연기념물, 임시지정명승, 임시지정시·도자연유산, 임시자연유산자료
2. 철도나 궤도의 선로 부지에 있는 다음의 시설
 - ① 운전보안시설
 - ② 철도선로의 위나 아래를 가로지르는 보행시설
 - ③ 플랫폼
 - ④ 철도 또는 궤도사업용 급수·급탄 및 급유시설

28

감정평가사

29

감정평가사

30

감정평가사

3. 고속도로 통행료 징수시설
4. 컨테이너를 이용한 간이창고(공장의 용도로만 사용되는 건축물의 대지 안에 설치하는 것으로서 이동이 쉬운 것에 한함)
5. 「하천법」에 따른 하천구역 내의 수문조작실

정답 : ③

풀이

- ④ 지목의 종류에 주택용지는 포함되지 않는다(법 제67조 참조).

정답 : ④

풀이

※ 지적공부의 복구

- ① 지적소관청은 지적공부의 전부 또는 일부가 멸실되거나 훼손된 경우에는 지체 없이 이를 복구하여야 한다.
- ② 지적공부를 정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 경우에는 시·도지사와 시장·군수·구청장이 복구하여야 한다.

정답 : ①

풀이

※ 대지권등록부 등록사항

- ① 토지의 소재
- ② 지번
- ③ 대지권 비율
- ④ 소유자의 성명 또는 명칭, 주소 및 주민등록번호
- ⑤ 토지의 고유번호
- ⑥ 전유부분의 건물표시
- ⑦ 건물의 명칭
- ⑧ 집합건물별 대지권등록부의 장번호
- ⑨ 토지소유자가 변경된 날과 그 원인
- ⑩ 소유권 지분

정답 : ⑤

풀이

※ 경계의 위치표시

- ① 토지의 지상경계는 독, 담장이나 그 밖에 구획의 목표가 될 만한 구조물 및 경계점표지 등으로 구분한다.
- ② 지적소관청은 토지의 이동에 따라 지상경계를 새로 정한 경우에는 지상경계점등록부를 작성·관리하여야 한다.

- ① 토지의 소재
- ② 지번
- ③ 경계점 좌표(경계점좌표등록부 시행지역에 한정한다)
- ④ 경계점 위치 설명도
- ⑤ 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사항(공부상 지목과 실제 토지이용 지목, 경계점의 사진 파일, 경계점표지의 종류 및 경계점 위치)

정답 : ⑤

풀이

- ② 이의신청은 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 결정 또는 처분을 한 등기관이 속한 등기소에 이의신청서를 제출하거나 전산정보처리조직을 이용하여 이의신청정보를 보내는 방법으로 한다.
- ③ 관할 지방법원은 이의신청에 대하여 결정하기 전에 등기관에게 가등기 또는 이의가 있다는 뜻의 부기등기를 명령할 수 있다.

정답 : ③

풀이

- ① 수용으로 인한 소유권이전등기는 등기관리자가 단독으로 신청할 수 있다(법 제99조 제1항).
- ② 등기관이 수용으로 인한 소유권이전등기를 하는 경우 그 부동산의 등기기록 중 소유권, 소유권 외의 권리, 그 밖의 처분제한에 관한 등기가 있으면 그 등기를 직권으로 말소하여야 한다(법 제99조 제4항).
- ③ 부동산에 관한 소유권 외의 권리의 수용으로 인한 권리에이전등기에 관하여는 수용으로 인한 소유권이전등기 규정을 준용한다(법 제99조 제5항).

34

감정평가사

- ⑤ 등기권리자는 수용으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에 등기명의인이나 상속인, 그 밖의 포괄승계인을 갈음하여 부동산의 표시 또는 등기명의인의 표시의 변경, 경정 또는 상속, 그 밖의 포괄승계로 인한 소유권이전의 등기를 신청할 수 있다(법 제99조 제2항).

정답 : ④

풀이

- ① 등기부는 토지등기부와 건물등기부로 구분한다(법 제14조 제1항).
- ③ 등기부의 부속서류는 전쟁·천재지변이나 그 밖에 이에 준하는 사태를 피하기 위한 경우 외에는 등기소 밖으로 옮기지 못한다. 다만, 신청서나 그 밖의 부속서류에 대하여는 법원의 명령 또는 촉탁이 있거나 법관이 발부한 영장에 의하여 압수하는 경우에는 그러하지 아니하다(법 제14조 제4항).

종류 \ 사유	전쟁, 천재지변, 기타 이에 준하는 사변을 피하기 위해	법원의 명령, 촉탁	압수, 수색영장
등기부	중앙관리소 밖으로 반출 O	반출 X	반출 X
등기부의 부속서류	등기소 밖으로 반출 O	반출 X	반출 X
신청서나 그 밖의 부속서류	등기소 밖으로 반출 O	반출 O	반출 O

- ④ 등기기록의 열람 및 등기사항증명서의 발급 청구는 관할 등기소가 아닌 등기소에 대하여도 할 수 있다(법 제19조 제2항).
- ⑤ 1동의 건물을 구분한 건물에 있어서는 1동의 건물에 속하는 전부에 대하여 1개의 등기기록을 사용한다(법 제15조 제1항 단서).

정답 : ②

35

감정평가사

풀이

- ④ 유치권은 법정담보물권으로 등기능력이 없다.

정답 : ④

36

감정평가사

풀이

해설생략

정답 : ⑤

① 조합임원 등의 결격사유에 해당하여 당연 퇴임한다.

※ 조합임원 등의 결격사유(법 제43조)

- ① 미성년자 · 피성년후견인 또는 피한정후견인
- ② 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
- ③ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료(종료된 것으로 보는 경우를 포함)되거나 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 자
- ④ 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 유예기간 중에 있는 자
- ⑤ 이 법을 위반하여 벌금 100만원 이상의 형을 선고받고 10년이 지나지 아니한 자
- ⑥ 조합설립 인가권자에 해당하는 지방자치단체의 장, 지방의회의원 또는 그 배우자 · 직계존속 · 직계비속

③ 감사가 조합을 대표한다(법 제42조 제3항).

④ 조합임원의 임기는 3년 이하의 범위에서 정관으로 정하되, 연임할 수 있다(법 제41조 제4항).

⑤ 포함된다.

※ 정관의 기재사항(법 제40조 제1항 제18호, 영 제38조 제2호)

- ① 조합의 명칭 및 사무소의 소재지
 - ② 조합원의 자격
 - ③ 조합원의 제명 · 탈퇴 및 교체
 - ④ 정비구역의 위치 및 면적
 - ⑤ 조합임원의 수 및 업무의 범위
 - ⑥ 조합임원의 권리 · 의무 · 보수 · 선임방법 · 변경 및 해임
 - ⑦ 대의원의 수, 선임방법, 선임절차 및 대의원회의 의결방법
 - ⑧ 조합의 비용부담 및 조합의 회계
 - ⑨ 정비사업의 시행연도 및 시행방법
 - ⑩ 총회의 소집 절차 · 시기 및 의결방법
 - ⑪ 총회의 개최 및 조합원의 총회소집 요구
 - ⑫ 법 제73조 제3항(분양신청을 하지 아니한 자)에 따른 이자 지급
 - ⑬ 정비사업비의 부담 시기 및 절차
 - ⑭ 정비사업이 종결된 때의 청산절차
 - ⑮ 청산금의 징수 · 지급의 방법 및 절차
 - ⑯ 시공자 · 설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용
 - ⑰ 정관의 변경절차
 - ⑱ 그 밖에 정비사업의 추진 및 조합의 운영을 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항
2. 임원의 임기, 업무의 부담 및 대행 등에 관한 사항

38

감정평가사

정답 : ②

풀이

- ② 정비사업의 계획기간을 단축하는 경우에는 주민공람과 지방의회의 의견청취 절차를 거치지 아니할 수 있다(법 제6조 제3항, 영 제6조 제4항).

정답 : ②

39

감정평가사

풀이

- ① 정비구역의 지정권자는 정비구역을 지정하거나 변경지정하려면 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 경미한 사항을 변경하는 경우에는 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.

- ③ 정비구역의 지정권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 정비구역등을 해제할 수 있다.(임의적 해제)

- ① 정비사업의 시행으로 토지등소유자에게 과도한 부담이 발생할 것으로 예상되는 경우
- ② 정비구역등의 추진 상황으로 보아 지정 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우
- ③ 토지등소유자의 100분의 30 이상이 정비구역등(추진위원회가 구성되지 아니한 구역으로 한정한다)의 해제를 요청하는 경우
- ④ 스스로개량방법으로 시행 중인 주거환경개선사업의 정비구역이 지정·고시된 날부터 10년 이상 지나고, 추진 상황으로 보아 지정 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우로서 토지등소유자의 과반수가 정비구역의 해제에 동의하는 경우
- ⑤ 추진위원회 구성 또는 조합 설립에 동의한 토지등소유자의 2분의 1 이상 3분의 2 이하의 범위에서 시·도조례로 정하는 비율 이상의 동의로 정비구역의 해제를 요청하는 경우(사업시행계획인가를 신청하지 아니한 경우로 한정한다)
- ⑥ 추진위원회가 구성되거나 조합이 설립된 정비구역에서 토지등소유자 과반수의 동의로 정비구역의 해제를 요청하는 경우(사업시행계획인가를 신청하지 아니한 경우로 한정한다)

정답 : ③

40

감정평가사

풀이

- ② 토지등소유자가 20인 미만인 경우에는 토지등소유자가 시행하거나 토지등소유자가 토지등소유자의 과반수의 동의를 받아 시장·군수등, 토지주택공사등, 건설업자, 등록사업자 또는 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자와 공동으로 시행하는 방법으로 재개발사업을 시행할 수 있다(법 제25조 제1항 제2호).

정답 : ②

01

감정평가사

풀이

- ① 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날부터 발생한다.
- ② 환경부장관이 아니라 국토교통부장관과 협의를 하여야 한다.
- ④ 국토교통부장관이 정한다.
- ⑤ 국토교통부장관(수산자원보호구역의 경우 해양수산부장관)이나 도지사는 도시·군관리계획을 직접 입안한 경우에는 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 의견을 들어 직접 지형도면을 작성할 수 있다.

정답 : ③

02

감정평가사

풀이

- ④ 10년이 아니라 5년이다.

정답 : ④

03

감정평가사

풀이

- ① 응급조치인 경우에는 허가 없이 선 조치 후 1개월 이내에 신고하여야 한다.
- ③ 지구단위계획 또는 성장관리계획을 수립한 지역에서 하는 개발행위는 심의를 거치지 아니한다.
- ④ 국가, 지자체, 공공기관 등은 이행보증금을 예치하지 않는다.
- ⑤ 기본 3년 + 연장 2년 = 최대 5년까지 제한할 수 있다.

정답 : ②

04

감정평가사

풀이

- ② 보호지구가 아니라 특정용도제한지구에 대한 설명이다.

정답 : ②

05

감정평가사

풀이

법령개정으로 삭제

풀이

- ② 하위계획은 상위계획에 부합해야 한다. 따라서 광역도시계획이 우선한다.
- ③ 국가계획은 국가의 정책적인 목적을 이루기 위하여 수립하는 계획 중 도시·군기본계획의 내용이나 도시·군관리계획으로 결정하여야 할 사항이 포함된 계획을 말한다.
- ④ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 관할 구역에 대하여 다른 법률에 따른 환경·교통·수도·하수도·주택 등에 관한 부문별 계획을 수립하는 때에는 도시·군기본계획의 내용에 부합되게 하여야 한다(법 제4조 제4항).
- ⑤ 도시·군관리계획의 입안을 제안받은 자는 제안자와 협의하여 제안된 도시·군관리계획의 입안 및 결정에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 제안자에게 부담시킬 수 있다.

정답 : ①

풀이

국토교통부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 다음에 해당하는 처분을 하려면 청문을 하여야 한다(법 제136조).

- ① 개발행위허가의 취소
- ② 도시·군계획시설사업의 시행자 지정의 취소
- ③ 실시계획인가의 취소

정답 : ③

풀이

- ② 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 주거·상업 또는 공업지역에서의 개발행위로 기반시설(도시·군계획시설을 포함한다)의 처리·공급 또는 수용능력이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 개발밀도관리 구역으로 지정할 수 있다.

정답 : ②

풀이

- ② 광역계획권의 지정에는 지방의회의 동의를 받아야 하는 절차는 없다.
- ③ 공동 또는 단독으로 조정을 신청할 수 있다.
- ④ 시·도지사가 공동으로 수립하는 것이 원칙이다. 광역계획권의 지정 3년 이내에 승인신청을 하지 않거나, 국가계획상 필요한 경우에 국토교통부장관이 수립한다.
- ⑤ 시장·군수가 협의를 거쳐 요청하는 경우에는 도지사가 단독으로 광역도시계획을 수립할 수 있다. 국토교통부장관의 승인은 받지 않는다.

정답 : ①

풀이

- ① 상업지역 : 1만㎡ 미만
- ③ 보전녹지지역 : 5천㎡ 미만
- ④ 관리지역 : 3만㎡ 미만
- ⑤ 자연환경보전지역 : 5천㎡ 미만

정답 : ②

풀이

- ① 재활용시설 - 환경기초시설
- ② 방수설비 - 방재시설
- ④ 주차장 - 교통시설
- ⑤ 도축장 - 보건위생시설

정답 : ③

풀이

- ④ 준공업지역 : 150퍼센트 이상 400퍼센트 이하

정답 : ④

13

감정평가사

풀이

- ① 25명이상 30명 이하의 위원으로 구성한다.
- ② 위원장은 위원 중에서 해당 시·도지사가 임명 또는 위촉하며, 부위원장은 위원 중에서 호선한다.
- ④ 효율적으로 심의하기 위하여 분과위원회를 둘 수 있다.
- ⑤ 심의 종결 후 6개월 이내이다.

정답 : ③

14

감정평가사

풀이

- ① 적정한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있다.
- ② 원본은 5년, 관련 서류는 2년이다.
- ③ 타당성조사시 타당성조사에 대하여 의견을 제출할 수 있다는 것과 의견을 제출하지 아니하는 경우의 처리방법에 대해서 해당 감정평가를 의뢰한 자에게 알려야 한다.

정답 : ②

15

감정평가사

풀이

- ② 법개정으로 감정평가사사무소의 개설신고, 변경신고, 휴업신고 또는 폐업신고의 접수는 현행법하에서는 삭제되었다.(시험 시행 이후 법개정으로 ②도 정답이 됨)
- ③ 감정평가법인등은 소속 감정평가사 또는 사무직원을 고용하거나 고용관계가 종료된 때에는 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.(발표된 정답 ③)

정답 : ②, ③

16

감정평가사

풀이

- ① 사무소개설신고 규정은 폐지되어 현재는 징계사유가 아니다.(법개정으로 현행법에서 정답은 ①)
- ⑤ 과거 규정에서는 <과실범은 제외한다>는 규정이 남아 있었으나, 현행법에서는 이 내용이 삭제되어 <과실유무>는 고려하지 않는다.(발표된 정답은 ⑤) 따라서 현재는 과실범 여부와 상관없이 <금고 이상의 형을 선고받아 그 형이 확정된 경우>에는 징계사유가 된다.

정답 : ①

17

감정평가사

풀이

- ① 국토교통부장관은 비주거용 표준부동산을 선정할 때에는 일단의 비주거용 일반부동산 중에서 해당 일단의 비주거용 일반부동산을 대표할 수 있는 부동산을 선정하여야 한다. 이 경우 미리 해당 비주거용 표준부동산이 소재하는 시·도지사 및 시장·군수·구청장의 의견을 들어야 한다.

정답 : ①

풀이

- ① 공동주택 → 단독주택
- ② 한국부동산원(이하 “부동산원”이라 한다)에 의뢰한다.
- ③ 표준주택가격은 국가·지방자치단체 등이 그 업무와 관련하여 개별주택가격을 산정하는 경우에 그 기준이 된다. 개별주택가격 및 공동주택가격은 주택시장의 가격정보를 제공하고, 국가·지방자치단체 등이 과세 등의 업무와 관련하여 주택의 가격을 산정하는 경우에 그 기준으로 활용될 수 있다.
- ⑤ 75퍼센트 → 50퍼센트

정답 : ④

풀이

- ③ 과거 법령에는 <전년도 지가와와 균형 유지>에 대한 내용이 있었으나, 현재 법규정 하에서는 삭제되었다. 따라서 현행 법령을 기준하면 ③도 정답이 된다.
- ④ <토지가격비준표 작성의 적정성에 관한 사항>은 검증항목에 없다.(발표된 정답)

※ 개별공시지가의 검증사항

- ① 비교표준지 선정의 적정성에 관한 사항
- ② 개별토지 가격 산정의 적정성에 관한 사항
- ③ 산정한 개별토지가격과 표준지공시지가의 균형 유지에 관한 사항
- ④ 산정한 개별토지가격과 인근토지의 지가와와 균형 유지에 관한 사항
- ⑤ 표준주택가격, 개별주택가격, 비주거용 표준부동산가격 및 비주거용 개별부동산가격 산정 시 고려된 토지 특성과 일치하는지 여부
- ⑥ 개별토지가격 산정 시 적용된 용도지역, 토지이용상황 등 주요 특성이 공부와 일치하는지 여부
- ⑦ 그 밖에 시장·군수 또는 구청장이 검토를 의뢰한 사항

정답 : ④

풀이

- ① 공유(公有) 또는 사유재산과 교환하여 그 교환받은 재산을 행정재산으로 관리하려는 경우에는 교환할 수 있다.

정답 : ①

21

감정평가사

풀이

- ⑤ 자본금의 50% 이상을 → 자본금 전액을

정답: ⑤

22

감정평가사

풀이

- ① 위탁받을 수 있다.
② 증권을 제외한 일반재산을 처분할 때에는 시가를 고려하여 해당 재산의 예정가격을 결정하여야 한다. 이 경우 예정가격의 결정방법은 다음 각 호와 같다.

- ① 대장가격이 3천만원 이상인 경우(제2호의 경우는 제외한다)
: 두 개의 감정평가법인등의 평가액을 산술평균한 금액
② 대장가격이 3천만원 미만인 경우나 지방자치단체 또는 공공기관에 처분하는 경우
: 하나의 감정평가법인등의 평가액

- ③ 조림을 목적으로 하는 토지와 그 정착물 : 20년
⑤ 매각대금을 나누어 내는 경우에 가능하다.

정답: ④

23

감정평가사

풀이

- ① 행정재산은 시효취득의 대상이 되지 않는다.
② 판결에 따른 경우에는 사권이 설정된 부동산을 취득할 수 있다.
④ 직접 도로, 하천, 항만, 공항, 철도, 공유수면, 그 밖의 공공용으로 사용하기 위하여 필요한 경우에는 무상으로 관리전환 할 수 있다.
⑤ 20년 → 10년

정답: ③

24

감정평가사

풀이

정답: ⑤

25

감정평가사

풀이

- ① 산업 등의 시설군 - 운수시설
- ③ 산업 등의 시설군 - 공장
- ④ 교육 및 복지시설군 - 수련시설
- ⑤ 문화 및 집회시설군 - 종교시설

정답 : ②

26

감정평가사

풀이

- ㉠ 연면적의 합계가 1,500㎡ 미만인 물류시설(주거지역 또는 상업지역에 건축하는 것은 제외)

정답 : ④

27

감정평가사

풀이

- ④ 연면적이 200제곱미터(목구조 건축물의 경우에는 500제곱미터) 이상인 건축물

정답 : ④

28

감정평가사

풀이

정답 : ⑤

29

감정평가사

풀이

1. 지적전산자료의 이용절차

지적공부에 관한 전산자료(지적전산자료)를 이용하거나 활용하려는 자는 미리 관계 중앙행정기관의 심사를 거쳐 다음의 구분에 따라 신청하여야 한다.

- ① 전국 단위의 지적전산자료 : 국토교통부장관, 시·도지사 또는 지적소관청
- ② 시·도 단위의 지적전산자료 : 시·도지사 또는 지적소관청
- ③ 시·군·구 단위의 지적전산자료 : 지적소관청

30

감정평가사

31

감정평가사

2. 심사의 면제

다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관계 중앙행정기관의 심사를 받지 아니할 수 있다.

- ① 중앙행정기관장, 그 소속 기관장 또는 지방자치단체장이 신청하는 경우
- ② 토지소유자 또는 그 상속인이 자기 토지에 대한 지적전산자료를 신청하는 경우
- ③ 개인정보를 제외한 지적전산자료를 신청하는 경우

정답 : ⑤

풀이

정답 : ②

풀이

※ 토지이동의 대위신청

다음의 경우에는 토지소유자가 하여야 하는 신청을 대신할 수 있다.

- ① 공공사업 등에 따라 학교용지 · 도로 · 철도용지 · 제방 · 하천 · 구거 · 유지 · 수도용지 등의 지목으로 되는 토지인 경우에는 사업시행자
- ② 국가나 지방자치단체가 취득하는 토지인 경우에는 행정기관의 장 또는 지방자치단체장
- ③ 「주택법」에 따른 공동주택의 부지인 경우에는 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 관리인 또는 사업시행자
- ④ 「민법」 제404조에 따른 채권자

정답 : ②

풀이

부동산등기법 제48조(등기사항)

① 등기관이 갑구 또는 을구에 권리에 관한 등기를 할 때에는 다음 각 호의 사항을 기록하여야 한다.

1. 순위번호
2. 등기목적
3. 접수연월일 및 접수번호
4. 등기원인 및 그 연월일
5. 권리자

부동산등기법 제74조(임차권 등의 등기사항)

등기관이 임차권 설정 또는 임차물 전대의 등기를 할 때에는 제48조에서 규정한 사항 외에 다음 각 호의 사항을 기록하여야 한다. 다만, 제3호부터 제6호까지는 등기원인에 그 사항이 있는 경우에만 기록한다.

1. 차임
2. 범위
3. 차임지급시기
4. 존속기간. 다만, 처분능력 또는 처분권한 없는 임대인에 의한 「민법」 제619조의 단기임대차인 경우에는 그 뜻도 기록한다.
5. 임차보증금
6. 임차권의 양도 또는 임차물의 전대에 대한 임대인의 동의
7. 임차권설정 또는 임차물전대의 범위가 부동산의 일부인 때에는 그 부분을 표시한 도면의 번호

정답 : ①

풀이

정답 : ⑤

풀이

- ③ 수용으로 인한 소유권이전등기는 등기관리자가 단독으로 신청할 수 있다.
- ⑤ 사단이나 재단의 명의로 그 대표자나 관리인이 신청한다.

※ 단독신청(예외)

- ① 소유권보존등기(말소등기) : 등기명의인(또는 될 자)이 단독 신청
- ② 상속, 법인의 합병, 포괄승계 : 등기관리자가 단독 신청
- ③ 판결에 의한 등기 : 승소한 등기관리자 또는 등기의무자가 단독 신청
- ④ 공유물을 분할하는 판결 : 등기관리자 또는 등기의무자가 단독 신청
- ⑤ 부동산표시의 변경 · 경정 등기 : 등기명의인이 단독 신청
- ⑥ 등기명의인표시의 변경 · 경정 등기 : 등기명의인이 단독 신청
- ⑦ 신탁등기 : 수탁자가 단독 신청

정답 : ⑤

풀이

- ① 합유인 때에 그 뜻을 기록하여야 한다.
- ③ 소유권 외의 권리에 대한 처분제한 등기의 경우에는 이해관계 있는 제3자의 승낙은 요건이 아니다. 그러나 <권리의 변경이나 경정의 등기>의 경우에는 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙이 없는 경우에는 부기등기를 할 수 없다.
- ④ 매매비용은 기록사항이다.
- ⑤ 등기관이 소유권보존등기를 할 때 등기원인과 그 연월일을 기록하지 아니한다.

정답 : ②

풀이

해설생략

정답 : ①

풀이

- ① 경찰서는 “공공시설”에 해당한다.

정답 : ①

풀이

- ① 1년 → 2년
- ② 조합설립인가를 신청하지 않은 경우 → 조합설립추진위원회의 승인을 신청하지 아니하는 경우
- ③ 1년 → 2년
- ⑤ 100분의 20 → 과반수의 동의

※ 임의적 해제 (직권해제)

정비구역의 지정권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 정비구역등을 해제할 수 있다.

- ① 정비사업의 시행으로 토지등소유자에게 과도한 부담이 발생할 것으로 예상되는 경우
- ② 정비구역등의 추진 상황으로 보아 지정 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우
- ③ 토지등소유자의 100분의 30 이상이 정비구역등(추진위원회가 구성되지 아니한 구역으로 한정한다)의 해제를 요청하는 경우
- ④ 스스로개량방법으로 시행 중인 주거환경개선사업의 정비구역이 지정 · 고시된 날부터 10년 이상 지나고, 추진 상황으로 보아 지정 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우로서 토지등소유자의 과반수가 정비구역의 해제에 동의하는 경우
- ⑤ 추진위원회 구성 또는 조합 설립에 동의한 토지등소유자의 2분의 1 이상 3분의 2 이하의 범위에서 시 · 도조례로 정하는 비율 이상의 동의로 정비구역의 해제를 요청하는 경우(사업 시행계획인가를 신청하지 아니한 경우로 한정한다)
- ⑥ 추진위원회가 구성되거나 조합이 설립된 정비구역에서 토지등소유자 과반수의 동의로 정비구역의 해제를 요청하는 경우(사업시행계획인가를 신청하지 아니한 경우로 한정한다)

정답 : ④

풀이

- ③ 조합장 또는 이사가 자기를 위하여 조합과 계약이나 소송을 할 때에는 감사가 조합을 대표한다 (법 제42조 제3항).

정답: ③

- ㉠ 조합원 과반수의 찬성으로 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.

※ 정관의 기재사항

- ① 조합의 명칭 및 사무소의 소재지
- ② 조합원의 자격
- ③ 조합원의 제명·탈퇴 및 교체
- ④ 정비구역의 위치 및 면적
- ⑤ 조합임원의 수 및 업무의 범위
- ⑥ 조합임원의 권리·의무·보수·선임방법·변경 및 해임
- ⑦ 대의원의 수, 선임방법, 선임절차 및 대의원회의 의결방법
- ⑧ 조합의 비용부담 및 조합의 회계
- ⑨ 정비사업의 시행연도 및 시행방법
- ⑩ 총회의 소집 절차·시기 및 의결방법
- ⑪ 총회의 개최 및 조합원의 총회소집 요구
- ⑫ 법 제73조 제3항(분양신청을 하지 아니한 자)에 따른 이자 지급
- ⑬ 정비사업비의 부담 시기 및 절차
- ⑭ 정비사업이 종결된 때의 청산절차
- ⑮ 청산금의 징수·지급의 방법 및 절차
- ⑯ 시공자·설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용
- ⑰ 정관의 변경절차

※ 정관의 변경

조합이 정관을 변경하려는 경우에는 총회를 개최하여 조합원 과반수의 찬성으로 시장·군수 등의 인가를 받아야 한다. 다만, 조합원의 자격, 조합원의 제명·탈퇴 및 교체, 정비구역의 위치 및 면적, 조합의 비용부담 및 조합의 회계, 정비사업비의 부담시기 및 절차 또는 시공자·설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용의 경우에는 조합원 3분의 2 이상의 찬성으로 한다.

정답: ㉠

01

감정평가사

풀이

- ① 연구시설은 공간시설이 아니라, 공공·문화체육시설이다.

정답 : ①

02

감정평가사

풀이

- ② 국가계획과 관련된 광역도시계획의 수립이 필요한 경우나 광역계획권을 지정한 날부터 3년이 지날 때까지 관할 시·도지사로부터 광역도시계획의 승인 신청이 없는 경우 : 국토교통부장관이 수립

정답 : ②

03

감정평가사

풀이

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수는 관할 구역에 대하여 도시·군기본계획을 수립하여야 한다.
 ② 지방의회의 동의를 받아야 하는 절차는 없으며, 지방의회의 의견을 들어야 한다.
 ③ 도시·군기본계획을 변경하기 위하여 공청회를 개최한 경우, 공청회에서 제시된 의견이 타당하다고 인정되면 도시·군기본계획에 반영하여야 한다.
 ⑤ 도지사는 시장 또는 군수가 수립한 도시·군기본계획에 대하여 관계 행정기관의 장과 협의 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

정답 : ④

04

감정평가사

풀이

1. 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 하는 사항
 ① 면적이 1제곱킬로미터 이상인 토지의 형질변경
 ② 부피 1백만세제곱미터 이상의 토석채취
2. 시·도도시계획위원회 또는 시·군·구도시계획위원회 중 대도시에 두는 도시계획위원회의 심의를 거쳐야 하는 사항
 ① 면적이 30만제곱미터 이상 1제곱킬로미터 미만인 토지의 형질변경
 ② 부피 50만세제곱미터 이상 1백만세제곱미터 미만의 토석채취

05

감정평가사

3. 시·군·구도시계획위원회의 심의를 거쳐야 하는 사항

- ① 면적이 30만제곱미터 미만인 토지의 형질변경
- ② 부피 5만세제곱미터 이상 50만세제곱미터 미만의 토석채취

정답 : ②

풀이

- ⑤ 시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획의 결정은 시가화 유보기간이 끝난 다음날 부터 그 효력을 잃는다(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제39조 제2항).

정답 : ⑤

06

감정평가사

풀이

- ㉔ 3년 이내가 아니라 2년 이내이다.

정답 : ④

07

감정평가사

풀이

다음에 해당하는 지역 등이 200만㎡를 초과하는 경우에는 해당 지역 등에서 개발사업을 시행하는 자는 공동구를 설치하여야 한다.

- 1. 도시개발구역
- 2. 택지개발지구
- 3. 경제자유구역
- 4. 정비구역
- 5. 공공주택지구
- 6. 도청이전신도시

정답 : ①

풀이

1. 지구단위계획구역의 실효

지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정의 고시일부터 3년 이내에
그 지구단위계획구역에 관한 지구단위계획이 결정·고시되지 아니하면 그 3년이 되는 날의
다음 날에 그 지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정은 효력을 잃는다.

2. 지구단위계획의 실효

지구단위계획(주인이 입안을 제안한 것에 한정한다)에 관한 도시·군관리계획결정의 고시일
부터 5년 이내에 이 법 또는 다른 법률에 따라 허가·인가·승인 등을 받아 사업이나 공사에
착수하지 아니하면 그 5년이 된 날의 다음날에 그 지구단위계획에 관한 도시·군관리계획결정은
효력을 잃는다.

정답 : ⑤

풀이

- ① 제1종일반주거지역 : 60%
- ② 일반상업지역 : 80%
- ③ 계획관리지역 : 40%
- ④ 준공업지역 : 70%
- ⑤ 준주거지역 : 70%

정답 : ②

풀이

- ① 도시·군계획시설을 공중·수중·수상 또는 지하에 설치하는 경우 그 높이나 깊이의 기준과
그 설치로 인하여 토지나 건물의 소유권 행사에 제한을 받는 자에 대한 보상 등에 관하여는
따로 법률로 정한다.(법 제46조)

정답 : ①

풀이

- ③ 1,000만원 이하의 과태료 부과 대상에 해당한다.

정답 : ③

12

감정평가사

풀이

- ② 정비구역과 택지개발지구에서 시행되는 사업이 끝난 후 10년이 지난 지역에 수립하는 지구단위 계획의 내용 중 법 제52조 제1항 제1호(용도지역이나 용도지구를 대통령령으로 정하는 범위에서 세분하거나 변경하는 사항) 및 같은 항 제4호(건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률, 건축물 높이의 최고한도 또는 최저한도)의 사항(단, 건축물의 용도제한은 제외한다)은 해당 지역에 시행된 사업이 끝난 때의 내용을 유지함을 원칙으로 할 것(영 제42조의3)

정답 : ②

13

감정평가사

풀이

- ㉔ ‘시범도시사업의 재원조달에 관한 계획’은 도시·군관리계획에 해당하지 않는다.

정답 : ③

14

감정평가사

풀이

- ③ 60일 이내 → 30일 이내

정답 : ③

15

감정평가사

풀이

- ⑤ 최저치 → 산술평균치

정답 : ⑤

16

감정평가사

풀이

※ 표준주택의 공시사항

- ① 표준주택의 지번
- ② 표준주택가격
- ③ 표준주택의 대지면적 및 형상
- ④ 표준주택의 용도, 연면적, 구조 및 사용승인일(임시사용승인일을 포함한다)
- ⑤ 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항(지목, 용도지역, 도로상황, 그 밖에 필요한 사항)

정답 : ⑤

17

감정평가사

풀이

③ 결격사유에 해당하므로 반드시 등록을 취소하여야 한다.(할 수 있다 → 하여야 한다.)

정답 : ③

18

감정평가사

풀이

① 사무소 개설신고는 법개정으로 현재는 삭제되었다.(법개정으로 현재는 ①도 정답)

⑤ 미성년자 또는 피성년후견인 · 피한정후견인은 사무직원이 될 수 없는 결격사유이다.(발표된 정답은 ⑤)

정답 : ⑤

19

감정평가사

풀이

③ 감정평가법인이 해산한 때에는 이를 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.

④ 설립인가를 취소하여야 한다.

정답 : ④

20

감정평가사

풀이

④ 기부를 조건으로 하면 영구시설물을 축조할 수 있다.

정답 : ④

21

감정평가사

풀이

③ 「행정절차법」 제27조의 의견제출 → 청문을 하여야 한다.

정답 : ③

22

감정평가사

풀이

① 보존용 행정재산은 보존목적의 수행에 필요한 범위에서 사용허가를 할 수 있다.

② 주거용으로 사용허가를 하는 경우 수익의 방법으로 할 수 있다.

④ 기부금의 경우 사용료 총액이 기부를 받은 재산의 가액에 이르는 기간 이내로 한다.

⑤ 민법 → 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

정답 : ③

23

감정평가사

풀이

- ② 개발할 수 있다.
- ③ 매각할 수 없다.
- ④ 교환할 수 있다.
- ⑤ 완납 이후에 해야 한다.

정답 : ①

24

감정평가사

풀이

- ① 3분의 1 → 2분의 1

정답 : ①

25

감정평가사

풀이

- ① 건축신고 대상 건축물에 대하여 부과할 수 있다.
- ② 부과 및 징수절차는 국고금관리법 시행규칙을 준용한다.
- ④ 허가권자는 시정명령을 받은 자가 이를 이행하면 새로운 이행강제금의 부과를 즉시 중지하되, 이미 부과된 이행강제금은 징수하여야 한다
- ⑤ 허가권자는 최초의 시정명령이 있었던 날을 기준으로 하여 1년에 2회 이내의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 횟수만큼 그 시정명령이 이행될 때까지 반복하여 이행강제금을 부과 · 징수할 수 있다.

정답 : ③

26

감정평가사

풀이

- ① 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 한다.
- ③ 건축위원회의 심의를 거쳐 건축허가를 하지 아니할 수 있다.

※ 건축허가의 거부

허가권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「건축법」이나 다른 법률에도 불구하고 건축위원회의 심의를 거쳐 건축허가를 하지 아니할 수 있다.(법 제11조 제4항)

- ① 위락시설이나 숙박시설에 해당하는 건축물의 건축을 허가하는 경우 해당 대지에 건축하려는 건축물의 용도 · 규모 · 형태가 주거환경이나 교육환경 등 주변 환경을 고려할 때 부적합하다고 인정되는 경우
- ② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 방재지구 및 「자연재해대책법」에 따른 자연재해위험개선지구 등 상습적으로 침수되거나 침수가 우려되는 지역에 건축하려는 건축물에 대하여 지하층등 일부 공간을 주거용으로 사용하거나 거실을 설치하는 것이 부적합하다고 인정되는 경우

④ 4년 → 2년, 2년 → 1년

※ 건축허가의 필수적 취소

허가권자는 제1항에 따른 허가를 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 허가를 취소하여야 한다. 다만, 제1호에 해당하는 경우로서 정당한 사유가 있다고 인정되면 1년의 범위에서 공사의 착수 기간을 연장할 수 있다.(법 제11조 제7항)

- ① 허가를 받은 날부터 2년(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 공장의 신설·증설 또는 업종변경의 승인을 받은 공장은 3년) 이내에 공사에 착수하지 아니한 경우
- ② 착공기간 이내에 공사에 착수하였으나 공사의 완료가 불가능하다고 인정되는 경우
- ③ 착공신고 전에 경매 또는 공매 등으로 건축주가 대지의 소유권을 상실한 때부터 6개월이 지난 이후 공사의 착수가 불가능하다고 판단되는 경우

⑤ 대지의 소유권을 확보하여야 한다.

※ 대지의 소유권 확보

건축허가를 받으려는 자는 해당 대지의 소유권을 확보하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.(법 제11조 제11항)

- ① 건축주가 대지의 소유권을 확보하지 못하였으나 그 대지를 사용할 수 있는 권원을 확보한 경우. 다만, 분양을 목적으로 하는 공동주택은 제외한다.
- ② 건축하려는 대지에 포함된 국유지 또는 공유지에 대하여 허가권자가 해당 토지의 관리청이 해당 토지를 건축주에게 매각하거나 양여할 것을 확인한 경우
- ③ 건축주가 집합건물의 공용부분을 변경하기 위하여 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 결의가 있었음을 증명한 경우
- ④ 건축주가 집합건물을 재건축하기 위하여 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 결의가 있었음을 증명한 경우

정답: ②

27

감정평가사

풀이

② 도시·군계획시설 및 도시·군계획시설 예정지에서 가설건축물을 건축하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.

정답: ②

28

감정평가사

풀이

- ① 일반측량이란 기본측량 · 공공측량 · 지적측량 외의 측량을 말한다.

정답 : ①

29

감정평가사

풀이

- ② “원”으로 표기하여야 한다.

정답 : ②

30

감정평가사

풀이

정답: ④

31

감정평가사

풀이

정답: ④

32

감정평가사

풀이

- ① 단독으로 신청한다.
② 단독으로 신청한다.
④ 등기관이 직권에 의한 표시변경등기를 하였을 때에는 등기관은 지체 없이 그 사실을 지적소관청과 소유권의 등기명의인에게 알려야 한다.
⑤ 14일 → 1개월

정답 : ③

33

감정평가사

풀이

- ② 제3자의 승낙이 있어야 한다.
③ 등기관이 전세금반환채권의 일부 양도를 원인으로 한 전세권 일부이전등기를 할 때에는 양도액을 기록한다.

정답 : ②

풀이

- ㉠ 신탁등기의 신청은 해당 신탁으로 인한 권리의 이전 또는 보존이나 설정등기의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 한다. 다만, 수익자나 위탁자가 수탁자를 대위하여 신탁 등기를 신청하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ㉡ 신탁등기의 말소등기는 수탁자가 단독으로 신청할 수 있다. 수익자나 위탁자는 수탁자를 대위하여 신탁등기의 말소를 신청할 수 있다.
- ㉢ 법원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 재판을 한 경우 지체 없이 신탁원부 기록의 변경 등기를 등기소에 촉탁하여야 한다.

- ① 수탁자 해임의 재판
② 신탁관리인의 선임 또는 해임의 재판
③ 신탁 변경의 재판

정답: ②

풀이

※ 가등기의 말소

- ① 등기권리자와 등기의무자가 공동으로 신청한다.(공동신청 원칙)
② 단독신청의 특칙

- ① 가등기명의인의 단독으로 가등기의 말소를 신청할 수 있다.
② 가등기의무자 또는 가등기에 관하여 등기상 이해관계 있는 자는 가등기명의인의 승낙을 받아 단독으로 가등기의 말소를 신청할 수 있다.

정답 : ⑤

풀이

해설생략

정답 : ④

풀이

※ 경미한 사항 변경 (영 제13조 제4항)

대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 주민에 대한 서면통보, 주민설명회, 주민공람 및 지방의회의 의견청취 절차를 거치지 아니할 수 있다.

- ① 정비구역의 면적을 10% 미만의 범위에서 변경하는 경우
(정비구역을 분할, 통합 또는 결합하는 경우를 제외한다.)
- ② 토지등소유자 유형별 분담금 추산액 및 산출근거를 변경하는 경우
- ③ 정비기반시설의 위치를 변경하는 경우와 정비기반시설 규모를 10% 미만의 범위에서 변경하는 경우
- ④ 공동이용시설 설치계획을 변경하는 경우
- ⑤ 재난방지에 관한 계획을 변경하는 경우
- ⑥ 정비사업시행 예정시기를 3년의 범위에서 조정하는 경우
- ⑦ [건축법 시행령] 별표1의 용도범위에서의 건축물의 주용도를 변경하는 경우
- ⑧ 건축물의 건폐율 또는 용적률을 축소하거나 10% 미만의 범위에서 확대하는 경우
- ⑨ 건축물의 최고높이를 변경하는 경우 (이하 생략)

⑤ 20퍼센트 미만 → 10퍼센트 미만

정답 : ⑤

풀이

⑤ 1년 → 2년

정답 : ⑤

풀이

정답 : ④

풀이

- 정비기반시설 : ㉠, ㉡, ㉢, ㉣
- 공동이용시설 : ㉤, ㉥

정답 : ③

01

감정평가사

풀이

도시·군관리계획의 수립기준은 영 제19조에서 11가지가 있다.(암기불가)

⑤ 도시·군관리계획의 수립 기준이 아니라 광역도시계획의 수립기준이다.

정답 : ⑤

02

감정평가사

풀이

④ 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 양도할 수 있다.

정답 : ④

03

감정평가사

풀이

공동구협약회의 심의를 거쳐야 공동구에 수용할 수 있는 시설은 가스관, 하수도관, 그 밖의 시설이다. 간혹 하수도관이 아니라 수도관, 상수도관, 중수도관이 선택지로 나오는데, 하수도관만이 정답이다.

정답 : ①

04

감정평가사

풀이

⑤ ㉠, ㉡, ㉢ 모두 해당한다.

다음의 어느 하나에 해당하는 개발행위는 중앙도시계획위원회와 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니한다.

- ① 지구단위계획 또는 성장관리계획을 수립한 지역에서 하는 개발행위
- ② 환경영향평가법에 따라 환경영향평가를 받은 개발행위
- ③ 도시교통정비 촉진법에 따라 교통영향평가에 대한 검토를 받은 개발행위
- ④ 사방사업법에 따른 사방사업을 위한 개발행위
- ⑤ 다른 법률에 따라 도시계획위원회의 심의를 받은 구역에서 하는 개발행위
- ⑥ 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률에 따른 산림사업을 위한 개발행위

정답 : ⑤

풀이

② 개발밀도관리구역에 대한 설명이므로 틀린 지문이다.

〈성장관리계획구역 지정대상지역〉

- ① 개발수요가 많아 무질서한 개발이 진행되고 있거나 진행될 것으로 예상되는 지역
- ② 주변의 토지이용이나 교통여건 변화 등으로 향후 시가화가 예상되는 지역
- ③ 주변지역과 연계하여 체계적인 관리가 필요한 지역
- ④ 토지이용규제 기본법에 따른 지역·지구등의 변경으로 토지이용에 대한 행위제한이 완화되는 지역
- ⑤ 인구 감소 또는 경제성장 정체 등으로 압축적이고 효율적인 도시성장관리가 필요한 지역
- ⑥ 공장 등과 입지 분리 등을 통해 쾌적한 주거환경 조성이 필요한 지역

정답 : ②

풀이

① ㉠ : 100, ㉡ : 200, ㉢ : 250, ㉣ : 300

정답 : ③

풀이

④ 용도가 지정되지 아니한 지역에 대하여 규제가 제일 강한 지역의 규정(건축제한, 건폐율, 용적률)을 적용한다. 따라서 ()은 자연환경보전지역이다.

정답 : ④

풀이

법령개정으로 삭제

풀이

- ① 30 퍼센트 이상 → 20 퍼센트 이내
- ③ 이행보증금은 행정대집행 비용으로 사용할 수 있다.
- ④ 산지에서의 개발행위에 대한 이행보증금 예치금액은 산지관리 법에 따른 복구비를 포함한다.
- ⑤ 국가나 지방자치단체, 공공기관이 시행하는 개발행위는 이행보증금을 예치하지 않는다.

정답 : ②

10

감정평가사

풀이

④ ㉠ : 20년, ㉡ : 20년이 되는 날의 다음 날

정답 : ④

11

감정평가사

풀이

④ 국토교통부장관은 광역도시계획을 승인하거나 직접 광역도시계획을 수립 또는 변경 (시·도지사와 공동으로 수립하거나 변경하는 경우를 포함한다)하려면 관계 중앙행정기관과 협의한 후 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.(법 제16조 제2항)

정답 : ④

12

감정평가사

풀이

③ 고등교육법 제2조에 따른 학교(대학교)는 제외된다.

정답 : ③

13

감정평가사

풀이

④ 방송·통신시설은 유통·공급시설이다.

정답 : ④

14

감정평가사

풀이

※ 해당 토지의 임대료, 조성비용 등을 고려하여 감정평가를 할 수 있는 경우

- ① 기업의 재무제표 작성에 필요한 감정평가
- ② 담보권의 설정·경매 등
- ③ 「자산재평가법」에 따른 토지등의 감정평가
- ④ 법원에 계속 중인 소송 또는 경매를 위한 토지등의 감정평가(보상과 관련된 평가는 제외)
- ⑤ 금융기관·보험회사·신탁회사 등 타인의 의뢰에 따른 토지등의 감정평가

정답 : ④

15

감정평가사

풀이

- ② 시·도지사 → 국토교통부장관
- ④ 우선추출방식의 표본조사가 실시되는 경우

- ① 최근 3년 이내에 실시한 타당성조사 결과 감정평가의 원칙과 기준을 준수하지 않는 등 감정평가의 부실이 발생한 분야
- ② 무작위추출방식의 표본조사를 실시한 결과 법 또는 다른 법률에서 정하는 방법이나 절차 등을 위반한 사례가 다수 발생한 분야
- ③ 그 밖에 감정평가의 부실을 방지하기 위하여 협회의 요청을 받아 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는분야

정답 : ②

16

감정평가사

풀이

- ② 감정평가법인등은 토지등의 매매업을 직접 하여서는 아니 된다.
- ④ 고의 또는 중대한 과실로 잘못 심사한 경우에 징계사유가 된다.

정답 : ②

17

감정평가사

풀이

- ① 1월 1일부터 5월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 토지
: 그 해 6월 1일 (공시일은 9월 30일까지)
- ② 6월 1일부터 12월 31일까지의 사이에 제1항 각 호의 사유가 발생한 토지
: 다음 해 1월 1일 (공시일은 4월 30일까지)

정답 : ⑤

18

감정평가사

풀이

- ② 시장·군수 또는 구청장은 부동산원의 검증을 생략할 때에는 개별주택가격의 변동률과 해당 단독주택이 있는 시·군 또는 구의 연평균 주택가격변동률(국토교통부장관이 조사·공표하는 연평균 주택가격변동률을 말한다) 간의 차이가 작은 순으로 대상 주택을 선정하여야 한다. 다만, 개발사업이 시행되거나 용도지역·용도지구가 변경되는 등의 사유가 있는 주택은 검증 생략 대상 주택으로 선정해서는 아니 된다.

③ 2회 → 3회 이상 받은 경우

※ 검증을 실시하는 감정평가법인등

1. 표준지공시지가 조사·평가 의뢰일부터 30일 이전이 되는 날(이하 “선정기준일”이라 한다)을 기준으로 하여 직전 1년간의 업무실적이 표준지 적정가격 조사·평가업무를 수행하기에 적절한 수준일 것
2. 회계감사절차 또는 감정평가서의 심사체계가 적정할 것
3. 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 업무정지처분, 과태료 또는 소속 감정평가사에 대한 징계처분 등이 다음 각 목의 기준 어느 하나에도 해당하지 아니할 것
 - ① 선정기준일부터 직전 2년간 업무정지처분을 3회 이상 받은 경우
 - ② 선정기준일부터 직전 1년간 과태료처분을 3회 이상 받은 경우
 - ③ 선정기준일부터 직전 1년간 징계를 받은 소속 감정평가사의 비율이 선정기준일 현재 소속 전체 감정평가사의 10퍼센트 이상인 경우
 - ④ 선정기준일 현재 업무정지기간이 만료된 날부터 1년이 지나지 아니한 경우

정답 : ③

19

감정평가사

풀이

ㄷ. 도시개발사업에 따른 환지의 경우에도 표준지공시지가를 적용한다.

※ 표준지공시지가의 적용

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 또는 그 밖의 법령에 따라 조성된 용지 등의 공급 또는 분양
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업을 위한 환지·체비지의 매각 또는 환지신청
 - ① 「도시개발법」 제2조 제1항 제2호에 따른 도시개발사업
 - ② 「도시 및 주거환경정비법」 제2조 제2호에 따른 정비사업
 - ③ 「농어촌정비법」 제2조 제5호에 따른 농업생산기반 정비사업
3. 토지의 관리·매입·매각·경매 또는 재평가

ㄹ. 시·군·구별 지가변동률 → 읍·면·동별 지가변동률

정답 : ①

20

감정평가사

풀이

- ① 공공용재산 → 공용재산
- ③ 행정재산에 사권을 설정할 수 없다.
- ④ 시효취득의 대상이 될 수 없다.
- ⑤ 조림을 목적으로 하면 20년이다.

정답 : ②

21

감정평가사

풀이

- ① 철회할 수 있다.
- ③ 수익의 방법으로 할 수 있다.
- ④ 수익계약의 경우 갱신횟수에 제한이 없다.
- ⑤ 동일인이 1년을 초과하여 계속 사용수익하는 경우 사용료를 조정할 수 있다.

정답 : ②

22

감정평가사

풀이

- ① 증권을 제외한 일반재산에 대한 내용이다.
- ② 두 개 → 한 개
- ③ 2년 → 1년
- ⑤ 면적이 100㎡이하인 국유지 또는 대장가격이 1천만원 이하인 국유지는 개별공시지가를 예정가격으로 할 수 있다.

정답 : ④

23

감정평가사

풀이

- ③ 기부받은 행정재산의 사용료를 면제할 때에는 사용료 총액이 기부받은 재산의 가액이 될 때까지 면제할 수 있되, 그 기간은 20년을 넘을 수 없다. 다만, 지식재산의 사용료 면제기간은 20년으로 한다.

정답 : ③

24

감정평가사

풀이

정답 : ③

풀이

⑤ 모든 항목 → 해당 항목

정답: ⑤

풀이

③ 일반업무시설만 해당한다.

※ 도지사의 사전승인

시장·군수는 다음에 해당하는 건축물의 건축을 허가하려면 미리 건축계획서와 기본설계도서를 첨부하여 도지사의 승인을 받아야 한다. 도지사는 50일 이내에 승인 여부를 시장·군수에게 통보하여야 한다.

① 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10만㎡ 이상인 건축물(연면적의 10분의 3 이상을 증축하여 층수가 21층 이상으로 되거나 연면적의 합계가 10만㎡ 이상으로 되는 경우를 포함). 다만, 다음에 해당하는 건축물은 제외한다.

- ① 공장
- ② 창고
- ③ 지방건축위원회의 심의를 거친 건축물(단, 초고층 건축물은 도지사의 사전 승인 ○)

② 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 건축물로서 다음의 건축물 [위숙공음업]

- ① 위락시설
- ② 숙박시설
- ③ 공동주택
- ④ 제2종 근린생활시설(일반음식점만 해당)
- ⑤ 업무시설(일반업무시설만 해당)

③ 주거환경이나 교육환경 등 주변 환경을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 위락시설 및 숙박시설에 해당하는 건축물

정답: ③

풀이

- ④ 숙박시설로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5천제곱미터인 건축물의 대지에는 공개 공지 또는 공개 공간을 설치하여야 한다.

정답: ④

풀이

1. 묘지(묘)

- ① 사람의 시체나 유골이 매장된 토지, 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 묘지공원으로 결정·고시된 토지 및 「장사 등에 관한 법률」 제2조 제9호에 따른 봉안시설과 이에 접속된 부속시설물의 부지.
② 다만, 묘지의 관리를 위한 건축물의 부지는 “대”로 한다.

2. 잡종지(잡)

다음 각 목의 토지. 다만, 원상회복을 조건으로 돌을 캐내는 곳 또는 흙을 파내는 곳으로 허가된 토지는 제외한다.

- ① 갈대밭, 실외에 물건을 쌓아두는 곳, 돌을 캐내는 곳, 흙을 파내는 곳, 야외시장 및 공동우물
② 변전소, 송신소, 수신소 및 송유시설 등의 부지
③ 여객자동차터미널, 자동차운전학원 및 폐차장 등 자동차와 관련된 독립적인 시설물을 갖춘 부지
④ 공항시설 및 항만시설 부지
⑤ 도축장, 쓰레기처리장 및 오물처리장 등의 부지
⑥ 그 밖에 다른 지목에 속하지 않는 토지

3. 주차장(차)

자동차 등의 주차에 필요한 독립적인 시설을 갖춘 부지와 주차전용 건축물 및 이에 접속된 부속시설물의 부지. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설의 부지는 제외한다.

- ① 「주차장법」 제2조 제1호 가목및다목에 따른 노상주차장 및 부설주차장(「주차장법」 제19조 제4항에 따라 시설물의 부지 인근에 설치된 부설주차장은 제외한다)
② 자동차 등의 판매 목적으로 설치된 물류장 및 야외전시장

정답: ③

풀이

정답: ⑤

풀이

※ 토지이동사유 해당여부

토지이동에 해당하는 경우	① 신규등록 ② 등록전환 ③ 분할 ④ 바다로 된 토지의 등록말소 ⑤ 축척변경, 행정구역 명칭 변경 ⑥ 도시개발사업, 등록사항의 정정 등	지적측량 O
	⑦ 합병 ⑧ 지목변경	지적측량 X
토지이동에 해당하지 않는 경우	① 토지소유자의 변경 ② 토지소유자의 주소변경 ③ 토지등급의 변경 ④ 개별공시지가의 변경	

정답: ⑤

풀이

※ 공유지연명부의 등록사항

- ① 토지의 소재
- ② 지번
- ③ 소유권 지분
- ④ 소유자의 성명 또는 명칭, 주소 및 주민등록번호
- ⑤ 토지의 고유번호
- ⑥ 필지별 공유지연명부의 장번호
- ⑦ 토지소유자가 변경된 날과 그 원인

정답: ③

풀이

- ⑤ 건물표시사항으로 표시번호, 접수연월일, 소재, 지번, 건물명칭(건축물대장에 건물명칭이 기재되어 있는 경우에만 해당한다) 및 번호(1개 건물만 있는 경우에는 X), 건물의 종류, 구조와 면적, 부속건물(종류, 구조, 면적), 등기원인, 도면의 번호(여러 개의 건물이 있는 경우 및 구분건물인 경우로 한정)가 있다.

정답 : ⑤

풀이

㉠ 단독신청(예외)

- ① 소유권보존등기(말소등기) : 등기명의인(또는 될 자)이 단독 신청
- ② 상속, 법인의 합병, 포괄승계 : 등기권리자가 단독 신청
- ③ 판결에 의한 등기 : 승소한 등기권리자 또는 등기의무자가 단독 신청
- ④ 공유물을 분할하는 판결 : 등기권리자 또는 등기의무자가 단독 신청
- ⑤ 부동산표시의 변경 · 경정 등기 : 등기명의인이 단독 신청
- ⑥ 등기명의인표시의 변경 · 경정 등기 : 등기명의인이 단독 신청
- ⑦ 신탁등기 : 수탁자가 단독 신청

- ㉡ 종중, 문중, 그 밖에 대표자나 관리인이 있는 법인 아닌 사단이나 재단에 속하는 부동산의 등기에 관하여는 그 사단이나 재단을 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.

- ㉢ 등기관이 등기를 마친 경우 그 등기는 접수한 때부터 효력을 발생한다.

정답 : ②

풀이

- ④ 전부말소 회복등기는 주등기로 한다. 일부회복등기는 부기등기로 한다.

부동산등기규칙 제118조(말소회복등기)

말소된 등기에 대한 회복 신청을 받아 등기관이 등기를 회복할 때에는 회복의 등기를 한 후 다시 말소된 등기와 같은 등기를 하여야 한다. 다만, 등기전체가 아닌 일부 등기사항만 말소된 것일 때에는 부기에 의하여 말소된 등기사항만 다시 등기한다.

정답: ④

풀이

구분	(특수)필요적 등기사항
지상권	① 지상권설정의 목적 ② 범위
지역권 (승역지)	① 지역권설정의 목적 ② 범위 ③ 요역지
전세권	① 전세금(전전세금) ② 범위
임차권	① 차임 ② 범위
저당권	① 채권액(채권의 평가액) ② 채무자의 성명과 주소
근저당권	① 채권의 최고액 ② 채무자의 성명과 주소

정답 : ①

풀이

해설생략

정답 : ③

풀이

※ 개발행위허가의 대상이 아닌 것(법 제19조 제2항, 영 제15조 제3항)

- ① 재해복구 또는 재난수습에 필요한 응급조치를 위한 행위
- ② 기존 건축물의 붕괴 등 안전사고의 우려가 있는 경우 해당 건축물에 대한 안전조치를 위한 행위
- ③ 대통령령으로 정하는 다음의 어느 하나에 해당하는 행위로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발행위허가의 대상이 아닌 것을 말한다.

- ① 농림수산물의 생산에 직접 이용되는 것으로서 국토교통부령이 정하는 간이공작물의 설치(비닐하우스, 버섯재배사, 종묘배양장, 퇴비장 등)
- ④ 경작을 위한 토지의 형질변경

- ㉔ 정비구역의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 손상하지 아니하는 범위에서의 토석의 채취
- ㉕ 정비구역에 존치하기로 결정된 대지 안에서 물건을 쌓아놓는 행위
- ㉖ 관상용 죽목의 임시식재(경작지에서의 임시식재는 제외)

① : 개발행위 허가대상인 경우

② · ③ · ④ · ⑤ : 개발행위 허가대상이 아닌 경우

정답 : ①

풀이

② 재건축사업의 경우는 제외되는 내용이다(법 제26조 제2호).

※ 재개발사업 · 재건축사업의 공공시행자 (법 제26조)

시장 · 군수등은 재개발사업 및 재건축사업이 다음의 어느 하나에 해당하는 때에는 직접 정비사업을 시행하거나 토지주택공사등(토지주택공사등이 건설업자 또는 등록사업자와 공동으로 시행하는 경우를 포함)을 사업시행자로 지정하여 정비사업을 시행하게 할 수 있다. (이 경우 조합대신 주민대표회의 구성)

- ① 천재지변, 「재난 및 안전관리 기본법」 또는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 사용제한 · 사용금지, 그 밖의 불가피한 사유로 긴급하게 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ② 정비계획에서 정한 정비사업시행 예정일부터 2년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니하거나 사업시행계획인가를 신청한 내용이 위법 또는 부당하다고 인정하는 때(재건축 사업의 경우는 제외)
- ③ 추진위원회가 시장 · 군수등의 구성승인을 받은 날부터 3년 이내에 조합설립인가를 신청하지 아니하거나 조합이 조합설립인가를 받은 날부터 3년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니한 때
- ④ 지방자치단체의 장이 시행하는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시 · 군계획 사업과 병행하여 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ⑤ 순환정비방식으로 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정하는 때
- ⑥ 사업시행계획인가가 취소된 때
- ⑦ 해당 정비구역의 국 · 공유지 면적 또는 국 · 공유지와 토지주택공사등이 소유한 토지를 합한 면적이 전체 토지면적의 2분의 1 이상으로서 토지등소유자의 과반수가 시장 · 군수등 또는 토지주택공사등을 사업시행자로 지정하는 것에 동의하는 때
- ⑧ 해당 정비구역의 토지면적 2분의 1 이상의 토지소유자와 토지등소유자의 3분의 2 이상에 해당하는 자가 시장 · 군수등 또는 토지주택공사등을 사업시행자로 지정할 것을 요청하는 때

정답 : ②

풀이

- ② 재건축사업의 경우에는 「재건축초과이익 환수에 관한 법률」에 따른 재건축부담금에 관한 사항을 포함한다(법 제74조 제1항 제6호).

정답 : ②

풀이

※ 도시 및 주거환경정비 기본계획의 내용

- ① 정비사업의 기본방향
- ② 정비사업의 계획기간
- ③ 인구 · 건축물 · 토지 이용 · 정비기반시설 · 지형 및 환경 등의 현황
- ④ 주거지 관리계획
- ⑤ 토지이용계획 · 정비기반시설계획 · 공동이용시설설치계획 및 교통계획
- ⑥ 녹지 · 조경 · 에너지공급 · 폐기물처리 등에 관한 환경계획
- ⑦ 사회복지시설 및 주민문화시설 등의 설치계획
- ⑧ 도시의 광역적 재정비를 위한 기본방향
- ⑨ 정비구역으로 지정할 예정인 구역의 개략적 범위
- ⑩ 단계별 정비사업 추진계획(정비예정구역별 정비계획의 수립시기를 포함)
- ⑪ 건폐율 · 용적률 등에 관한 건축물의 밀도계획
- ⑫ 세입자에 대한 주거안정대책
- ⑬ 그 밖에 주거환경 등을 개선하기 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

정답: ⑤

01

감정평가사

풀이

- ① 국토교통부장관은 도시의 지속가능하고 균형 있는 발전과 주민의 편리하고 쾌적한 삶을 위하여 도시의 지속가능성 및 생활인프라(교육시설, 문화·체육시설, 교통시설 등의 시설로서 국토교통부장관이 정하는 것을 말한다) 수준을 평가할 수 있다(법 제3조의 2).

정답 : ①

02

감정평가사

풀이

- ② 2년 → 3년
 ③ 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장 또는 군수는 국토교통부장관이나 도지사에게 광역계획권의 지정 또는 변경을 요청할 수 있다.
 ④ 시장 또는 군수가 요청하는 경우에 도지사가 관할 시장 또는 군수와 공동으로 광역도시계획을 수립하는 경우와 시장 또는 군수가 협의를 거쳐 요청하여 도지사가 단독으로 수립하는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받지 아니한다.
 ⑤ 3년 → 5년

정답 : ①

03

감정평가사

풀이

[도시·군관리계획 입안의 제안] [기·지·산·대·입]

주민(이해관계자를 포함)은 다음에 대하여 도시·군관리계획을 입안할 수 있는 자에게 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.

1. 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 사항
2. 지구단위계획구역의 지정 및 변경과 지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 사항
3. 산업·유통개발진흥지구의 지정 및 변경에 관한 사항
4. 용도지구 중 해당 용도지구에 따른 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한을 지구단위계획으로 대체하기 위한 용도지구의 지정 및 변경에 관한 사항
5. 도시·군계획시설입체복합구역의 지정 및 변경과 도시·군계획시설입체복합구역의 건축제한·건폐율·용적률·높이 등에 관한 사항

정답: ④

04

감정평가사

풀이

- ① 준공업지역: 400 %
- ② 근린상업지역: 900 %
- ④ 자연환경보전지역: 80 %
- ⑤ 제2종일반주거지역: 250 %

정답 : ③

05

감정평가사

풀이

- ⑤ 확장 → 축소

정답 : ⑤

06

감정평가사

풀이

정답 : ②

07

감정평가사

풀이

- ① 5층 이하 → 3층 이하

정답 : ①

08

감정평가사

풀이

- ② 3년 → 5년
- ③ 도시지역 외 개발진흥지구 : 건폐율 150%이내, 용적률 200%이내 완화
- ④ 도시지역 내 개발진흥지구 : 용적률 120%이내, 건축물 높이 120%이내 완화
- ⑤ 도시개발법에 따라 지정된 도시개발구역(재량적 지정대상지역)

정답 : ②

09

감정평가사

풀이

법령개정으로 삭제

10

감정평가사

풀이

- ③ 건축물의 배치, 형태, 색채 및 높이

정답 : ③

11

감정평가사

풀이

- ② 도시·군관리계획의 결정이 의제되는 경우에는 해당 도시·군계획시설결정의 고시일부터 2년 이내에 단계별 집행계획을 수립할 수 있다.
③ 3단계 집행계획은 없다.
④ 2단계 집행계획이 아니라 1단계 집행계획에 포함되어야 한다.
⑤ 변경할 수 있다.

정답 : ①

12

감정평가사

풀이

- ① 도시·군계획시설사업의 시행자는 실시계획에 대하여 인가를 받아야 하나, 사업시행자가 국토교통부장관, 시·도지사 및 대도시 시장일 경우는 제외된다.
② 시장 또는 군수가 서로 협의하여 시행자를 정한다. 협의가 성립되지 아니하는 경우 도시·군계획시설사업을 시행하려는 구역이 같은 도의 관할 구역에 속하는 경우에는 관할 도지사가 시행자를 지정하고, 둘 이상의 시·도의 관할 구역에 걸치는 경우에는 국토교통부장관이 시행자를 지정한다.
③ 도시·군계획시설사업을 분할시행하는 때에는 분할된 지역별로 실시계획을 작성할 수 있다.
④ 자금조달계획이 포함된다.

정답 : ⑤

13

감정평가사

풀이

- ⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣ 모두 해당한다.

정답 : ⑤

14

감정평가사

풀이

- ⑤ 표준지의 공시지가를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 직접 산정하거나 감정평가법인등에 감정평가를 의뢰하여 산정할 수 있다는 지가 산정의 주체에 해당한다.

정답 : ⑤

14

감정평가사

풀이

- ⑤ 표준지의 공시지가를 기준으로 토지가격비준표를 사용하여 지가를 직접 산정하거나 감정평가법인등에 감정평가를 의뢰하여 산정할 수 있다는 지가 산정의 주체에 해당한다.

정답 : ⑤

15

감정평가사

풀이

- ① 시장·군수 또는 구청장은 국세·지방세 등 각종 세금의 부과, 그 밖의 다른 법령에서 정하는 목적을 위한 지가산정에 사용되도록 하기 위하여 시·군·구부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 매년 공시지가의 공시기준일 현재 관할 구역 안의 개별토지의 단위면적당 가격(이하 “개별공시지가”라 한다)을 결정·공시하고, 이를 관계 행정기관 등에 제공하여야 한다.

- ③ 개별공시지가 공시기준일을 다르게 할 수 있는 토지

- ① 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 분할 또는 합병된 토지
- ② 공유수면 매립 등으로 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 신규등록이 된 토지
- ③ 토지의 형질변경 또는 용도변경으로 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목변경이 된 토지
- ④ 국유·공유에서 매각 등에 따라 사유로 된 토지로서 개별공시지가가 없는 토지

정답 : ①

16

감정평가사

풀이

- ④ 부동산원에 개별주택가격의 타당성에 대해 검증을 의뢰한다.

정답 : ④

17

감정평가사

풀이

※ 한국부동산원에 위탁하는 업무

- 1. 타당성조사를 위한 기초자료 수집 및 감정평가 내용 분석
- 2. 감정평가서에 대한 표본조사
- 3. 감정평가 정보체계의 구축·운영

정답 : ②

18

감정평가사

풀이

정답 : ③

19

감정평가사

풀이

- ① 벌칙(3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금)
- ② 제24조 제1항(결격사유)을 위반하여 사무직원을 둔 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.
- ③ 벌칙(1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금)
- ④ 벌칙(3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금)
- ⑤ 벌칙(1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금)

정답 : ②

20

감정평가사

풀이

- ③ 수의계약의 방법으로 대부할 수 있는 경우가 아니면 1회만 갱신할 수 있다.

정답 : ③

21

감정평가사

풀이

- ① 일반재산에 사권을 설정할 수 있는 경우

- ① 다른 법률 또는 확정판결(재판상 화해 등 확정판결과 같은 효력을 갖는 것을 포함한다)에 따라 일반재산에 사권(私權)을 설정하는 경우
- ② 일반재산의 사용 및 이용에 지장이 없고 재산의 활용가치를 높일 수 있는 경우로서 중앙관서의 장등이 필요하다고 인정하는 경우

- ② 국유재산에 관한 사무에 종사하는 직원은 그 처리하는 국유재산을 취득하거나 자기의 소유재산과 교환하지 못한다. 다만, 해당 총괄청이나 중앙관서의 장의 허가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 기부를 조건으로 축조하는 경우에는 국가 외의 자가 영구시설물을 축조할 수 있다.
- ④ 6월 30일 → 4월 30일
- ⑤ 총괄청이나 중앙관서의 장등은 증권을 한국은행이나 대통령령으로 정하는 법인(이하 “한국은행 등”이라 한다)으로 하여금 보관 · 취급하게 하여야 한다. 대통령령으로 정하는 법인이란 은행과 한국예탁결제원을 말한다.

정답 : ⑤

22

감정평가사

풀이

정답 : ④

23

감정평가사

풀이

② 3년 → 5년

정답 : ②

24

감정평가사

풀이

- ① 영리목적에 위한 위반이나 상습적 위반(동일인 최근 3년 내 2회 이상) 등 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 100분의 100의 범위에서 가중하여야 한다.
- ⑤ 허가권자는 최초의 시정명령이 있었던 날을 기준으로 하여 1년에 2회 이내의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 횟수만큼 그 시정 명령이 이행될 때까지 반복하여 이행강제금을 부과·징수할 수 있다.

정답 : ①

25

감정평가사

풀이

허가대상 건축물이라 하더라도 다음에 해당하는 경우에는 미리 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.

※ 주요구조부의 해체가 없는 등 대통령령으로 정하는 다음의 대수선

- ① 내력벽의 면적을 30㎡ 이상 수선하는 것
- ② 기둥, 보, 지붕틀을 세 개 이상 수선하는 것
- ③ 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥 또는 벽을 수선하는 것
- ④ 주계단·피난계단 또는 특별피난계단을 수선하는 것

정답 : ②

25

감정평가사

풀이

③ 30일 이내 → 15일 이내

정답 : ③

27

감정평가사

풀이

정답 : ⑤

28

감정평가사

풀이

- ④ 등록전환이란 임야대장 및 임야도에 등록된 토지를 토지대장 및 지적도에 옮겨 등록하는 것을 말한다.

정답 : ④

29

감정평가사

풀이

- ④ 90일 → 60일

정답 : ④

30

감정평가사

풀이

- ② 2분의 1 → 3분의 2

정답 : ②

31

감정평가사

풀이

- ② 토지의 합병을 신청할 수 없다.
③ “공장용지”로 한다.
⑤ 30일 → 60일

정답 : ④

32

감정평가사

풀이

- ① 등기목적은 갑구 또는 을구 권리에 관한 등기사항이다.

정답 : ①

33

감정평가사

풀이

- ① 국가·지방자치단체·국제기관 및 외국정부의 등록번호는 국토교통부장관이 지정·고시한다.

정답 : ①

34

감정평가사

풀이

- ㉠ 새로운 사실이나 새로운 증거방법을 근거로 이의신청을 할 수는 없다.
- ㉡ 등기관은 이의가 이유 없다고 인정하면 이의신청일부터 3일 이내에 의견을 붙여 이의신청서 또는 이의신청정보를 관할 지방법원에 보내야 한다.

정답 : ㉡

35

감정평가사

풀이

- ㉢ 등기관은 부동산이 5개 이상일 때에는 공동담보목록을 작성하여야 한다.

정답 : ㉢

36

감정평가사

풀이

- ㉠ 조합이 정관을 변경하려는 경우에는 총회를 개최하여 조합원 과반수의 찬성으로 시장·군수 등의 인가를 받아야 하지만 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 시장·군수등에게 신고하여야 한다(법 제40조 제3항, 제4항). 조합임원의 수를 변경하는 경우는 경미한 경우에 해당되므로 인가를 받지 않아도 된다(영 제39조 제2호).

- ㉡ 경미한 사항에 해당하여 총회의 의결 없이 신고하고 변경할 수 있다.

※ 조합의 변경인가

조합이 인가받은 사항을 변경하고자 하는 때에는 총회에서 조합원의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하고, 정관 등을 첨부하여 시장·군수등의 인가를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 다음의 경미한 사항을 변경하려는 때에는 총회의 의결 없이 시장·군수등에게 신고하고 변경할 수 있다(법 제35조 제5항).

- ① 착오·오기 또는 누락임이 명백한 사항
- ② 조합의 명칭 및 주된 사무소의 소재지와 조합장의 성명 및 주소
(조합장의 변경이 없는 경우로 한정한다)
- ③ 토지 또는 건축물의 매매 등으로 인하여 조합원의 권리가 이전된 경우의 조합원의 교체 또는 신규가입
- ④ 건설되는 건축물의 설계 개요의 변경
- ⑤ 정비사업비의 변경
- ⑥ 현금청산으로 인하여 정관에서 정하는 바에 따라 조합원이 변경되는 경우
- ⑦ 정비구역 또는 정비계획의 변경에 따라 변경되어야 하는 사항.
다만, 정비구역 면적이 10% 이상의 범위에서 변경되는 경우는 제외한다.

③ 7명 → 5명

④ 조합임원의 임기는 3년 이하의 범위에서 정관으로 정하되, 연임할 수 있다.

⑤ 조합장이 아닌 조합임원은 대의원이 될 수 없다(법 제46조 제3항).

정답 : 없음

풀이

③ 위치가 변경되는 경우는 제외한다.

※ 사업시행계획의 인가

대통령령으로 정하는 다음의 경미한 사항을 변경하려는 때에는 시장·군수등에게 신고하여야 한다.

- ① 건축물이 아닌 부대시설·복리시설의 설치규모를 확대하는 때
(위치가 변경되는 경우는 제외)
- ② 대지면적을 10%의 범위에서 변경하는 때
- ③ 내장재료 또는 외장재료를 변경하는 때
- ④ 사업시행계획인가의 조건으로 부과된 사항의 이행에 따라 변경하는 때
- ⑤ 건축물의 설계와 용도별 위치를 변경하지 아니하는 범위에서 건축물의 배치 및 주택단지 안의 도로선형을 변경하는 때
- ⑥ 사업시행자의 명칭 또는 사무소 소재지를 변경하는 때
- ⑦ 정비구역 또는 정비계획의 변경에 따라 사업시행계획서를 변경하는 때
- ⑧ 조합설립변경 인가에 따라 사업시행계획서를 변경하는 때

정답 : ③

풀이

정답 : ④

풀이

⑤ 시장·군수등은 시장·군수등이 아닌 사업시행자가 시행하는 정비사업의 정비계획에 따라 설치되는 다음 각 호의 시설에 대하여는 그 건설에 드는 비용의 전부 또는 일부를 부담할 수 있다.

- ① 도시·군계획시설 중 대통령령으로 정하는 주요 정비기반시설 및 공동이용시설
 ② 임시거주시설

정답 : ⑤

풀이

해설생략

정답 : ④

01

감정평가사

풀이

④ 도축장은 보건위생시설에 해당한다.

※ 환경기초시설 : 하수도 · 폐기물처리 및 재활용시설 · 빗물저장 및 이용시설 등

정답: ④

02

감정평가사

풀이

① 중앙행정기관의 장, 시 · 도지사, 시장 또는 군수는 국토교통부장관이나 도지사에게 광역계획권의 지정 또는 변경을 요청할 수 있다.

② 도지사가 광역계획권을 지정하거나 변경하려면 관계 중앙행정기관의 장, 관계 시 · 도지사, 시장 또는 군수의 의견을 들은 후 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

③ 국토교통부장관 또는 도지사는 광역계획권을 지정하거나 변경하면 지체 없이 관계 시 · 도지사, 시장 또는 군수에게 그 사실을 통보하여야 한다.

④ 광역계획권을 지정한 날부터 3년이 지날 때까지 관할 시장 또는 군수로부터 제16조 제1항에 따른 광역도시계획의 승인 신청이 없는 경우 : 관할 도지사가 수립

정답 : ⑤

03

감정평가사

풀이

④ 도시 · 군관리계획의 입안을 제안받은 자는 제안자와 협의하여 제안된 도시 · 군관리계획의 입안 및 결정에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 제안자에게 부담시킬 수 있다.

정답 : ④

04

감정평가사

풀이

① 제2종일반주거지역은 중층주택 중심이다. 제3종일반주거지역이 중고층주택 중심이다.

정답 : ①

05

감정평가사

풀이

- ① 100만제곱미터 → 200만제곱미터
- ② 가스관, 하수도관, 그 밖의 시설이 심의대상이다.
- ④ 3분의 2 → 3분의 1
- ⑤ 2회 → 1회

정답 : ③

06

감정평가사

풀이

- ② 자연녹지지역 : 1만㎡ 미만
- ③ 공업지역 : 3만㎡ 미만
- ④ 생산녹지지역 : 1만㎡ 미만
- ⑤ 주거지역 : 1만㎡ 미만

정답 : ①

07

감정평가사

풀이

- ㉠ 제2종전용주거지역 : 50% 이하
- ㉡ 유통상업지역 : 80% 이하
- ㉢ 일반공업지역 : 70% 이하
- ㉣ 농림지역 : 20% 이하

정답 : ②

08

감정평가사

풀이

- ③ 공공시설의 귀속시기

- ㉠ 개발행위자가 행정청인 경우 : 공공시설의 종류와 토지의 세목을 통지한 날
- ㉡ 개발행위자가 비행정청인 경우 : 준공검사를 받은 때

정답 : ③

풀이

- ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 주거·상업 또는 공업지역에서의 개발행위로 기반시설(도시·군계획시설을 포함한다)의 처리·공급 또는 수용능력이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 개발밀도관리 구역으로 지정할 수 있다.
- ② 30 퍼센트 → 50 퍼센트
- ③ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 개발밀도관리구역을 지정하거나 변경하려면 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.(주민의견청취X)
- ⑤ 개발밀도관리구역은 도로·수도공급설비·하수도·학교 등 기반시설의 용량이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역으로서 다음에 해당하는 지역에 대하여 지정할 수 있도록 할 것

정답 : ②

풀이

- ① 계획관리지역 : 50% 이하(원래 40%, 1.25배)
- ② 생산관리지역·농림지역 및 자연녹지지역·생산녹지지역 : 30% 이하(원래 20%, 1.5배)

정답 : ③

풀이

- ① 용도지역의 세분의 지정 및 변경은 도시·군기본계획이 아니라, 도시·군관리계획으로 가능하다.
- ② 둘 이상의 시·군에 걸쳐 지정되는 용도지역·용도지구 또는 용도구역과 둘 이상의 시·군에 걸쳐 이루어지는 사업의 계획 중 도시·군관리계획으로 결정하여야 할 사항이 포함되어 있는 경우에는 도지사가 직접 또는 시장이나 군수의 요청에 의하여 도시·군관리계획을 입안할 수 있다.
- ③ 용도지역의 지정절차상의 특례는 공유수면(바다)만 해당한다.
- ⑤ 개발사업 완료로 해제된 경우에는 지정하기 이전의 용도지역으로 환원되지 않는다.

정답 : ④

풀이

- ④ 신고가 아니라 허가를 받아야 한다.
- ③ 지구단위계획구역 재량적 지정대상지역 : 개발제한구역·도시자연공원구역·시가화조정구역 또는 공원에서 해제되는 구역, 녹지지역에서 주거·상업·공업지역으로 변경되는 구역과 새로 도시지역으로 편입되는 구역 중 계획적인 개발 또는 관리가 필요한 지역

정답 : ④

13

감정평가사

풀이

법령개정으로 삭제

14

감정평가사

풀이

※ 표준주택가격 조사·산정보고서

- ① 주택의 소재지, 공부상 지목 및 대지면적
- ② 주택 대지의 용도지역
- ③ 도로접면
- ④ 대지 형상
- ⑤ 주거물 구조 및 층수
- ⑥ 「건축법」 제22조에 따른 사용승인(이하 “사용승인”이라 한다)연도
- ⑦ 주위 환경

정답 : ⑤

15

감정평가사

풀이

② 공시사항에 임시사용승인일을 포함한다.

정답 : ④

16

감정평가사

풀이

- ① 60일 이내 → 30일 이내
- ② 3.3제곱미터 → 1제곱미터
- ③ 농지보전부담금 또는 개발부담금 등의 부과대상이 아닌 토지에 대해서는 개별공시지가를 결정·공시하지 않을 수 있다.
- ⑤ 30퍼센트 → 50퍼센트

정답 : ④

17

감정평가사

풀이

감정평가사에 대한 징계의 종류는 다음과 같다.

- ① 자격의 취소
- ② 등록의 취소
- ③ 2년 이하의 업무정지
- ④ 견책

정답 : ⑤

18

감정평가사

풀이

① 감정평가법인은 전체 사원 또는 이사의 100분의 70이 넘는 범위에서 대통령령으로 정하는 비율 이상을 감정평가사로 두어야 한다. 여기서 대통령령으로 정하는 비율이란 100분의 90을 말한다. 따라서 결국 100분의 90이상을 감정평가사로 두어야 한다.

② 법에서는 <장부 등의 검사를 거부 또는 방해한 경우>에는 설립인가를 취소하거나 2년 이내의 범위에서 업무정지를 할 수 있다고 규정하고 있다. 그러나 시행령에서는 해당 사유에 대하여 업무정지만 규정하고 있다. 따라서 시행령에 따르면 업무정지만 가능하다.(설문에서 인가취소는 <법인>에 대해서만 가능하기 때문에 설문에서 <법인등>이라고 표현한 것도 문제가 있다.)

정답 : ②

19

감정평가사

풀이

※ 교육연수의 대상자(아래의 징계를 받은 감정평가사)

- ① 등록의 취소
- ② 2년 이하의 업무정지

정답 : ②

20

감정평가사

풀이

정답 : ③

21

감정평가사

풀이

- ① 기관차·전차·객차·화차·기동차 등 궤도차량으로서 해당 기업이나 시설의 폐지와 함께 포괄적으로 용도폐지된 것은 해당 기업이나 시설이 폐지된 후에도 국유재산으로 한다.

정답 : ①

22

감정평가사

풀이

- ① 사용허가를 받은 자는 허가기간이 끝나거나 사용허가가 취소 또는 철회된 경우에는 그 재산을 원래 상태로 반환하여야 한다. 다만, 중앙관서의 장이 미리 상태의 변경을 승인한 경우에는 변경된 상태로 반환할 수 있다.
- ② 경작용으로 실경작자에게 사용허가를 하는 경우에는 수의의 방법으로 사용허가를 받을 자를 결정할 수 있다.
- ④ 행정재산의 사용허가에 관하여는 이 법에서 정한 것을 제외하고는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」의 규정을 준용한다.
- ⑤ 행정재산의 사용허가를 받은 자가 그 재산에 대하여 유지·보수 외의 시설을 설치하려는 때에는 그 경비조서를 갖추어 소관 중앙관서의 장의 승인을 받아야 한다.

정답 : ③

23

감정평가사

풀이

※ 법 제51조(소유권의 이전 등)

- ① 일반재산을 매각하는 경우 해당 매각재산의 소유권 이전은 매각대금이 완납된 후에 하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 매각대금을 나누어 내게 하는 경우로서 공익사업의 원활한 시행 등을 위하여 소유권의 이전이 불가피하여 대통령령으로 정하는 경우에는 매각대금이 완납되기 전에 소유권을 이전할 수 있다. 이 경우 저당권 설정 등 채권의 확보를 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

정답 : ①

24

감정평가사

풀이

- ⑤ 15미터 → 20미터

정답 : ⑤

풀이

③ 산업 등의 시설군 - 장례시설

※ 용도변경의 허가·신고

사용승인을 받은 건축물의 용도를 변경하려는 자는 다음의 구분에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받거나 신고를 하여야 한다.

허가	신고	시설군(9개)	용도(30개)
		자동차 관련 시설군	자동차관련시설
		산업 등의 시설군	공장, 위험물저장처리, 자원순환관련, 운수, 창고시설, 묘지관련시설, 장례시설
		전기통신시설군	방송통신, 발전시설
		문화 및 집회시설군	문화집회, 종교, 위락, 관광휴게시설
		영업시설군	판매, 운동, 숙박, 다중생활시설(500㎡미만)
		교육 및 복지시설군	의료, 교육연구, 노유자, 수련시설, 야영장 시설
		근린생활시설군	제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설(다중생활시설 제외)
		주거업무시설군	단독주택, 공동주택, 업무시설, 교정시설, 국방 군사시설
		그 밖의 시설군	동식물관련시설

정답 : ③

풀이

국토교통부장관 및 허가권자는 건축법 및 관계 법령에 따라 일부 규정을 적용하지 아니하거나 완화하여 적용할 수 있도록 경관지구에서 지역문화진흥법에 따른 문화지구안의 도로에 접한 대지의 일정 구역을 특별가로구역으로 지정할 수 있다.

정답 : ②

풀이

※ 소음방지를 위한 층간바닥

다음의 어느 하나에 해당하는 건축물의 층간바닥(화장실의 바닥은 제외)은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 설치해야 한다.

- ① 단독주택 중 다가구주택
- ② 공동주택(주택법에 따른 주택건설사업계획승인대상은 제외)
- ③ 업무시설 중 오피스텔
- ④ 제2종 근린생활시설 및 숙박시설의 다중생활시설

정답: ③

풀이

⑤ 주유소용지는 (주)로 표기하고, 유지는 (유)로 표기한다.

정답: ⑤

풀이

④ 지적도 → 임야도

※ 등록전환 대상토지

- ① 「산지관리법」에 따른 산지전용허가·신고, 산지일시사용허가·신고, 「건축법」에 따른 건축허가·신고 또는 그 밖의 관계 법령에 따른 개발행위 허가 등을 받은 경우
- ② 대부분의 토지가 등록전환되어 나머지 토지를 임야도에 계속 존치하는 것이 불합리한 경우
- ③ 임야도에 등록된 토지가 사실상 형질변경되었으나 지목변경을 할 수 없는 경우
- ④ 도시·군관리계획선에 따라 토지를 분할하는 경우

정답: ④

1. 지목변경 대상토지

- ① 국계법 등 관계법령에 따른 토지의 형질변경 등의 공사가 준공된 토지
- ② 토지 또는 건축물의 용도가 변경된 토지
- ③ 도시개발사업 등의 원활한 사업추진을 위하여 사업시행자가 공사 준공 전에 토지합병을 신청한 토지

2. 지목변경 신청 (법 제81조)

토지소유자는 지목변경할 토지가 있는 때에는 그 사유가 발생된 날부터 60일 이내에 지적소관청에 신청하여야 한다.(시·도지사 승인X)

정답: ①

③ 직권으로 결정할 수 있다.

※ 토지의 조사 및 등록

- ① 지적공부에 등록하는 지번·지목·면적·경계 또는 좌표는 토지의 이동이 있을 때 토지소유자(법인이 아닌 사단이나 재단의 경우에는 그 대표자나 관리인)의 신청을 받아 지적소관청이 결정한다.
- ② 다만, 신청이 없으면 지적소관청이 직권으로 조사·측량하여 결정할 수 있다.

④ 등록말소 절차

- ① 말소통지
지적공부에 등록된 토지소유자에게 지적공부의 등록말소 신청을 하도록 통지하여야 한다.
- ② 토지소유자의 신청
토지소유자는 통지받은 날로부터 90일 이내에 등록말소신청을 하여야 한다.

⑤ 대위신청이 가능하다.

※ 다음의 경우에는 토지소유자가 하여야 하는 신청을 대신할 수 있다.

- ① 공공사업 등에 따라 학교용지 · 도로 · 철도용지 · 제방 · 하천 · 구거 · 유지 · 수도용지 등의 지목으로 되는 토지인 경우에는 사업시행자
- ② 국가나 지방자치단체가 취득하는 토지인 경우에는 행정기관의 장 또는 지방자치단체장
- ③ 「주택법」에 따른 공동주택의 부지인 경우에는 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 관리인 또는 사업시행자
- ④ 「민법」 제404조에 따른 채권자

정답: ⑤

32

감정평가사

몰이

- ① 등기에 관하여는 비법인사단의 그 사단을 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.
- ② 비법인사단의 부동산등기용등록번호는 시장·군수·구청장이 부여한다.
- ③ 권리에 관한 등기를 비법인사단의 명의로 할 때에는 그 대표자나 관리인의 성명, 주소를 등기사항으로 기록하여야 한다.
- ④ 비법인사단은 방문신청으로 가능하며 전자신청은 자연인과 법인만 가능하다. 비법인사단은 전자신청할 수 없다.
- ⑤ 법정대리인이 등기를 신청한 경우에는 그 법정대리인에게, 법인의 대표자나 지배인이 신청한 경우에는 그 대표자나 지배인에게, 법인 아닌 사단이나 재단의 대표자나 관리인이 신청한 경우에는 그 대표자나 관리인에게 등기필정보를 통지한다.

정답 : ⑤

33

감정평가사

몰이

- ② 신청할 권한이 없는 자가 신청한 경우에는 그 신청을 각하해야 한다.
(보충설명) 등기관이 등기를 마친 후 그 등기가 사건이 그 등기소의 관할이 아닌 경우 또는 사건이 등기할 것이 아닌 경우에 해당된 것임을 발견하였을 때에는 등기권리자, 등기의무자와 등기상 이해관계 있는 제3자에게 1개월 이내의 기간을 정하여 그 기간에 이의를 진술하지 아니 하면 등기를 말소한다는 뜻을 통지하여야 한다.
- ③ 환매특약등기는 부기등기 할 수 있다. 이해관계 있는 제3자의 승낙은 요건이 아니다.

34

감정평가사

35

감정평가사

36

감정평가사

④ 미등기의 토지 또는 건물에 관한 소유권보존등기는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 신청할 수 있다.

- ① 토지대장, 임야대장 또는 건축물대장에 최초의 소유자로 등록되어 있는 자 또는 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인
- ② 확정판결에 의하여 자기의 소유권을 증명하는 자
- ③ 수용으로 인하여 소유권을 취득하였음을 증명하는 자
- ④ 특별자치도지사, 시장, 군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다)의 확인에 의하여 자기의 소유권을 증명하는 자(건물의 경우로 한정한다)

⑤ 등기관이 직권으로 등기를 말소한 처분에 대하여 관할 법원에 이의를 신청하더라도 등기말소처분은 효력이 정지되지 않는다. 즉, 이의신청은 집행정지의 효력이 없다.

정답 : ①

풀이

등기관은 등기사무를 처리한 때에는 등기사무를 처리한 등기관이 누구인지 알 수 있도록 조치하여야 한다.

정답 : ②

풀이

대지권이 등기된 구분건물의 등기기록에는 건물만에 관한 저장권설정등기를 할 수 없다.

정답 : ④

풀이

해설생략

정답 : ②

풀이

- ① 재건축사업에 대한 내용이다.
 ② 둘 이상의 정비구역으로 분할하여 지정할 수 있다.

※ 정비구역의 분할·통합 및 결합

정비구역의 지정권자는 정비사업의 효율적인 추진 또는 도시의 경관보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 다음의 방법에 따라 정비구역을 지정할 수 있다.

- ① 하나의 정비구역을 둘 이상의 정비구역으로 분할
 ② 서로 연결한 정비구역을 하나의 정비구역으로 통합
 ③ 서로 연결하지 아니한 둘 이상의 구역 또는 정비구역을 하나의 정비구역으로 결합

- ③ 재건축사업의 사업시행방식은 관리처분방식이 유일하다.

	주거환경개선사업	재개발사업	재건축사업
사업시행방식	- 스스로개량방법 - 수용 - 환지 - 관리처분	- 환지 - 관리처분	- 관리처분

- ⑤ 재개발사업은 토지등소유자가 20인 미만인 경우에는 토지등소유자가 직접 재개발사업을 시행할 수 있다(법 제25조 제1항 제2호).

정답 : ④

풀이

- ④ 정비구역 면적이 10% 이상의 범위에서 변경되는 경우는 경미한 사항에서 제외한다 (영 제31조 제8호).

※ 조합의 변경인가

조합이 인가받은 사항을 변경하고자 하는 때에는 총회에서 조합원의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하고, 정관 등을 첨부하여 시장·군수등의 인가를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 다음의 경미한 사항을 변경하려는 때에는 총회의 의결 없이 시장·군수등에게 신고하고 변경할 수 있다(법 제40조 제3항, 제4항, 영 제31조).

- ① 착오·오기 또는 누락임이 명백한 사항
 ② 조합의 명칭 및 주된 사무소의 소재지와 조합장의 성명 및 주소
 (조합장의 변경이 없는 경우로 한정한다)

- ③ 토지 또는 건축물의 매매 등으로 인하여 조합원의 권리가 이전된 경우의 조합원의 교체 또는 신규가입
- ④ 건설되는 건축물의 설계 개요의 변경
- ⑤ 정비사업비의 변경
- ⑥ 현금청산으로 인하여 정관에서 정하는 바에 따라 조합원이 변경되는 경우
- ⑦ 정비구역 또는 정비계획의 변경에 따라 변경되어야 하는 사항.
- 다만, 정비구역 면적이 10% 이상의 범위에서 변경되는 경우는 제외한다.

정답 : ④

풀이

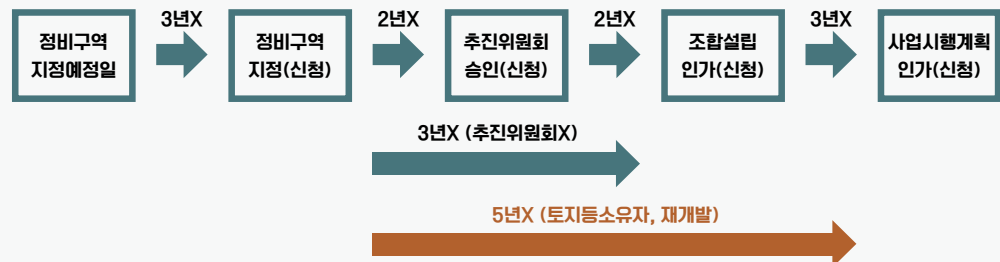
- ① 자치구의 구청장 또는 광역시·군의 군수는 정비계획을 입안하여 특별시장·광역시장에게 정비구역 지정을 신청하여야 한다(법 제8조 제5항).
- ② 용도변경도 개발행위 허가대상에 포함된다.

※ 정비구역내 허가대상 개발행위

정비구역에서 다음의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 시장·군수등의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다.

- ① 건축물의 건축 등 : 건축법에 따른 건축물의 건축 또는 용도변경(대수선X)
- ② 공작물의 설치
- ③ 토지의 형질변경
- ④ 토석의 채취
- ⑤ 토지분할
- ⑥ 물건을 쌓아놓는 행위
- ⑦ 죽목의 벌채 및 식재

- ③ 조합이 조합설립인가를 받은 날부터 3년이 되는 날까지 사업시행계획인가를 신청하지 않은 경우 정비구역의 지정권자는 정비구역을 해제하여야 한다(법 제20조 제1항 제2호 라목).



- ④ 토지등소유자 또는 추진위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정비계획의 입안권자에게 정비계획의 입안을 제안할 수 있다.

⑦ 토지등소유자가 공공재개발사업 또는 공공재건축사업을 추진하려는 경우

- ⑤ 정비구역등이 해제된 경우에는 정비계획으로 변경된 용도지역, 정비기반시설 등은 정비구역 지정 이전의 상태로 환원된 것으로 본다(법 제22조 제1항).

정답 : ④

풀이

- ① 시공자·설계자 및 감정평가법인등(시장·군수등이 선정·계약한 감정평가법인등은 제외한다)의 선정 및 변경시 총회의 의결을 거쳐야 한다(법 제45조 제1항 제5호).
- ② 경미한 사항으로 시장·군수등에게 신고하여야 한다(영 제61조 제3호)

※ 관리처분계획의 경미한 변경 (영 제61조)

대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 시장·군수등에게 신고하여야 한다. 이 경우 시장·군수등은 신고를 받은 날부터 20일 이내에 신고수리여부를 신고인에게 통지하여야 한다.

- ① 계산착오·오기·누락 등에 따른 조서의 단순정정인 때
(불이익을 받는 자가 없는 경우에 한한다)
- ② 정관 및 사업시행계획인가의 변경에 따라 관리처분계획을 변경하는 때
- ③ 매도청구에 대한 판결에 따라 관리처분계획을 변경하는 때
- ④ 사업시행자의 변동에 따른 권리·의무의 변동이 있는 경우로서 분양설계의 변경을 수반하지 아니하는 경우
- ⑤ 주택분양에 관한 권리를 포기하는 토지등소유자에 대한 임대주택의 공급에 따라 관리처분계획을 변경하는 때
- ⑥ 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대사업자의 주소(법인인 경우에는 법인의 소재지와 대표자의 성명 및 주소)를 변경하는 경우

- ③ 사업시행자는 관리처분계획이 인가·고시된 다음 날부터 90일 이내에 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다(법 제73조 제1항).
- ④ 재건축사업은 시장·군수등이 선정·계약한 1인 이상의 감정평가법인등과 조합총회의 의결로 선정·계약한 1인 이상의 감정평가법인등이 평가한 금액을 산술평균하여 결정한다(법 제74조 제4항 제1호 나목).
- ⑤ 시장·군수등이 직접 관리처분계획을 수립하는 경우에도 토지등소유자의 공람 및 의견청취 절차, 통보, 고시 등이 준용된다(법 제78조 제6항).

정답: ①

01

감정평가사

풀이

- ⑤ 시장 또는 군수는 광역도시계획을 수립하거나 변경하려면 도지사의 승인을 받아야 한다(법 제16조 제5항).

정답 : ⑤

02

감정평가사

풀이

- ② 성장관리계획은 도시·군관리계획에 해당하지 않는다(법 제2조 제4호 참조).

정답 : ②

03

감정평가사

풀이

- ① 도시·군관리계획은 광역도시계획 및 도시·군기본계획(생활권계획을 포함)에 부합되어야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하기 위하여 도시의 개발을 제한할 필요가 있거나 국방부장관의 요청이 있어 보안상 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정되면 개발제한구역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다(법 제38조 제1항).
- ④ 도시·군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날부터 발생한다(법 제31조 제1항).
- ⑤ 시장 또는 군수가 입안한 지구단위계획구역의 지정·변경과 지구단위계획의 수립·변경에 관한 도시·군관리계획은 해당 시장 또는 군수가 직접 결정한다.

정답 : ②

04

감정평가사

풀이

- ② 주민(이해관계자를 포함)은 다음의 용도구역 지정을 위하여 공간재구조화계획 입안권자에게 공간재구조화계획의 입안을 제안할 수 있다.

- ① 도시혁신구역 : 토지면적(국유지 및 공유지는 제외)의 3분의 2 이상 동의
- ② 복합용도구역 : 토지면적(국유지 및 공유지는 제외)의 3분의 2 이상 동의
- ③ 도시군계획시설입체복합구역(제1호 또는 제2호와 함께 구역을 지정하거나 계획을 입안하는 경우로 한정) : 토지면적(국유지 및 공유지는 제외)의 5분의 4 이상 동의

- ④ 국토교통부장관 또는 시·도지사가 공간재구조화계획을 결정하려면 미리 관계 행정기관의 장(국토교통부장관을 포함한다)과 협의하고 다음에 따라 중앙도시계획위원회 또는 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항은 중앙도시계획위원회의 심의를 거친다.

- ① 국토교통부장관이 결정하는 공간재구조화계획
- ② 시·도지사가 결정하는 공간재구조화계획 중 도시혁신구역, 복합용도구역, 도시·군계획시설입체 복합구역(도시혁신구역 또는 복합용도구역과 함께 구역을 지정하거나 계획을 입안하는 경우로 한정한다) 지정 및 입지 타당성 등에 관한 사항

- ⑤ 공간재구조화계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날부터 발생한다. 다만, 지형도면이 필요 없는 경우에는 공간재구조화계획의 결정을 고시한 날부터 효력이 발생한다.

정답 : ②

05

감점평가사

풀이

- ⑤ 모두 도시·군관리계획 없이 설치할 수 있는 시설이다.

정답 : ⑤

06

감점평가사

풀이

- ① 광역도시계획이 수립되어 있는 지역에 대하여 수립하는 도시·군기본계획은 그 광역도시계획에 부합되어야 하며, 도시·군기본계획의 내용이 광역도시계획의 내용과 다를 때에는 광역도시계획의 내용이 우선한다(법 제4조 제3항).

정답 : ①

07

감점평가사

풀이

- ④ 시·도지사 또는 대도시 시장은 대통령령으로 정하는 일반주거지역·일반공업지역·계획관리지역에 복합용도지구를 지정할 수 있다.

정답 : ④

풀이

- ① 개발제한구역·도시자연공원구역·시가화조정구역 또는 공원에서 해제되는 구역, 녹지지역에서 주거·상업·공업지역으로 변경되는 구역과 새로 도시지역으로 편입되는 구역 중 계획적인 개발 또는 관리가 필요한 지역(법 제51조 제1항 제8호)
- ② 지구단위계획구역의 지정목적이 다음과 같은 경우 지구단위계획으로 「주차장법」에 의한 주차장 설치기준을 100퍼센트까지 완화하여 적용할 수 있다.
- ① 한옥마을을 보존하고자 하는 경우

② 차 없는 거리를 조성하고자 하는 경우

③ 차량진입 금지구간을 지정한 경우
- ③ 도시지역에 개발진흥지구를 지정하고 당해 지구를 지구단위계획구역으로 지정한 경우 당해 용도지역에 적용되는 용적률의 120퍼센트 이내에서 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.(건축물 높이제한도 120퍼센트 이내에서 완화)
- ④ 지구단위계획에 관한 도시·군관리계획결정만 효력을 잃고, 지구단위계획구역 지정은 효력을 잃지 않는다.
- ⑤ 지구단위계획구역 및 지구단위계획은 도시·군관리계획으로 결정한다(법 제50조).

정답 : ③

풀이

- ② 성장관리계획구역에서는 다음의 구분에 따른 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정하는 비율까지 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.
- ① 계획관리지역 : 50% 이하(원래 40%, 1.25배)

② 생산관리지역·농림지역 및 자연녹지지역·생산녹지지역 : 30% 이하(원래 20%, 1.5배)
- ④ 성장관리계획구역 면적을 10% 이내에서 변경하는 경우는 경미한 변경이다.
- ⑤ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 제1항에 따른 공고를 한 때에는 성장관리계획구역안을 14일 이상 일반이 열람할 수 있도록 해야 한다.(영 제70조의13 제6항)

정답 : ③

풀이

- ④ 기반시설부담구역에서 기반시설설치비용의 부과대상인 건축행위는 제2조제20호에 따른 시설로서 200제곱미터(기존 건축물의 연면적을 포함한다)를 초과하는 건축물의 신축·증축행위로 한다. 다만, 기존 건축물을 철거하고 신축하는 경우에는 기존 건축물의 건축연면적을 초과하는 건축행위만 부과대상으로 한다(법 제68조 제1항). 정답 : ④

풀이

- ⑤ 영 제107조 참조

제107조(취락지구에 대한 지원)

법 제105조의 규정에 의하여 국가 또는 지방자치단체가 취락지구안의 주민의 생활편익과 복지증진 등을 위하여 시행하거나 지원할 수 있는 사업은 다음 각호와 같다.

1. 자연취락지구

가. 자연취락지구안에 있거나 자연취락지구에 연결되는 도로·수도공급설비·하수도 등의 정비

나. 어린이놀이터·공원·녹지·주차장·학교·마을회관 등의 설치·정비

다. 쓰레기처리장·하수처리시설 등의 설치·개량

라. 하천정비 등 재해방지를 위한 시설의 설치·개량

마. 주택의 신축·개량

2. 보호취락지구: 농촌공간 재구조화 및 재생지원에 관한 법령에서 정하는 바에 따른다.

3. 집단취락지구: 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법령에서 정하는 바에 의한다.

정답 : ⑤

풀이

- ② 영 제128조 제2항 참조

제128조(시범도시사업계획의 수립·시행)

② 시범도시사업계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 시범도시사업의 목표·전략·특화발전계획 및 추진체제에 관한 사항

2. 시범도시사업의 시행에 필요한 도시·군계획 등 관련계획의 조정·정비에 관한 사항

3. 시범도시사업의 시행에 필요한 도시·군계획사업에 관한 사항

4. 시범도시사업의 시행에 필요한 자원조달에 관한 사항

4의2. 주민참여 등 지역사회와의 협력체계에 관한 사항

5. 그 밖에 시범도시사업의 원활한 시행을 위하여 필요한 사항

정답 : ②

풀이

① 제113조(지방도시계획위원회의 분과위원회) 심의사항

- ① 용도지역 등의 변경계획에 관한 사항
- ② 지구단위계획구역 및 지구단위계획의 결정 또는 변경결정에 관한 사항
- ③ 개발행위에 대한 심의에 관한 사항
- ④ 지방도시계획위원회에서 위임하는 사항

정답 : ①

풀이

※ 표준지공시지가 조사·평가보고서에 포함되는 사항

- ① 토지의 소재지, 면적 및 공부상 지목
- ② 지리적 위치
- ③ 토지 이용 상황
- ④ 용도지역(용도구역·용도지구가 아님)
- ⑤ 주위 환경
- ⑥ 도로 및 교통 환경
- ⑦ 토지 형상 및 지세

정답 : ②

풀이

① 시장·군수 또는 구청장은 다음 어느 하나에 해당하는 토지에 대해서는 개별공시지가를 결정·공시하여야 한다.

- ① 관계 법령에 따라 지가 산정 등에 개별공시지가를 적용하도록 규정되어 있는 토지
- ② 시장·군수 또는 구청장이 관계 행정기관의 장과 협의하여 개별공시지가를 결정·공시하기로 한 토지

③ 시장·군수 또는 구청장은 법 제10조제5항 단서에 따라 감정평가법인등의 검증을 생략할 때에는 개별토지의 지가변동률과 해당 토지가 있는 읍·면·동의 연평균 지가변동률(국토교통부장관이 조사·공표하는 연평균 지가변동률을 말한다) 간의 차이가 작은 순으로 대상 토지를 선정해야 한다. 다만, 개발사업이 시행되거나 용도지역·용도지구가 변경되는 등의 사유가 있는 토지는 검증 생략 대상 토지로 선정해서는 안 된다(영 제18조 제3항).

정답 : ③

풀이

- ③ 개별주택가격의 공시사항에는 개별주택의 사용승인일이 포함되지 않는다(영 제38조 제2항 참조).

- ① 개별주택의 지번
 ② 개별주택가격
 ③ 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항
 (개별주택의 용도 및 면적, 그 밖에 개별주택가격 공시에 필요한 사항)

정답 : ③

풀이

※ 반드시 설립인가를 취소하여야 하는 경우

- ① 감정평가법인등이 업무정지처분 기간 중에 감정평가법인등의 업무를 한 경우
 ② 감정평가법인등이 사무소나 법인의 최소인원요건에 해당하는 감정평가사의 수에 미달한 날부터 3개월 이내에 감정평가사를 보충하지 아니한 경우

정답 : ①

풀이

- ① 국토교통부장관은 타당성조사의 대상이 되는 감정평가가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 타당성조사를 하지 않거나 중지할 수 있다.(영 제8조 제2항)

- ① 법원의 판결에 따라 확정된 경우
 ② 재판이 계속 중이거나 수사기관에서 수사 중인 경우
 ③ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」등 관계 법령에 감정평가와 관련하여 권리구제 절차가 규정되어 있는 경우로서 권리구제 절차가 진행 중이거나 권리구제 절차를 이행할 수 있는 경우(권리구제 절차를 이행하여 완료된 경우를 포함한다)
 ④ 징계처분, 제재처분, 형사처벌 등을 할 수 없어 타당성조사의 실익이 없는 경우

- ⑤ 원본은 발급일로부터 5년 이상 보관해야 한다.(관련 서류는 2년 이상)

정답 : ⑤

19

감정평가사

풀이

- ③ 보증보험 또는 공제사업 미가입은 제39조 상의 징계사유는 아니나, 제32조 상의 인가취소 또는 업무정지의 사유가 된다. 왜냐하면 보증보험이나 공제사업은 <감정평가사>가 가입하는 것이 아니라 <감정평가법인등>이 가입하는 것이기 때문이다.

정답 : ③

20

감정평가사

풀이

- ⑤ 기부채납(법 제13조 제2항)

② 총괄청이나 중앙관서의 장은 제1항에 따라 국가에 기부하려는 재산이 국가가 관리하기 곤란하거나 필요하지 아니한 경우 또는 기부에 조건이 붙은 경우에는 받아서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기부에 조건이 붙은 것으로 보지 아니한다.

1. 행정재산으로 기부하는 재산에 대하여 기부자, 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인에게 무상으로 사용허가하여 줄 것을 조건으로 그 재산을 기부하는 경우

정답 : ⑤

21

감정평가사

풀이

- ④ 기부받은 행정재산의 사용료를 면제할 때에는 사용료 총액이 기부받은 재산의 가액이 될 때까지 면제할 수 있되, 그 기간은 20년을 넘을 수 없다. 다만, 지식재산의 사용료 면제기간은 20년으로 한다.

정답 : ④

22

감정평가사

풀이

- ④ 신탁개발이나 민간참여 개발된 일반재산의 대부기간은 30년 이내로 할 수 있으며, 20년의 범위에서 한 차례만 연장할 수 있다(법 제46조 제4항).

정답 : ④

풀이

- ① 제척기간 도과는 소멸시효 중단사유가 아니다.

※ 소멸시효 중단사유(제73조의3)

- ① 납부고지
- ② 독촉
- ③ 교부청구
- ④ 압류

정답 : ①

풀이

- ④ 다중이용건축물

1. 다음의 어느 하나에 해당하는 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5천제곱미터 이상인 건축물
 - ① 문화 및 집회시설(동물원 및 식물원은 제외한다)
 - ② 종교시설
 - ③ 판매시설
 - ④ 운수시설 중 여객용 시설
 - ⑤ 의료시설 중 종합병원
 - ⑥ 숙박시설 중 관광숙박시설
2. 16층 이상인 건축물

정답 : ④

풀이

- ③ 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 건축물로서 다음의 건축물

- ① 위락시설
- ② 숙박시설
- ③ 공동주택
- ④ 제2종 근린생활시설 (일반음식점만 해당)
- ⑤ 업무시설 (일반업무시설만 해당)

정답 : ③

26

감정평가사

풀이

- ① 국방·군사시설은 주거업무시설에 해당된다(영 제14조 제5항 참조).

정답 : ①

27

감정평가사

풀이

- ④ 다음의 어느 하나에 해당하는 지역의 환경을 쾌적하게 조성하기 위하여 일반이 사용할 수 있도록 대통령령으로 정하는 기준에 따라 소규모 휴식시설 등의 공개공지 또는 공개공간을 설치하여야 한다.

- ① 일반주거지역

② 준주거지역

③ 상업지역

④ 준공업지역

⑤ 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 도시화의 가능성이 크거나 노후산업단지의 정비가 필요하다고 인정하여 지정·공고한 구역

정답 : ④

28

감정평가사

풀이

- ② 그 구조물 등의 하단부

정답 : ②

29

감정평가사

풀이

- ③ 하천 - 천

정답 : ③

30

감정평가사

풀이

※ 경계점좌표등록부의 등록사항

- ① 토지의 소재
- ② 지번
- ③ 좌표
- ④ 토지의 고유번호
- ⑤ 지적도면의 번호
- ⑥ 필지별 경계점좌표등록부의 장번호
- ⑦ 부호 및 부호도

정답 : ④

31

감정평가사

풀이

정답 : ④

32

감정평가사

풀이

- ① 대법원장은 어느 등기소의 관할에 속하는 사무를 다른 등기소에 위임하게 할 수 있다 (법 제8조).

정답 : ①

33

감정평가사

풀이

- ⑤ 종중, 문중, 그 밖에 대표자나 관리인이 있는 법인 아닌 사단이나 재단에 속하는 부동산의 등기에 관하여는 그 사단이나 재단을 등기권리자 또는 등기의무자로 한다.

정답 : ⑤

34

감정평가사

풀이

- ① 수탁자가 여러 명인 경우 등기관은 신탁재산이 합유인 뜻을 기록하여야 한다(법 제84조 제1항).
- ④ 해임 등으로 수탁자의 임무가 종료된 경우 신수탁자는 단독으로 신탁재산에 속하는 부동산에 관한 권리이전등기를 신청할 수 있다.
- ⑤ 신탁등기의 말소등기는 수탁자가 단독으로 신청할 수 있다. 수익자나 위탁자는 수탁자를 대위하여 신탁등기의 말소를 신청할 수 있다.

정답 : ①

풀이

- ① 관할 지방법원은 이의신청에 대하여 결정하기 전에 등기관에게 가등기 또는 이의가 있다는 뜻의 부기등기를 명령할 수 있다(법 제106조).
- ② 새로운 사실이나 새로운 증거방법을 근거로 이의신청을 할 수는 없다(법 제102조).
- ③ 등기관은 이의가 이유 없다고 인정하면 이의신청일부터 3일 이내에 의견을 붙여 이의신청서 또는 이의신청정보를 관할 지방법원에 보내야 한다(법 제103조 제2항).
- ④ 이의에는 집행정지의 효력이 없다(법 제104조).

정답 : ⑤

풀이

해설생략

정답 : ②

풀이

- ① 건축물이 아닌 부대시설 · 복리시설의 위치를 변경하는 경우는 제외된다.

※ 사업시행계획의 인가

사업시행자(공동시행의 경우를 포함하되, 사업시행자가 시장 · 군수등인 경우는 제외)는 정비사업을 시행하려는 경우에는 사업시행계획서에 정관 등과 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 서류를 첨부하여 시장 · 군수등에게 제출하고 사업시행계획인가를 받아야 하고, 인가받은 사항을 변경하거나 정비사업을 중지 또는 폐지하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 다음의 경미한 사항을 변경하려는 때에는 시장 · 군수등에게 신고하여야 한다.

- ① 건축물이 아닌 부대시설 · 복리시설의 설치규모를 확대하는 때
(위치가 변경되는 경우는 제외)
- ② 대지면적을 10%의 범위에서 변경하는 때
- ③ 내장재료 또는 외장재료를 변경하는 때
- ④ 사업시행계획인가의 조건으로 부과된 사항의 이행에 따라 변경하는 때
- ⑤ 건축물의 설계와 용도별 위치를 변경하지 아니하는 범위에서 건축물의 배치 및 주택단지 안의 도로선형을 변경하는 때
- ⑥ 사업시행자의 명칭 또는 사무소 소재지를 변경하는 때
- ⑦ 정비구역 또는 정비계획의 변경에 따라 사업시행계획서를 변경하는 때
- ⑧ 조합설립변경 인가에 따라 사업시행계획서를 변경하는 때

정답 : ①

풀이

- ⑤ 종전의 토지 또는 건축물의 소유자 · 지상권자 · 전세권자 · 임차권자 등 권리자는 관리처분 계획인가의 고시가 있을 때에는 소유권 이전고시가 있는 날까지 종전의 토지 또는 건축물을 사용하거나 수익할 수 없다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 사업시행자의 동의를 받은 경우
 ② 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 손실보상이 완료되지 아니한 경우

정답 : ④

풀이

- ① 하나의 건축물 또는 토지의 소유권을 다른 사람과 공유한 경우에는 가장 많은 지분을 소유한 자가 임원이 될 수 있다(법 제41조 제1항).
- ③ 조합임원은 같은 목적의 정비사업을 하는 다른 조합의 임원 또는 직원을 겸할 수 없다 (법 제42조 제4항).
- ④ 100분의 20 이상이 직접 출석하여야 한다(법 제45조 제10항).

※ 총회의 출석요건

- ① 총회의 의결은 조합원의 100분의 10 이상이 직접 출석하여야 한다.
- ② 시공자의 선정을 의결하는 총회의 경우에는 조합원의 과반수가 직접 출석하여야 한다.
- ③ 다음 사항을 의결하는 총회의 경우에는 조합원의 100분의 20 이상이 직접 출석하여야 한다.

- ① 창립총회
 ② 시공자 선정 취소를 위한 총회
 ③ 사업시행계획서의 작성 및 변경
 ④ 관리처분계획의 수립 및 변경
 ⑤ 정비사업비의 사용 및 변경

- ⑤ 퇴임된 임원이 퇴임 전에 관여한 행위는 그 효력을 잃지 아니한다(법 제43조 제3항).

정답 : ②

ㄴ. 기본계획에 포함되는 내용이다.

※ 정비계획의 내용(법 제9조)

- ① 정비사업의 명칭
- ② 정비구역 및 그 면적
- ③ 토지등소유자 유형별 분담금 추산액 및 산출근거
- ④ 도시·군계획시설의 설치에 관한 계획
- ⑤ 공동이용시설 설치계획
- ⑥ 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이에 관한 계획
- ⑦ 환경보전 및 재난방지에 관한 계획
- ⑧ 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획
- ⑨ 세입자 주거대책
- ⑩ 정비사업시행 예정시기
- ⑪ 정비사업을 통하여 공공지원민간임대주택을 공급하거나 같은 조 제11호에 따른 주택임대관리업자(이하 “주택임대관리업자”라 한다)에게 임대할 목적으로 주택을 위탁하려는 경우에는 다음 각 목의 사항. 다만, 나목과 다목의 사항은 건설하는 주택 전체 세대수에서 공공지원민간임대주택 또는 임대할 목적으로 주택임대관리업자에게 위탁하려는 주택(이하 “임대관리 위탁주택”이라 한다)이 차지하는 비율이 100분의 20 이상, 임대기간이 8년 이상의 범위 등에서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 경우로 한정한다.
- ⑫ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제52조 제1항 각 호의 사항에 관한 계획(필요한 경우로 한정한다)
- ⑬ 그 밖에 정비사업의 시행을 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

정답 : ⑤

[빠른 정답 확인]

[2018년 제29회 감정평가사 감관법 최종정답]

1	2	2	1	3	3	4	3	5	1
6	4	7	3	8	4	9	5	10	2
11	1	12	2	13	2	14	5	15	4
16	3	17	5	18	1	19	4	20	4
21	5	22	2	23	3	24	5	25	1
26	5	27	1	28	5	29	1	30	3
31	3	32	4	33	4	34	1	35	2
36	5	37	3	38	3	39	4	40	2

[2019년 제30회 감정평가사 감관법 최종정답]

1	1	2	4	3	2	4	1	5	1
6	1	7	3	8	5	9	5	10	1
11	3	12	3	13	1	14	3	15	4
16	5	17	3	18	2	19	4	20	1
21	5	22	4	23	2	24	3	25	4
26	5	27	3	28	4	29	1	30	5
31	5	32	3	33	4	34	2	35	4
36	5	37	2	38	2	39	3	40	2

[2020년 제31회 감정평가사 감관법 최종정답]

1	3	2	4	3	2	4	2	5	- (법령개정)
6	1	7	3	8	2	9	1	10	2
11	3	12	4	13	3	14	2	15	2, 3 (법령개정)
16	1 (법령개정)	17	1	18	4	19	3, 4 (법령개정)	20	1
21	5	22	4	23	3	24	5	25	2
26	4	27	4	28	5	29	5	30	2
31	2	32	1	33	5	34	5	35	2
36	3	37	1	38	4	39	3	40	5

[빠른 정답 확인]

[2021년 제32회 감정평가사 감관법 최종정답]

1	1	2	2	3	4	4	2 (법령개정)	5	5
6	4	7	1	8	5	9	2	10	1
11	3	12	2	13	3	14	3	15	5
16	5	17	3	18	1, 5 (법령개정)	19	4	20	4
21	3	22	3	23	1	24	1	25	3
26	2	27	2	28	1	29	2	30	4
31	4	32	3	33	2	34	2	35	5
36	4	37	5	38	5	39	4	40	3

[2022년 제33회 감정평가사 감관법 최종정답]

1	5	2	4	3	1	4	5	5	2
6	3	7	4	8	- (법령개정)	9	2	10	4
11	4	12	3	13	4	14	4	15	2
16	2	17	5	18	3	19	1	20	2
21	2	22	4	23	3	24	3	25	5
26	3	27	4	28	3	29	5	30	5
31	3	32	5	33	2	34	4	35	1
36	3	37	1	38	2	39	2	40	5

[2023년 제34회 감정평가사 감관법 최종정답]

1	1	2	1	3	4	4	3	5	5
6	2	7	1	8	2	9	- (법령개정)	10	3
11	1	12	5	13	5	14	5	15	1
16	4	17	2	18	3	19	2	20	3
21	5	22	4	23	2	24	1	25	2
26	3	27	5	28	4	29	4	30	2
31	4	32	1	33	1	34	5	35	3
36	모두정답	37	3	38	4	39	5	40	4

[빠른 정답 확인]

[2024년 제35회 감정평가사 감관법 최종정답]

1	4	2	5	3	4	4	1	5	3
6	1	7	2	8	3	9	2	10	3
11	4	12	4	13	— (법령개정)	14	5	15	2
16	4	17	5	18	2	19	2	20	3
21	1	22	3	23	1	24	5	25	3
26	2	27	3	28	5	29	4	30	1
31	5	32	5	33	1	34	2	35	4
36	2	37	4	38	4	39	4	40	1

[2025년 제36회 감정평가사 감관법 최종정답]

1	5	2	2	3	2	4	2	5	5
6	1	7	4	8	3	9	3	10	4
11	5	12	2	13	1	14	2	15	3
16	3	17	1	18	5	19	3	20	5
21	4	22	4	23	1	24	4	25	3
26	1	27	4	28	2	29	3	30	4
31	4	32	1	33	5	34	1	35	5
36	2	37	1	38	5	39	2	40	5

[2026년 제37회 감정평가사 감관법 가답안]

1	5	2	2	3	3	4	3	5	1
6	2	7	4	8	5	9	2	10	4
11	2	12	3	13	1	14	3	15	5
16	3	17	4	18	2	19	3	20	2
21	3	22	4	23	4	24	5	25	1
26	2	27	5	28	1	29	4	30	4
31	2	32	1	33	5	34	1	35	3
36	1	37	2	38	5	39	1	40	4